



P U T U S A N

Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama Lengkap	: JAFAR ABDUL GAFFAR;
Tempat Lahir	: Takalar;
Umur/Tanggal Lahir	: 67 tahun/10 Juni 1952;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Tanjung Aru RT.022, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Anggota DPRD Kabupaten/Kota Samarinda dan Ketua Komura;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Dan;

Kedua : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 14 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAFAR ABDUL GAFFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan

Halaman 1 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



cara pungutan liar dan tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAFAR ABDUL GAFFAR dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. DISITA dari saksi WAHYUDI yaitu :
 - 1) 1 (satu) lembar Nota Penjualan Jasa PT. Pelabuhan Samudera Palaran Nomor : 1703324349, nama perusahaan : KSU.Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu tanggal 17 Maret 2017, senilai Rp2.342.516,00.
 - 2) 1 (satu) lembar Nota Penjualan Jasa PT. Pelabuhan Samudera Palaran Nomor : 1703324350, nama perusahaan : KSU.Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu tanggal 17 Maret 2017, senilai Rp2.907.242,00.
 - 3) 1 (satu) lembar Delivery Order RLP-17-0001627 an. Cipta Maju Samarinda.
 - 4) 1 (satu) lembar Delivery Order RLP-17-0001566 an. Cipta Maju Samarinda.

Seluruhnya dikembalikan ke PT PSP.

2. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu :
 - 1) 1 (satu) map hijau berisi foto copy dokumen tanah.
 - 2) 1 (satu) map plastik merah berisi dokumen penerimaan dana kesra.
 - 3) 1 (satu) map merah berisi Kwitansi pelunasan motor Kawazaki.

Dikembalikan kepada DWI HARI WINARNO.

Halaman 2 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Jazz No. Pol : B-1278-WL a.n. MAEMUNAH.
- 5) 1 (satu) buah BPKB motor Piaggio Liberty No. Pol : KT-3399-M a.n. MAEMUNAH.

Dikembalikan kepada MAEMUNAH.

- 6) 1 (satu) map merah berisi slip gaji a.n. DWI H. WINARNO dan dokumen kwitansi pembayaran.
- 7) 1 (satu) map warna biru berisi dokumen PT.Mandiri Makmur Sejahtera.
- 8) 1 (satu) map biru berisi Surat Keterangan Pelimpahan Tanah.
- 9) 1 (satu) map kuning berisi struk ATM Mandiri, BNI dan bon upah a.n. H.DWI HARI WINARNO.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 10) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama ARIF CATURANGGA PAMUNGKAS No.9000011496388.

Dikembalikan kepada ARIF CATURANGGA PAMUNGKAS

- 11) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama ATARIT ZULFIKAR WIRARAJA nomor : 1480013774883.

Dikembalikan kepada ATARIT ZULFIKAR WIRARAJA

3. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu:

Dari ruang Penagihan :

- 1) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan ke Palaran bulan Agustus 2016.
- 2) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan ke Palaran bulan September 2016.
- 3) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan ke Palaran bulan Oktober 2016.
- 4) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan Asli yang belum dibayar oleh Palaran bulan September 2016.
- 5) 1 (satu) bundel bukti DP dari PBM ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

Dikembalikan kepada DWI HARI WINARNO

Halaman 3 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah map warna hijau dari PBM ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) berisi uang tunai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar cek dan 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran

Dirampas untuk Negara

- 7) 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (Komura).

terlampir dalam berkas perkara

- 8) 1 (satu) Unit CPU Merk CG warna hitam biru.
- 9) Uang sejumlah Rp61.965.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

Dari ruang Kasir :

- 1) 1 (satu) bundel bukti pembayaran pajak koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 2) 4 (empat) bundel kwitansi uang muka transport antaran atau jemputan.
- 3) 1 (satu) buah map warna merah yang berisikan 1 (satu) bundel rekapitulasi biaya gaji bulan pebruari 2017 Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 4) 1 (satu) buah buku warna coklat pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 2 Januari 2014 – 31 Desember 2015.
- 5) 1 (satu) buah buku warna biru pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 2 Januari 2013 – 30 Desember 2013.
- 6) 1 (satu) buah buku warna biru pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 1 Januari 2010 – 22 Oktober 2013.
- 7) 1 (satu) buah buku warna orange pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 6 Januari 2016– 28 Desember 2012.
- 8) 1 (satu) buah buku warna coklat pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 4 Januari 2016 – 17 Maret 2017.
- 9) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

Halaman 4 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) bundel daftar piutang OPP-OPT dan transport PBM/pelayaran periode bulan Juni 2014.
- 11) 1 (satu) buah buku warna hijau pembukuan DP dari PBM Barwil.
- 12) 1 (satu) buah buku warna ungu pembukuan pemotongan hutang dari personal ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 13) 1 (satu) buah buku warna orange rekapan uang muka transport antaran/jemputan.
- 14) 1 (satu) buah buku warna peach berisikan slip pembayaran stor panjar transportasi laut ke Bank BRI.
- 15) 1 (satu) buah buku warna coklat rekapan pembayaran gaji H. SAFRIE.
- 16) 1 (satu) buah buku warna biru pembukuan pembayaran hutang dari personal ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 17) 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran pinjaman H. SAFRIE Unit 11 ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudra Sejahtera (KOMURA)

- 18) Uang tunai sejumlah Rp6.050.000.000,00 (enam milyar lima puluh juta rupiah).
- 19) 1 (satu) unit CPU merk HP warna silver/abu-abu hitam.

Dirampas untuk negara.

Dari ruang rapat lantai 2 :

- 1) 1 (satu) buah map warna kuning berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar speaboat dan longboat.
- 2) 1 (satu) bundel foto copy pemotongan pajak penghasilan.
- 3) 1 (satu) map plastik warna kuning berisikan 3 (tiga) bundel print out slide aturan Dirjen Pajak.
- 4) 1 (satu) buah buku warna orange daftar tanggungan pengobatan tahun 2015 KOMURA.

Halaman 5 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel daftar anggota Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) tahun 2010.
- 6) 1 (satu) buah buku warna hijau daftar tanggungan pengobatan tahun 2013 TKBM KOMURA.
- 7) 1 (satu) buah map hijau kuning berisikan 1 (satu) bundel daftar pendidikan terakhir anggota Koperasi KOMURA.
- 8) 1 (satu) buah map batik warna coklat berisikan 1 (satu) bundel sertifikat dan penghargaan kepada Koperasi TKBM KOMURA.
- 9) 1 (satu) buah map warna kuning berisikan 1 (satu) bundel foto copy KTP anggota Koperasi TKBM KOMURA, daftar nama dan nomor KTP dan lampiran surat perintah berlayar.
- 10) 1 (satu) buah map warna coklat berisikan 1 (satu) bundel kuisisioner Koperasi tahun 2012, 1 (satu) bundel foto copy kuisisioner tahun 2012 sisa hasil usaha (SHU) dan neraca perbandingan SHU tahun 2009-2011, 1 (satu) bundel profil calon Koperasi skala besar, 1 (satu) bundel print out slide workshop perpajakan, 1 (satu) bundel KLU wajib pajak 2003.
- 11) 1 (satu) bundel arsip pelimpahan mutasi Koperasi TKBM Samudera Sejahtera tahun 1999 – 2001.
- 12) 1 (satu) buah buku warna Pink daftar tanggungan pengobatan tahun 2015.
- 13) 1 (satu) buah buku catatan warna coklat.
- 14) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel fotocopy kartu keluarga dan KTP anggota Koperasi TKBM Samudera Sejahtera.
- 15) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar speedboat dan longboat bulan Agustus dan September tahun 2014.
- 16) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat Perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan April 2015.

Halaman 6 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar Speedboat dan Longboat bulan Juni dan Juli tahun 2015.
- 18) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Maret dan April 2016.
- 19) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan September 2015.
- 20) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan Juni 2015.
- 21) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei 2016.
- 22) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan April 2016.
- 23) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan Juli 2016.
- 24) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan Juni 2016.
- 25) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Juli dan Agustus 2016.
- 26) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Agustus dan September 2016.
- 27) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan September dan Oktober 2016.

Halaman 7 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) 1 (satu) buah map warna Hijau berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Juli dan Agustus 2015.

29) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Oktober dan Nopember 2015.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudra Sejahtera (KOMURA).

Dari ruang rapat lantai 2 dari 2011 s/d 2017 :

- 1) 1 (satu) bundel Pinjaman Gaji pendahuluan tahun 2011
- 2) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan tahun 2011.
- 3) 1 (satu) bundel Tagihan Unit Usaha Transport tahun 2011.
- 4) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan tahun 2012.
- 5) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan tahun 2012.
- 6) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan tahun 2013.
- 7) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan tahun 2013.
- 8) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2013.
- 9) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2014.
- 10) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan tahun 2014.
- 11) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan 2014.
- 12) 1 (satu) bundel nota tagihan transport tahun 2015.
- 13) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan tahun 2015.
- 14) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan tahun 2015.
- 15) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2015.
- 16) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2016.
- 17) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan tahun 2016.
- 18) 1 (satu) bundel nota tagihan Januari – Maret 2017.
- 19) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan Januari – Maret 2017.
- 20) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan Januari – Maret 2017.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudra Sejahtera (KOMURA).

Dari ruang kerja H. JAFAR :

Halaman 8 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) map berisikan Rekap laporan tagihan lokal.
- 2) 1 (satu) buah buku Agenda Kepala.
- 3) 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas tahun 2014.
- 4) 1 (satu) buah map berisikan permohonan menjadi anggota Koperasi atas nama ARMAN.
- 5) 1 (satu) buah map berisikan permohonan menjadi anggota Koperasi atas nama MUHAMMAD AHYAR NUR YAHYA.
- 6) 1 (satu) buah map berisikan permohonan menjadi anggota Koperasi atas nama RUSDIANSYAH.
- 7) 2 (dua) lembar tarif bongkar muat tahun 2014.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudra Sejahtera (KOMURA).

Dari Arsip sekertariat :

- 1) 1 (satu) bundel blanko surat persetujuan kerja.
- 2) 1 (satu) lembar daftar bongkar muat.
- 3) 1 (satu) bundel foto copy keputusan Kepala Kantor adpel Samarinda tentang Penetapan Tarif.
- 4) 1 (satu) bundel foto copy keputusan Kepala Kantor adpel Samarinda tentang Penetapan Hasil Kesepakatan Bersama.
- 5) 1 (satu) lembar Susunan Pengawas dan Pengurus Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 6) 1 (satu) bundel Art Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda.
- 7) 1 (satu) bundel foto copy Akta Perubahan Koperasi.
- 8) 1 (satu) buah buku foto copy akta perubahan Koperasi.
- 9) 1 (satu) buah buku daftar pengurus Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 10) 1 (satu) buah buku daftar pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda

Halaman 9 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari Meja Pak FAMILYANTO :

- 1) 1 (satu) buah buku Notulen Rat dan Rapat.
- 2) 1 (satu) buah buku daftar hadir rapat.
- 3) 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda tahun 2015.
- 4) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda tahun 2014.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

Dari Operasional KOMURA :

- 1) 5 (lima) bundel Laporan Operasional Koperasi.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

4. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu:
 - 1). 1 (satu) Laptop merek Thosiba warna Abu-abu.
 - 2). 1 (satu) Kartu Anggota Koperasi TNKB Samudera Sejahtera Komura Pelabuhan Samarinda An. H.DWI HARI.W.
 - 3). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek.1480009802540 An.DWI HARI WINARNO.
 - 4). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Muamalat No. Rek.0206110778 An.DWI HARI WINARNO.
 - 5). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Artha Graha No. Rek.2303204507 An.DWI HARI WINARNO.
 - 6). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega No. Rek.02234002022278 An.DWI HARI WINARNO.
 - 7). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon No. Rek.003598220865 An.DWI HARI WINARNO.
 - 8). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah No. Rek.1351351353 An.DWI HARI WINARNO.

Halaman 10 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). 3 (tiga) buah buku tabungan Bank Bukopin No. Rek.1711007751 An.H.DWI HARI WINARNO.
- 10). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bukopin No. Rek.1901055919 An.H.DWI HARI WINARNO.
- 11). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah No. Rek.7050752148 An.AJI NARENDRA AGUNG TRIASA BH.
- 12). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah No. Rek.7050884761 An.AJI NARENDRA AGUNG TRIASA BH.
- 13). 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek.008201000788567 An.DWI HARI WINARNO.
- 14). 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek.008201001427508 An.DWI HARI WINARNO.
- 15). 2 (dua) lembar Surat Kuasa No. 0052.SK./K/-TKBM/IV/2008 tanggal 15 April 2008 tentang pembukaan Rekening.
- 16). 1 (satu) buah map kuning berisi 2 (dua) lembar Surat Permohonan Tambahan Kredit No.0056.PMK-TKBM/IV/2008, tanggal 17 April 2008.
- 17). 1 (satu) buah map hitam berisi Surat Custodian Service No.14621 dari Bank BRI dan Surat Ringkasan Poto Folio Bank BRI.
- 18). 1 (satu) buah buku besar mutasi SKPT.
- 19). 1 (satu) bendel kwitansi pinjaman kepada anggota koperasi.
- 20). 1 (satu) buah folder warna kuning berisi :
 - a).Rekening Koran Bank Bukopin No. Rek. 1000020 172 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
 - b).Rekening Koran Bank Bukopin No. Rek. 1000043 172 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
 - c).Rekening Koran Bank Bukopin No. Rek. 1901200 418 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
 - d).Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1901219002020096 sebesar Rp11.390.000,00 tertanggal 3 Juni 1994 An. Koperasi Samudera Sejahtera.

Halaman 11 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e). Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517237 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp15.000.000.000,00 tanggal 9 Januari 2017 s/d 9 Februari 2017.
- f). Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517239 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp15.000.000.000,00 tanggal 16 Januari 2017 s/d 16 Februari 2017.
- g). Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517243 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp15.000.000.000,00 tanggal 23 Januari 2017 s/d 23 Februari 2017.
- h). Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517247 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp15.000.000.000,00 tanggal 9 Januari 2017 s/d 9 Februari 2017.
- i). Laporan Transaksi Rek Giro BRI An. Koperasi Samudera Sejahtera No.00000082 01 000522 30 1.
- j). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005431 40 8 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp8.000.000.000,00 tanggal 28 Juli 2016 s/d 28 Januari 2017.
- k). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005489 40 1 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp5.000.000.000,00 tanggal 21 September 2016 s/d 21 Maret 2017.
- l). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005562 40 3 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 24 Nopember 2016 s/d 24 Mei 2017.
- f). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005565 40 1 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 28 Nopember 2016 s/d 28 Mei 2017.
- g). Laporan Transaksi Rek. Giro BRI An. Koperasi Samudera Sejahtera No. 0448 01 000054 30 2.
- h). Deposito Berjangka BRI 2 No. Rek. 0000448 01 000255 40 3 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp12.500.000.000,00 tanggal 20 Juli 2016 s/d 20 Januari 2017.

Halaman 12 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i). Deposito Berjangka BRI 2 No. Rek. 0000448 01 000305 40 2
An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp12.500.000.000,00 tanggal 20 Januari 2017 s/d 20
Februari 2017.
- j). Rekening Koran BTN No. Rek. 00020 01 30 000493 4 An.
Koperasi Samudera Sejahtera.
- k). Rekening Koran BTN No. Rek. 00020 01 30 000431 6 An.
Koperasi Samudera Sejahtera.
- l). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003095 8
An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp10.000.000.000,00 tanggal 19 September 2013.
- m). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003538 0
An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp23.000.000.000,00 tanggal 4 Pebruari 2015.
- n). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003593 2
An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp20.000.000.000,00 tanggal 20 Mei 2015.
- o). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003787 9
An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp10.000.000.000,00 tanggal 15 Desember 2015.
- p). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003789 5
An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp7.126.408.066,00 tanggal 16 Desember 2015.
- q). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003801 1
An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp31.000.000.000,00 tanggal 8 Januari 2016.
- r). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 004040 8
An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp20.000.000.000,00 tanggal 23 Desember 2016.
- s). Rekening Koran BPD Kalimantan Timur No. Rek.
0011536242 An. Koperasi Samudera Sejahtera.

Halaman 13 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- t). Rekening Koran Bank Permata No. Rek. 5786 049999 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- u). Rekening Koran Bank Mandiri Syariah No. Rek. 1181181188 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- v). Rekening Koran Bank Mandiri Syariah No. Rek. 1191191192 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- 21). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 0056 01 40 1 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp3.500.000.000,00 tanggal 6 Januari 2017 s/d 6 April 2017.
- 22). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 206901000288408 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp1.500.000.000,00 tanggal 17 Pebruari 2017 s/d 17 Maret 2017.

Dikembalikan kepada DWI HADI WINARNO.

- 23). 1 (satu) buah Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Nomor: KU.501/II/2/KSOP.SMD-2014, tentang Penetapan Tarif Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) tanggal 10 Maret 2014.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

5. DISITA dari saksi HADERAN SAAL yaitu :

- 1) 1 (satu) buah buku Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Nomor : KU.501/II/2/KSOP.SMD-2014 tentang Penetapan Tarif Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) Pelabuhan Samarinda tahun 2014.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

- 2) 1 (satu) bundel bonggol cek dalam plastik.
- 3) 1 (satu) bundel bukti pengeluaran harian.
- 4) 1 (satu) buah buku pembukaan pembayaran PBM.
- 5) 2 (dua) bundel rekening koran Bank Bukopin.

Halaman 14 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel tagihan pajak.
- 7) 1 (satu) bundel laporan Deposito BRI.
- 8) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2011.
- 9) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2012.
- 10) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2013.
- 11) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2015.
- 12) 1 (satu) bundel daftar piutang OPP-OPT tahun 2015.
- 13) 1 (satu) bundel buku Asuransi tahun 2015.
- 14) 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit tahun 2015.
- 15) 1 (satu) bundel Rekening Koran 2016.
- 16) 1 (satu) bundel Kredit Bank tahun 2013-2014.
- 17) 2 (dua) bundel pinjaman gaji.

Dikembalikan kepada DWI HADI WINARNO.

- 18) 1 (satu) Unit CPU Computer.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. DISITA dari saksi ANSHAR MADJID yaitu:
 - 1) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2010.
 - 2) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2011.
 - 3) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2012.
 - 4) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2013.
 - 5) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2014.
 - 6) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2015.
 - 7) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2016.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

Halaman 15 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



7. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu :

- 1) 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG S7 warna hitam,
type : SM-G935FD berikut kartu sim card Simpati Nomor :
08255585016.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. DISITA dari saksi ARIEF DENNY NUGROHO yaitu:

- 1) 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Pekerjaan Jasa Bongkar Muat, Nomor : 1/PLM-MHU/2015, tanggal 1 Juni 2015, berikut Amandemen I tertanggal 1 Oktober 2015 dan Amandemen ke II tertanggal 31 Mei 2016.
- 2) 1 (satu) bendel foto copy bukti tagihan dan transfer pembayaran periode Juni 2015 s/d Pebruari 2017.

Dikembalikan kepada ARIEF DENNY NUGROHO.

9. DISITA dari saksi ANSHAR MADJID yaitu:

- 1) 1 (satu) bundel foto copy dokumen bukti data pembayaran dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran ke Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) periode tahun 2010 s/d tahun 2017.

Dikembalikan kepada ANSHAR MADJID.

10. DISITA dari saksi JAILANI Bin FAUZIE ACHMAD yaitu:

- a. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Tarif OPP – OPT periode tahun 2010 s/d tahun 2015.
- b. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Perjanjian Kontrak antara PT. Jembayan Muarabara dengan PBM (Perusahaan Bongkar Muat).
- c. 1 (satu) bendel foto copy dokumen invoice pembayaran jasa bongkar muat periode tahun 2010 s/d Maret 2017.

Dikembalikan kepada JAILANI Bin FAUZIE ACHMAD.

11. DISITA dari saksi ALEXANDER HEPPY METRITAN yaitu:

- 1) 5 (lima) lembar foto copy dokumen penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Dakkar 4x4 AT warna Silver tahun 2016, KT-1372-NQ kepada sdr AJI NARENDRA AGUNG TRIASA B.



Dikembalikan kepada ALEXANDER HEPPY METRITAN.

12. DISITA dari saksi SUGORO MAHA PUTROSUSILO, S.Hut yaitu :
- 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA B dan LINDA.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6472101101160003.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir info pelanggan listrik atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Usaha atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA.
 - 5) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Karyawan dan Keterangan Pendapatan Karyawan.
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir rincian transaksi tabungan Bank Mandiri nomor rekening : 14800111890902 atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA B.
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Perjanjian Pembiayaan nomor : 083416200178 tanggal 25 April 2016.
 - 8) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia nomor register 2016072764100141.

Dikembalikan kepada SUGORO MAHA PUTROSUSILO, S.Hut.

13. DISITA dari saksi AMBROSIUS DARE yaitu :
- 1) 1 (satu) buah buku warna merah jambu Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas pada Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2014.
 - 2) 1 (satu) buah buku warna hijau Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas pada Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2015.

Dikembalikan kepada AMBROSIUS DARE.

14. DISITA dari saksi MAIMUNAH yaitu:
- 1) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No. Pol : KT-1278-WL, Warna abu-abu metalik, Noka : MHRGE8860EJ301543, Nosin :

Halaman 17 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L15A77760281, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor : 0242354 dan kunci kontak mobil.

- 2) 1 (satu) unit mobil BMW No. Pol : KT-1278-WP, Warna coklat metalik, Noka : MHH3F5906DK946704, Nosin : A0880327, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor : K-00658091N dan Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor : 0034874 serta kunci kontak mobil.
- 3) 1 (satu) unit mobil Mini Cooper No. Pol : KT-1278-XI, Warna abu-abu metalik, Noka : MW263200CT205888, Nosin : A241J270, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor : J-04307138 dan kunci kontak mobil.
- 4) 1 (satu) unit mobil BMW No. Pol : KT-1278-MD, Warna abu-abu metalik, Noka : MHHVA77065K913497, Nosin : 1349J750, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor : L-01354101 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor : 0440013 serta kunci kontak mobil.
- 5) 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Land Cruiser No. Pol : B-458-DWI, Warna Hitam, Noka : JTMHV05JIC4095025, Nosin : 1VD0185852.
- 6) 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawazaki Ninja RR No. Pol : KT-7029-BH, Warna Putih (Warna Baru dicat) Warna BPKB Hitam, Noka : JKAKR150KSDA63774, Nosin : KR150EEA63774, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor : D-5158666N dan Kunci kontak sepeda motor.
- 7) 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : KT-6587-IU, Warna krem coklat, Noka : MH1JFK117FK208654, Nosin : JFL1E-1209498.
- 8) 1 (satu) unit Sepeda Motor Piaggio Liberty No. Pol : KT-6999-MI, Warna Coklat Perunggu, Noka : RP8M73210BV001555, Nosin : M734M2002679, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor : 0003169 serta Kunci kontak sepeda motor.

Halaman 18 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- 9) 3 (tiga) Unit Motor Trail Nomor 42 (Warna Putih-Orange), nomor 216 (Warna Orange) dan nomor 28 (Warna Hijau).

Dikembalikan kepada MAIMUNAH

15. DISITA dari saksi RUDI, A.yaitu :

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : KT-6587-IU, warna Krem Coklat, Noka: MH1JFK117FK208654, Nosin : JFL1E-1209498"

16. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :

- 1). 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jln. Mas Penghulu, Samarinda Kalimantan Timur.

17. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :

- 1) 1 (satu) unit Rumah dan tanah yang terletak di Jln. Komura, Rt.30, Kel. Mesjid, Kec.Samarinda Seberang, Kab.Samarinda, Kalimantan Timur.

Dikembalikan kepada RUDI, A.Md.

18. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :

- 1) 1 (satu) unit Rumah dan tanah yang terletak di Jln. Harun Nafsi, Rt.22, Rapak Dalam, Samarinda, Kalimantan Timur.
- 2) 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor : 1133, 1134 dan 1135, Kel. Rapak Dalam, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, atas nama H. DWI HARI WINARNO.
- 3) 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor : M.193 Kel.Purwajaya, Kec. Loa Janan Kutai Kalimantan Timur, dan Nomor : 1779 Kel.Purwajaya, Kec. Loa Janan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (KM 5 Kutai Kartanegara).
- 4) Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 80110893 yang diterbitkan oleh Camat Loa Janan Ilir, tanggal 13 September 2013 atas bidang tanah yang terletak di Jln. AM.Rifaddin, Rt.33, Kel.Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Samarinda Kalimantan Timur.



- 5) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 522, Kel. Mesjid, Kec. Samarinda Seberang, Kab. Samarinda, Kalimantan Timur atas tanah yang terletak di Jl.Komura (Eks. Jln. Patimura), Rt.30, Kel. Mesjid, Kec. Samarinda Seberang, Kab. Samarinda, Kalimantan Timur.

19. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :

- 1) 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kel. Purwajaya, Kec. Loa Janan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (KM.5 Kutai Kartanegara).

20. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :

- 1). 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. AM. Rifaddin, Rt.33, Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur.

Dikembalikan kepada RUDI, A.Md.

21. DISITA dari saksi JAYA IRWANI yaitu:

- 1) 3 (tiga) bundel bukti pembayaran tahun 2014, 2015 dan 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

22. DISITA dari saksi WIDJOKO LESTARIONO yaitu :

Dari PT. Dwi Karya Jasa Mandiri adalah :

- 1) 1 (satu) bundel Rekapitan pembayaran PT.DKJM ke KOMURA tahun 2010 s/d 2016 beserta bukti pembayaran ke KOMURA.
2) 1 (satu) bundel Invoice PT.DKJM ke Shiper tahun 2010 s/d 2016.
3) Laporan bulanan kegiatan kapal 2015 s/d 2016.

Dari PT. Surya Pantai Loktuan adalah :

- 1) 1 (satu) bundel Rekapitulasi biaya KOMURA tahun 2012 s/d 2015.
2) 1 (satu) bundel Dokumen pendukung pelunasan biaya TKBM KOMURA.

Dikembalikan kepada WIDJOKO LESTARIONO.

Halaman 20 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



23. DISITA dari saksi AGUNG WIBOWO, SE Bin yaitu :

- 1) 1 (satu) bundel Rekapitan pembayaran PT.Adhiguna Putera ke KOMURA tahun 2010 s/d 2017”.

Dikembalikan kepada AGUNG WIBOWO, SE.

24. DISITA dari saksi BEDI SUSANTO, SE yaitu :

- 1) 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran kepada KOMURA pada pemuatan batu bara tahun 2010 s/d 2016, beserta lampiran bukti pembayaran.
- 2) 1 (satu) bundel Daftar pembayaran kepada KOMURA pada pemuatan Plywood tahun 2010 s/d 2016.

Dikembalikan kepada BEDI SUSANTO, SE.

25. DISITA dari saksi Dra. DEVI REVILTA yaitu :

- 1) 1 (satu) bundel invoice tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 .
- 2) Dokumen RKBM tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
- 3) 1 (satu) bundel Nota Kwitansi Komura.

Dikembalikan kepada Dra. DEVI REVILTA.

26. DISITA dari saksi AGUSTINUS NYARO yaitu :

- 1) 2 (dua) bundel Data Rekapitulasi Pembayaran TKBM dan Transport KOMURA Samarinda Vessel Gearless/Gundul tahun 2011 sampai dengan 2017.

Dikembalikan kepada AGUSTINUS NYARO.

27. DISITA dari saksi TONY SOETOPO yaitu:

- 1) 8 (delapan) bundel Rekapitan Pembayaran ke KOMURA sejak tahun 2011 sampai dengan 2017, beserta lampiran bukti pembayaran.

Dikembalikan kepada TONY SOETOPO.

28. DISITA dari saksi MUHAMMAD ACHSAN FAUZAN yaitu :

- 1) Daftar pembayaran dari PT. Budi Inti Rejeki bekerja sama dengan PT. Karya Lima Maritim kepada Komura pada pemuatan Batubara mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016.



- 2) Rekapitulasi pembayaran TKBM KOMURA mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 beserta bukti pembayaran dari PT.Budi Inti Rejeki bekerjasama dengan PT. Karya Lima Maritim kepada KOMURA.

Dikembalikan kepada MUHAMMAD ACHSAN FAUZAN.

29. DISITA dari saksi STEFANUS TRILAKSONO BUDIRAHARJO yaitu :

- 1) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pembayaran TKBM KOMURA Pelabuhan Samarinda.

Dikembalikan kepada STEFANUS TRILAKSONO BUDIHARJO.

30. DISITA dari saksi ERWIN SULISTIYONO, SE yaitu :

- 1) Rekapitulasi pembayaran TKBM KOMURA periode tahun 2010 sampai dengan bulan Maret 2017.
2) 1 (satu) bundel Invoice dari KOMURA periode tahun 2010 s/d 2017.
3) 1 (satu) bundel Transfer ke KOMURA.
4) 1 (satu) bundel RKBM (Rencana Kerja Bongkar Muat).

Dikembalikan kepada ERWIN SULISTIYONO,SE.

31. DISITA dari saksi LILIK ZULZILAH yaitu :

- 1) 1 (satu) bundel buku Akta Perubahan Koperasi (Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat) Nomor : 130/BH/PAD/KWK.17/VII/96, tanggal 02 Juli 1996.

Dikembalikan kepada LILIK ZULZILAH.

32. DISITA dari saksi ADIANTO LAUWINATA yaitu :

- 1) 4 (empat) bundel bukti pembayaran periode bulan Nopember 2013 sampai dengan Desember 2016.

Dikembalikan kepada ADIANTO LAUWINATA.

33. DISITA dari saksi HERWINDO yaitu :

- 1) Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima Juta Rupiah).

Dirampas untuk negara.

34. DISITA dari saksi NGATNO PRABOWO yaitu :



- 1). Uang sebesar Rp3.675.377.797,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Dirampas untuk negara.

35. DISITA dari saksi NGATNO PRABOWO yaitu :

- 1). 1 (Satu) bundle foto copy laporan dan risalah rapat pembahasan upah TKBM di Terminal Petikemas Palaran.
- 2). 1 (Satu) bundle foto copy Keputusan bersama Dirjen Perhubungan laut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidang kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor : UM.003/41/2/DJPL-11, nomor: 93/DJPPk/XII/2011 dan nomor: 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan tanggal 29 Desember 2011.

terlampir dalam berkas perkara.

36. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM (BPD Kaltim) yaitu :

- 1) Uang sebesar Rp4.225.976.186,13 (empat miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah koma tiga belas sen) yang ada di Bank BPD Kaltim nomor : 0011536242 an. KOMURA.

Dikembalikan kepada NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM.

37. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM (BPD Kaltim) yaitu :

- 1) Uang sebesar Rp336.427,29 (tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah koma dua puluh sembilan sen) yang ada di Bank BPD Kaltim nomor : 0012470941 an. JAFAR ABDUL GAFFAR.

Halaman 23 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- 2) Uang sebesar Rp 18.814.630,00 (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Empatbelas Ribu Enam ratus Tiga Puluh Rupiah) yang ada di Bank BPD Kaltim nomor : 0011577555 an. JAFAR ABDUL GAFFAR.

Dirampas untuk negara.

38. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM (BPD

39. Kaltim) yaitu :

1. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening simpeda BPD Kaltim dengan nomor rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir permohonan pembukaan rekening Giro BPD Kaltim dengan nomor rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
3. 4 (empat) lembar asli surat pimpinan BPD Kaltim Kantor Cabang Samarinda nomor : 1304/B-5/BPD-KCU/VI/2017, tanggal 7 Juni 2017 perihal pemblokiran rekening atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
4. 1 (satu) bundle asli rekening Koran BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda nomor rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR, periode 5 Nopember 2004 s/d 1 Juni 2017.
5. 1 (satu) bundle asli rekening Koran Giro BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda nomor rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR, periode 29 Juni 2015 s/d 1 Juni 2017.
6. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai dan permohonan pengiriman uang dari nomor rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
7. 13 (tiga belas) lembar fotocopy legalisir Cek BPD Kaltim dari Rekening Giro nomor rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR berikut fotocopy identitas yang melakukan pencairan Cek.

Halaman 24 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



terlampir dalam berkas perkara.

40. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO (BPD Kaltim) sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 18 April 2017 yaitu :

1. 1 (satu) bundle rekening Koran Asli Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan rekening nomor : 0011536242 atas nama Komura Divisi Angkutan, Mutasi Rekening tanggal 13 September 2002 s/d 4 April 2017.
2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir berkas pembukaan rekening Giro Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan rekening nomor : 0011536242 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) Samarinda.
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor : M000539135, tanggal 30 Maret 2017.
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor : M000539136, tanggal 31 Maret 2017.
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor : M000539137, tanggal 3 April 2017.
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor : M000539138, tanggal 4 April 2017.

Terlampir dalam berkas perkara.

41. DISITA dari saksi BANK BRI Pusat atas nama KOMURA yaitu :

- 1) Rekening nomor : 008201005431408 senilai Rp8.000.000.000,00.
- 2) Rekening nomor : 008201005489401 senilai Rp5.000.000.000,00.
- 3) Rekening nomor : 008201005562403 senilai Rp10.000.000.000,00.
- 4) Rekening nomor : 008201005565401 senilai Rp10.000.000.000,00.
- 5) Rekening nomor : 000044801000255403 senilai Rp12.500.000.000,00.

Halaman 25 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Rekening nomor : 000044801000305402 senilai
Rp12.500.000.000,00.
- 7) Rekening nomor : 008201005601401 senilai
Rp3.500.000.000,00.
- 8) Rekening nomor : 206901000288408 senilai
Rp1.500.000.000,00.

Dikembalikan kepada BRI Pusat atas nama KOMURA.

42. DISITA dari saksi BANK SYARIAH MANDIRI atas nama KOMURA sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 24 April 2017 yaitu :

- 1) Rekening nomor: 1181181188 senilai Rp509.825.131,00.
- 2) Rekening nomor: 1191191192 senilai Rp 944.910,00.

Dikembalikan kepada BANK SYARIAH MANDIRI atas nama KOMURA.

43. DISITA dari saksi SETIANINGSIH yaitu :

- 1) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Tabungan Nomor: 0002001540012789 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 2) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Tabungan Nomor: 0002001500339430 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 17 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 3) 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BTN Giro Nomor: 0002001300004926 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 4 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 4) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400040466 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 28 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2017.

Halaman 26 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- 5) 5 (lima) lembar rekening Koran Bank BTN Giro Nomor: 0002001300004334 an. Koperasi Samudera Sejahtera periode tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 6) 10 (sepuluh) lembar rekening Koran Bank BTN Giro Nomor: 0002001300004316 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 7) 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400030958 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017.
- 8) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400035380 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 4 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017.
- 9) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400035882 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2017.
- 10) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400037879 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017.
- 11) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400037895 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017.
- 12) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400038011 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017.

Halaman 27 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



13) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400040408 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2017.

terlampir dalam berkas perkara

44. DISITA dari saksi NG OEY MEI ING yaitu :

- 1) Foto copy KTP nomor NIK : 6472021105580004 atas nama DWI HARI WINARNO.
Dikembalikan kepada Terdakwa DWI HARI WINARNO.
- 2) Foto copy slip setoran tunai senilai Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah).
- 3) Foto copy formulir data nasabah dan pembukaan rekening tabungan SUPER COMBO.
- 4) Foto copy formulir data nasabah dan pembukaan rekening tabungan PRIMADOLLAR.
- 5) Print out rekening Koran atas nama DWI HARI WINARNO dengan nomor rekening 003598220865 periode 27 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.
- 6) Print out rekening Koran atas nama DWI HARI WINARNO dengan nomor rekening 003598220931 periode 27 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.
- 7) Print out rekening Koran atas nama DWI HARI WINARNO dengan nomor rekening 003598421190 periode 4 Mei 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.

terlampir dalam berkas perkara

45. DISITA dari saksi SHAFIRA yaitu :

1. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000020172;
2. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000020172, periode Januari 2010 s/d April 2017;

Halaman 28 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000043172;
4. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000043172, periode Januari 2010 s/d Mei 2017;
5. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109106;
6. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517243 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 23;
7. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109112;
8. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517247 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 31;
9. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109092;
10. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517237 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 09;
11. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109097;
12. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517239 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi,

Halaman 29 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nominal Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)
jatuh tempo setiap tanggal 16;

13. Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Koperasi Buruh Karyawan Maritim Indonesia Nomor : 898/BH/15 tanggal 1 Februari 1986;
14. Fotokopi sesuai asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pekerja Maritim Indonesia Nomor: 898a/BH/XVI/VI/8 tanggal 24 Juni 1989.
15. Fotokopi sesuai asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudra Sejahtera Nomor: 898b/BH/XVI/V/ 1990 tanggal 21 Mei 1990;
16. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Tabungan atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1901200418;
17. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Tabungan atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1901200418, periode September 2012 s/d Januari 2017;
18. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Tabungan atas nama DWI HARI WINARNO nomor rekening 1901055915;
19. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Tabungan atas nama DWI HARI WINARNO nomor rekening 1901055915, periode Juni 2011 s/d April 2017;
20. Fotokopi sesuai asli Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera tanggal 6 April 1991;
21. Fotokopi sesuai asli KTP atas nama HAFRIANSYAH, NIK. 347/III/3/1988, Comp. Yuka No 09, RT 12 Kel. Mesjid, Kec. Samarinda Seberang;
22. Fotokopi sesuai asli SIM atas nama HASAN BUDIMAN, No SIM: 8896/Smd/LL/8I/XI/85, Jalan Limau No E/1, Samarinda;

Halaman 30 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



23. Fotokopi sesuai asli KTP atas nama H. HADERAN SAAL,
NIK: 8117/II-5/1988, Alamat : Jl. Hidayatullah GG. H.
Bhakti Samarinda;
24. Fotokopi sesuai asli NPWP atas nama KOPERASI
SAMUDERA SEJAHTERA No. Reg: 15001001722.

Terlampir dalam berkas perkara.

46. DISITA dari saksi ENDAH PRASETYAWATI yaitu :
- 1 (satu) buah Odner warna Merah yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen identitas IDA
LISMAYA ASTUTY dan dokumen pembukaan rekening
Bank Mandiri Nomor Rekening: 1480080839999 atas
nama KSU PEMUDA DEMOKRAT.
 - b) 1 (satu) bundel company profile koperasi serba usaha
pemuda democrat Indonesia bersatu (KSU-PDIB)
samarinda;
 - c) 1 (satu) bundel contoh tandatangan nasabah
perorangan BANK Mandiri nomor Rekening
1480005023539 atas nama NOOR ASRIANSYAH;
 - d) 1 (satu) bundel Identitas atas nama H. DWI HARI
WINARNO dan kartu contoh tandatangan nasabah
perusahaan bank mandiri nomor rekening
1480011720672 atas nama DWI HARI WINARNO;
 - e) 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI
WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk
dana perorangan bank Mandiri 1480009802540 atas
nama DWI HARI WINARNO;
 - f) 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI
WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk
dana perorangan bank Mandiri 1480009981310 atas
nama DWI HARI WINARNO;
 - g) 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI
WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk

Halaman 31 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana perorangan bank Mandiri 1480011720516 atas nama DWI HARI WINARNO;

h) 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana bank Mandiri 1480004076769 atas nama DWI HARI WINARNO;

i) 1 (satu) bundel fotocopy buku Tabungan bank mandiri 1480004076769 atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana bank mandiri nomor rekening 1480004076769;

j) 1 (satu) Bundel fotocopy Rekening Koran bank mandiri nomor rekeing 1480005023539 atas nama Noor asriansyah periode 1 Mei 2006 sampai 30 april 2017;

k) 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran bank mandiri nomor rekeing 1480036317777 atas nama Noor koperasi serba usaha periode 6 Januari 2016 sampai 30 April 2017;

l) 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran bank mandiri nomor rekeing 1480080839999 atas nama Noor koperasi serba usaha periode 6 Januari 2016 sampai 30 April 2017;

1 (satu) buah Odner warna Kuning yang terdiri dari:

a) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480098069951 periode 7 Oktober 1998 sampai 30 April 2017;

b) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480007114575 atas nama HERY SUSANTO GUN periode 9 Januari 2009 sampai 30 April 2017;

c) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480098069951 atas nama HERY SUSANTO GUN periode 7 Oktober 1998 sampai 30 April 2017;

Halaman 32 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- d) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480011720672 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 8 April 2013 sampai 30 April 2017;
- e) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480011720516 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 8 April 2013 sampai 30 April 2017;
- f) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480009981310 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 5 September 2010 sampai 30 April 2017;
- g) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480004076769 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 17 November 2003 sampai 30 April 2017;
- h) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480005582831 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 3 Juli 2007 sampai 30 April 2017;
- i) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480009802540 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 15 Juni 2010 sampai 30 April 2017;

Terlampir dalam berkas perkara.

47. DISITA dari saksi RUSDI HAIKAL BASYAIB (Bank Mega) yaitu:
- a) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR dan KTP atas nama DIO ROSITA PUTRI.
 - b) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir formulir data nasabah perorangan nama nasabah : JAFAR ABDUL GAFFAR nomor CIF : J026775 cabang Samarinda.
 - c) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir transaksi LTKM Bank Mega nomor : STUO-1BU0225-000601-28052014 An. JAFAR ABDUL GAFFAR (JAG).
 - d) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir transaksi rekening Koran nomor rekening : 020580010116214, 020580027800003

Halaman 33 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



dan 020580020162079 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.

- e) 1 (satu) lembar dari pimpinan Bank Mega nomor : 015/NTOP/2017, tanggal 29 Mei 2017 perihal Surat tugas sebagai saksi.
- f) 1 (satu) lembar dari pimpinan Bank Mega nomor : 011/NTOP/2017, tanggal 18 Mei 2017 perihal Surat tugas sebagai saksi.

Terlampir dalam berkas perkara.

47. DISITA dari saksi JUNIANSYAH yaitu:

- 1). 1 (satu) unit CPU Merek POWER warna hitam.
- 2). 8 (delapan) buah buku Berita Acara Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor: 593.82/22 s/d 29/PEMT atas nama SUSI ARISKA.
- 3). 9 (sembilan) buah buku Berita Acara Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 593.82/30, 32 s/d 39 /PEMT atas nama ODI JUNGGA PUTRA.
- 4). 1 (satu) map warna hijau berisikan 1 bendel Surat Keterangan Pelepaskan Hak Pengusaan Atas Tanah atas nama SUPADI kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH.

Dirampas untuk negara

- 5). 1 (satu) map warna kuning berisikan 1 bendel Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah atas nama TATI kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH, 1 bendel Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah atas nama H. MARJUKI kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 6) 1 (satu) map AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWA No. 24 tanggal 27 Oktober 2013, dari Notaris Ni Putu Dewi Juwita Wiryastuti, SH, M.Kn.

Halaman 34 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- 7) 1 (satu) map warna hijau berisikan 1 bendel Berita Acara Pelepasan Penguasaan Atas Tanah atas nama M. KASENG kepada SUSI ARISKA (Istri dari sdr. H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH).
- 8). 1 (satu) map warna hijau berisikan 1 bendel Berita Acara Pelepaskan Penguasaan Atas Tanah atas nama SYARIFUDDIN kepada SUSI ARISKA (Istri dari H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH).
- 9). 1 (satu) map warna putih berisikan 1 bendel Surat Keterangan Pelepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah atas nama H. IDRUS kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH.
- 10). 1 (satu) bendel Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama Pemegang Hak sdr. H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH dengan luas 400 M2 terletak di Jl. Samarinda Handil Rt. 011.

Dirampas untuk Negara.

- 1). 1 (satu) tas kecil warna hitam berisikan slip gaji Komura Pelabuhan Samarinda.
- 2). 2 (dua) bonggol Buku Cek yang sudah terpakai pada Bank Kaltim Nomor Seri : M0001 168101 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
- 3). 1 (satu) bonggol Buku Cek yang sudah terpakai pada Bank Mega Nomor Seri : AAA 156275 atas nama H. JAFAR ABDUL GAFFAR S.Sos.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jenis Scooter atas nama SUSI ARISKA.

Dikembalikan kepada SUSI ARISKA.

- 2). 1 (satu) buah BPKB Mobil Harrier atas nama SIGIT PRAMONO.

Dikembalikan kepada SIGIT PRAMONO.

Halaman 35 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- 3). 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor atas nama KEVIN KAMIL.

Dikembalikan kepada KEVIN KAMIL.

- 4). 1 (satu) buah BPKB Mobil Jeep atas nama JAKA NOR ILING

Dikembalikan kepada JAKA NOR ILING.

- 1). 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas pada RAT tahun buku 2011.
- 2). 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor : 0057-KET/K-TKBM/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 atas nama H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH.
- 3). 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara dari Authorized Dealer Of Mitsubishi PT. Mahakam Berlian Samjaya untuk 2 Unit Kend. L300 PU B TTS 034670 No. SPK 120575 atas nam JAFAR ABDUL GAFFAR : 0057-KET/K-TKBM/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 atas nam H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH sebesar Rp. 10.000.000,00.
- 4). 4 (empat) lembar Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : 478/SMD-PIMP/VI/2014, tanggal 4 Juni 2014 atas nama pemohon H. Jafar Abdul Gaffar, S. Sos, MH.
- 5). 4 (empat) lembar Kwitansi masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (terima dari sdr. NANO SUGIONO, Rp175.000.000,00, (terima dari H. Jafar A. Gaffar), Rp. 50.000.000,- (terima dari H. Jafar Abdul Gafar, S. Sos, MH, Rp50.000.000,00.
- 6). 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Administarsi Pelabuhan Samarinda Nomor : KU.117/1/2/AD.SMD-2008, tanggal 23 Januari 2008, tentang Pembentukan Tim Peneliti Dan Perumus Tarif OPP/OPT Pelabuhan Samarinda tahun 2008.

Halaman 36 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- 7) (satu) lembar Rekap pemakaian BBM Speed Komura Pelabuhan Samarinda (Kapal Gundul), per Desember 2011.
- 8). 3 (tiga) lembar Risalah Rapat pada hari Senin tanggal 12 September 2011, Tempat : Rupert Samudera Dit Lantas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kementrian Perhubungan.
- 9). 1 (satu) buah Map warna kuning Kutipan Risalah lelang dan lampirannya.
- 10).1 (satu) buah amplot besar warna coklat berisikan asli dan foto copy Surat Pernyataan dari sdr. Muhammad Yusran , tertanggal 24 Mei 2014.
- 11).1 (satu) bendel SPJ PPS tahun 2012.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 5). 1 (satu) bendel Surat Keterangan Tanah berikut peta dalam amplop besar warna coklat.

Dirampas untuk negara.

48. DISITA dari terdakwa JAFAR ABDUL yaitu:

- 1) 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia E90 warna hitam, Iimei : 353659010593974.

Dirampas untuk negara.

- DISITA dari saksi H. IDRUS yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran asli penjualan sebidang tanah di Jl. Ripadin seluas 30 Mx40M dari H.JAFAR ABDUL GAFFAR kepada H. IDRUS sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dirampas untuk negara.

- DISITA dari Terdakwa JAFAR ABDUL GAFFAR yaitu
 - 1) Tanah seluas 19.977,47 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
 - 2) Tanah seluas 20.000 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.

Halaman 37 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- 3) Tanah seluas 19.648,93 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 4) Tanah seluas 20.000 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 5) Tanah seluas 19.847,33 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 6) Tanah seluas 19.745,69 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 7) Tanah seluas 10.315,82 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 8) Tanah seluas 16.601,51m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 9) Tanah seluas 20.000 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 10) Tanah seluas 9.912,38 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 11) Tanah seluas 20.000 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 12) Tanah seluas 19.985,64 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 13) Tanah seluas 19.667,89 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 14) Tanah seluas 9.294,67 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 15) Tanah seluas 19.683,78 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 16) Tanah seluas 19.062,94 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 17) Tanah seluas 19.857 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 18) Tanah seluas 20.000 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.

Halaman 38 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- 19) Tanah seluas 10.478,61 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 20) Tanah seluas 400 m² yang berlokasi di Jl. Samarinda Handil Rt.011, Kel. Handil Baru Darat, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara.
- 21) Tanah yang berlokasi di Jl. Gunung Sambi Rt.011, Kel. Handil Baru Darat, Kec. Samboja Kutai Kartanegara.

Seluruhnya di rampas untuk negara.

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 945/Pid.B/2017/PN Smr, tanggal 21 Desember 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAFAR ABDUL GAFFAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. DISITA dari saksi WAHYUDI yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nota Penjualan Jasa PT. Pelabuhan Samudera Palaran Nomor : 1703324349, nama perusahaan : KSU.Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu tanggal 17 Maret 2017, senilai Rp2.342.516,00.
- 2) 1 (satu) lembar Nota Penjualan Jasa PT. Pelabuhan Samudera Palaran Nomor : 1703324350, nama perusahaan : KSU.Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu tanggal 17 Maret 2017, senilai Rp2.907.242,00.

Halaman 39 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Delivery Order RLP-17-0001627 an. Cipta Maju Samarinda.
- 4) 1 (satu) lembar Delivery Order RLP-17-0001566 an. Cipta Maju Samarinda.

Seluruhnya dikembalikan ke PT PSP.

2. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu :

- 1) 1 (satu) map hijau berisi foto copy dokumen tanah.
- 2) 1 (satu) map plastik merah berisi dokumen penerimaan dana kesra.
- 3) 1 (satu) map merah berisi kwitansi pelunasan motor Kawazaki.

Dikembalikan kepada DWI HARI WINARNO.

- 1) 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Jazz No. Pol : B-1278-WL a.n. MAEMUNAH.
- 2) 1 (satu) buah BPKB motor Piaggio Liberty No. Pol : KT-3399-M a.n. MAEMUNAH.

Dikembalikan kepada MAEMUNAH.

- 1) 1 (satu) map merah berisi slip gaji a.n. DWI H. WINARNO dan dokumen kwitansi pembayaran.
- 2) 1 (satu) map warna biru berisi dokumen PT.Mandiri Makmur Sejahtera.
- 3) 1 (satu) map biru berisi Surat Keterangan Pelimpahan Tanah.
- 4) 1 (satu) map kuning berisi struk ATM Mandiri, BNI dan bon upah a.n. H.DWI HARI WINARNO.

Dikembalikan kepada H.DWI HARI WINARNO.

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama ARIF CATURANGGA PAMUNGKAS No.9000011496388.

Dikembalikan kepada ARIF CATURANGGA PAMUNGKAS.

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama ATARIT ZULFIKAR WIRARAJA nomor : 1480013774883.

Dikembalikan kepada ATARIT ZULFIKAR WIRARAJA.

3. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu :

Dari ruang Penagihan :

Halaman 40 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan ke Palaran bulan Agustus 2016.
- 2) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan ke Palaran bulan September 2016.
- 3) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan ke Palaran bulan Oktober 2016.
- 4) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan Asli yang belum dibayar oleh Palaran bulan September 2016.
- 5) 1 (satu) bundel bukti DP dari PBM ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

Dikembalikan kepada DWI HARI WINARNO.

- 1) 1 (satu) buah map warna hijau dari PBM ke Koprasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) berisi uang tunai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar cek dan 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

- 1) 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (Komura).

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

- 1) 1 (satu) Unit CPU Merk CG warna hitam biru.
- 2) Uang sejumlah Rp 61.965.000.- (Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

Dari ruang Kasir:

- 1) 1 (satu) bundel bukti pembayaran pajak koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 2) 4 (empat) bundel kwitansi uang muka transport antaran atau jemputan.

Halaman 41 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah map warna merah yang berisikan 1 (satu) bundel rekapitulasi biaya gaji bulan pebruari 2017 Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 4) 1 (satu) buah buku warna coklat pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 2 Januari 2014 – 31 Desember 2015.
- 5) 1 (satu) buah buku warna biru pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 2 Januari 2013 – 30 Desember 2013.
- 6) 1 (satu) buah buku warna biru pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 1 Januari 2010 – 22 Oktober 2013.
- 7) 1 (satu) buah buku warna Orange pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 6 Januari 2016– 28 Desember 2012.
- 8) 1 (satu) buah buku warna coklat pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 4 Januari 2016 – 17 Maret 2017.
- 9) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 10) 1 (satu) bundel daftar piutang OPP-OPT dan transport PBM/pelayaran periode bulan Juni 2014.
- 11) 1 (satu) buah buku warna hijau pembukuan DP dari PBM Barwil.
- 12) 1 (satu) buah buku warna ungu pembukuan pemotongan hutang dari personal ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 13) 1 (satu) buah buku warna orange rekapan uang muka transport antaran/jemputan.
- 14) 1 (satu) buah buku warna peach berisikan slip pembayaran stor panjar transportasi laut ke Bank BRI.
- 15) 1 (satu) buah buku warna coklat rekapan pembayaran gaji H. SAFRIE.
- 16) 1 (satu) buah buku warna biru pembukuan pembayaran hutang dari personal ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

Halaman 42 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- 17) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran pinjaman H. SAFRIE Unit 11 ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudra Sejahtera (KOMURA).

- 1) Uang tunai sejumlah Rp6.050.000.000,00 (enam miliar lima puluh juta rupiah).
2) 1 (satu) unit CPU merk HP warna Silver/Abu-abu hitam.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

Dari ruang rapat lantai 2:

- 1) 1 (satu) buah map warna kuning berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar speaboat dan longboat.
- 2) 1 (satu) bundel foto copy pemotongan pajak penghasilan.
- 3) 1 (satu) map plastik warna kuning berisikan 3 (tiga) bundel print out slide aturan Dirjen Pajak.
- 4) 1 (satu) buah buku warna orange daftar tanggungan pengobatan tahun 2015 KOMURA.
- 5) 1 (satu) bundel daftar anggota Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) tahun 2010.
- 6) 1 (satu) buah buku warna hijau daftar tanggungan pengobatan tahun 2013 TKBM KOMURA.
- 7) 1 (satu) buah map hijau kuning berisikan 1 (satu) bundel daftar pendidikan terakhir anggota Koperasi KOMURA.
- 8) 1 (satu) buah map batik warna coklat berisikan 1 (satu) bundel sertifikat dan penghargaan kepada Koperasi TKBM KOMURA.
- 9) 1 (satu) buah map warna kuning berisikan 1 (satu) bundel foto copy KTP anggota Koperasi TKBM KOMURA, daftar nama dan nomor KTP dan lampiran surat perintah berlayar.
- 10) 1 (satu) buah map warna coklat berisikan 1 (satu) bundel Kuisioner Koperasi tahun 2012, 1 (satu) bundel foto copy Kuisioner tahun 2012 sisa hasil usaha (SHU) dan Neraca perbandingan SHU tahun 2009-2011, 1 (satu) bundel profil

Halaman 43 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- calon Koperasi skala besar, 1 (satu) bundel print out slide workshop perpajakan, 1 (satu) bundel KLU wajib pajak 2003.
- 11) 1 (satu) bundel arsip pelimpahan mutasi Koperasi TKBM Samudera Sejahtera tahun 1999 – 2001.
 - 12) 1 (satu) buah buku warna Pink daftar tanggungan pengobatan tahun 2015.
 - 13) 1 (satu) buah buku catatan warna coklat.
 - 14) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel fotocopy kartu keluarga dan KTP anggota Koperasi TKBM Samudera Sejahtera.
 - 15) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar speedboat dan longboat bulan Agustus dan September tahun 2014.
 - 16) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat Perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan April 2015.
 - 17) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar Speedboat dan Longboat bulan Juni dan Juli tahun 2015.
 - 18) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Maret dan April 2016.
 - 19) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan September 2015.
 - 20) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan Juni 2015.
 - 21) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei 2016.

Halaman 44 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- 22) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan April 2016.
- 23) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan Juli 2016.
- 24) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan Juni 2016.
- 25) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Juli dan Agustus 2016.
- 26) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Agustus dan September 2016.
- 27) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan September dan Oktober 2016.
- 28) 1 (satu) buah map warna Hijau berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Juli dan Agustus 2015.
- 29) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Oktober dan Nopember 2015.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudra Sejahtera (KOMURA).

Dari ruang rapat lantai 2 dari 2011 s/d 2017:

- 1) 1 (satu) bundel Pinjaman Gaji pendahuluan tahun 2011.
- 2) 1 (satu) bundel Kwitansi penagihan tahun 2011.
- 3) 1 (satu) bundel Tagihan Unit Usaha Transport tahun 2011.
- 4) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan tahun 2012.
- 5) 1 (satu) bundel Kwitansi penagihan tahun 2012.

Halaman 45 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel Kwitansi penagihan tahun 2013
- 7) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan tahun 2013.
- 8) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2013.
- 9) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2014.
- 10) 1 (satu) bundel Kwitansi penagihan tahun 2014.
- 11) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan 2014.
- 12) 1 (satu) bundel Nota Tagihan transport tahun 2015.
- 13) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan tahun 2015.
- 14) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan tahun 2015.
- 15) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2015.
- 16) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2016.
- 17) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan tahun 2016.
- 18) 1 (satu) bundel Nota tagihan Januari – Maret 2017.
- 19) 1 (satu) bundel Kwitansi penagihan Januari – Maret 2017.
- 20) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan Januari – Maret 2017.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudra Sejahtera (KOMURA).

Dari ruang kerja H. JAFAR:

- 1) 1 (satu) map berisikan Rekap laporan tagihan lokal.
- 2) 1 (satu) buah buku Agenda Kepala.
- 3) 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas tahun 2014.
- 4) 1 (satu) buah map berisikan permohonan menjadi anggota Koperasi atas nama ARMAN.
- 5) 1 (satu) buah map berisikan permohonan menjadi anggota Koperasi atas nama MUHAMMAD AHYAR NUR YAHYA.
- 6) 1 (satu) buah map berisikan permohonan menjadi anggota Koperasi atas nama RUSDIANSYAH.
- 7) 2 (dua) lembar tarif bongkar muat tahun 2014.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudra Sejahtera (KOMURA).

Halaman 46 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari Arsip sekretariat:

- 1) 1 (satu) bundel Blanko surat persetujuan kerja.
- 2) 1 (satu) lembar daftar bongkar muat.
- 3) 1 (satu) bundel foto copy keputusan Kepala Kantor adpel Samarinda tentang penetapan tarif.
- 4) 1 (satu) bundel foto copy keputusan Kepala Kantor adpel Samarinda tentang penetapan hasil Kesepakatan bersama.
- 5) 1 (satu) lembar Susunan pengawas dan Pengurus Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 6) 1 (satu) bundel Art Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda.
- 7) 1 (satu) bundel foto copy Akta Perubahan Koperasi.
- 8) 1 (satu) buah buku foto copy akta perubahan Koperasi.
- 9) 1 (satu) buah buku daftar pengurus Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 10) 1 (satu) buah buku daftar pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda.

Dari Meja Pak FAMILYANTO:

- 1) 1 (satu) buah buku Notulen Rat dan Rapat.
- 2) 1 (satu) buah buku daftar hadir rapat.
- 3) 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda tahun 2015.
- 4) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda tahun 2014.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

Dari Operasional KOMURA:

- 1) 5 (lima) bundel Laporan Operasional Koperasi.

Halaman 47 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

4. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu:
- 1). 1 (satu) Laptop merek Thosiba warna Abu-abu.
 - 2). 1 (satu) Kartu Anggota Koperasi TNKB Samudera Sejahtera Komura Pelabuhan Samarinda An. H.DWI HARI.W.
 - 3). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek.1480009802540 An.DWI HARI WINARNO.
 - 4). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Muamalat No. Rek.0206110778 An.DWI HARI WINARNO.
 - 5). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Artha Graha No. Rek.2303204507 An.DWI HARI WINARNO.
 - 6). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega No. Rek.02234002022278 An.DWI HARI WINARNO.
 - 7). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon No. Rek.003598220865 An.DWI HARI WINARNO.
 - 8). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah No. Rek.1351351353 An.DWI HARI WINARNO.
 - 9). 3 (tiga) buah buku tabungan Bank Bukopin No. Rek.1711007751 An.H.DWI HARI WINARNO.
 - 10). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bukopin No. Rek.1901055919 An.H.DWI HARI WINARNO.
 - 11). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah No. Rek.7050752148 An.AJI NARENDRA AGUNG TRIASA BH.
 - 12). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah No. Rek.7050884761 An.AJI NARENDRA AGUNG TRIASA BH.
 - 13). 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek.008201000788567 An.DWI HARI WINARNO.
 - 14). 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek.008201001427508 An.DWI HARI WINARNO.
 - 15). 2 (dua) lembar Surat Kuasa No. 0052.SK./K/-TKBM/IV/2008 tanggal 15 April 2008 tentang pembukaan Rekening.

Halaman 48 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16). 1 (satu) buah map kuning berisi 2 (dua) lembar Surat Permohonan Tambahan Kredit No.0056.PMK-TKBM/IV/2008, tanggal 17 April 2008.
- 17). 1 (satu) buah map hitam berisi Surat Custodian Service No.14621 dari Bank BRI dan Surat Ringkasan Poto Folio Bank BRI.
- 18). 1 (satu) buah buku besar mutasi SKPT.
- 19). 1 (satu) bendel kwitansi pinjaman kepada anggota koperasi.
- 20). 1 (satu) buah folder warna kuning berisi:
 - a).Rekening Koran Bank Bukopin No. Rek. 1000020 172 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
 - b).Rekening Koran Bank Bukopin No. Rek. 1000043 172 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
 - c).Rekening Koran Bank Bukopin No. Rek. 1901200 418 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
 - d).Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1901219002020096 sebesar Rp11.390.000,00 tertanggal 3 Juni 1994 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
 - e).Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517237 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp15.000.000.000,00 tanggal 9 Januari 2017 s/d 9 Februari 2017.
 - f). Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517239 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp15.000.000.000,00 tanggal 16 Januari 2017 s/d 16 Februari 2017.
 - g).Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517243 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp15.000.000.000,00 tanggal 23 Januari 2017 s/d 23 Februari 2017.
 - h).Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517247 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp15.000.000.000,00 tanggal 9 Januari 2017 s/d 9 Februari 2017.
 - i). Laporan Transaksi Rek Giro BRI An. Koperasi Samudera Sejahtera No.00000082 01 000522 30 1.

Halaman 49 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005431 40 8 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp8.000.000.000,00 tanggal 28 Juli 2016 s/d 28 Januari 2017.
- k). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005489 40 1 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp5.000.000.000,00 tanggal 21 September 2016 s/d 21 Maret 2017.
- l). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005562 40 3 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 24 Nopember 2016 s/d 24 Mei 2017.
- f). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005565 40 1 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 28 Nopember 2016 s/d 28 Mei 2017.
- g). Laporan Transaksi Rek. Giro BRI An. Koperasi Samudera Sejahtera No. 0448 01 000054 30 2.
- h). Deposito Berjangka BRI 2 No. Rek. 0000448 01 000255 40 3 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp12.500.000.000,00 tanggal 20 Juli 2016 s/d 20 Januari 2017.
- i). Deposito Berjangka BRI 2 No. Rek. 0000448 01 000305 40 2 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp12.500.000.000,00 tanggal 20 Januari 2017 s/d 20 Februari 2017.
- j). Rekening Koran BTN No. Rek. 00020 01 30 000493 4 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- k). Rekening Koran BTN No. Rek. 00020 01 30 000431 6 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- l). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003095 8 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 19 September 2013.
- m). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003538 0 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp23.000.000.000,00 tanggal 4 Pebruari 2015.

Halaman 50 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003593 2
An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp20.000.000.000,00 tanggal 20 Mei 2015.
- o). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003787 9
An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp10.000.000.000,00 tanggal 15 Desember 2015.
- p). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003789 5
An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp7.126.408.066,00 tanggal 16 Desember 2015.
- q). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003801 1
An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp31.000.000.000,00 tanggal 8 Januari 2016.
- r). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 004040 8
An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp20.000.000.000,00 tanggal 23 Desember 2016.
- s). Rekening Koran BPD Kalimantan Timur No. Rek.
0011536242 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- t). Rekening Koran Bank Permata No. Rek. 5786 049999 An.
Koperasi Samudera Sejahtera.
- u). Rekening Koran Bank Mandiri Syariah No. Rek. 1181181188
An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- v). Rekening Koran Bank Mandiri Syariah No. Rek. 1191191192
An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- 21). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 0056 01 40 1 An.
Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp3.500.000.000,00
tanggal 6 Januari 2017 s/d 6 April 2017.
- 22). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 206901000288408 An.
Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp1.500.000.000,00
tanggal 17 Pebruari 2017 s/d 17 Maret 2017.

Dikembalikan kepada DWI HADI WINARNO.

- 23). 1 (satu) buah Asli Surat Keputusan Kepala Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda

Halaman 51 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: KU.501/II/2/KSOP.SMD-2014, tentang Penetapan Tarif Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) tanggal 10 Maret 2014.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

5. DISITA dari saksi HADERAN SAAL yaitu:

- 1) 1 (satu) buah buku Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Nomor : KU.501/II/2/KSOP.SMD-2014 tentang Penetapan Tarif Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) Pelabuhan Samarinda tahun 2014.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

- 1) 1 (satu) bundel bonggol Cek dalam plastik.
- 2) 1 (satu) bundel bukti pengeluaran harian.
- 3) 1 (satu) buah buku pembukaan pembayaran PBM.
- 4) 2 (dua) bundel rekening koran Bank Bukopin.
- 5) 1 (satu) bundel tagihan pajak.
- 6) 1 (satu) bundel laporan Deposito BRI.
- 7) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2011.
- 8) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2012.
- 9) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2013.
- 10) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2015.
- 11) 1 (satu) bundel daftar piutang OPP-OPT tahun 2015.
- 12) 1 (satu) bundel buku Asuransi tahun 2015.
- 13) 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit tahun 2015.
- 14) 1 (satu) bundel Rekening Koran 2016.
- 15) 1 (satu) bundel Kredit Bank tahun 2013-2014.
- 16) 2 (dua) bundel pinjaman gaji.

Dikembalikan kepada DWI HADI WINARNO.

- 1) 1 (satu) Unit CPU Computer.

Halaman 52 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

6. DISITA dari saksi ANSHAR MADJID yaitu:

- 1) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2010.
- 2) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2011.
- 3) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2012.
- 4) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2013.
- 5) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2014.
- 6) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2015.
- 7) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT.Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2016.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

7. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu:

- 1) 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG S7 warna hitam, type : SM-G935FD berikut kartu sim card Simpati Nomor : 08255585016.

Dikembalikan kepada DWI HARI WINARNO.

8. DISITA dari saksi ARIEF DENNY NUGROHO yaitu:

- 1) 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Pekerjaan Jasa Bongkar Muat, Nomor : 1/PLM-MHU/2015, tanggal 1 Juni 2015, berikut Amandemen I tertanggal 1 Oktober 2015 dan Amandemen ke II tertanggal 31 Mei 2016.
- 2) 1 (satu) bendel foto copy bukti tagihan dan transfer pembayaran periode Juni 2015 s/d Februari 2017.

Dikembalikan kepada ARIEF DENNY NUGROHO.

Halaman 53 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



9. DISITA dari saksi ANSHAR MADJID yaitu:

- 1) 1 (satu) bundel foto copy dokumen bukti data pembayaran dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran ke Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) periode tahun 2010 s/d tahun 2017.

Dikembalikan kepada ANSHAR MADJID.

10. DISITA dari saksi JAILANI Bin FAUZIE ACHMAD yaitu:

- 1) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Tarif OPP – OPT periode tahun 2010 s/d tahun 2015.
- 2) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Perjanjian Kontrak antara PT. Jembayan Muarabara dengan PBM (Perusahaan Bongkar Muat).
- 3) 1 (satu) bendel foto copy dokumen invoice pembayaran jasa bongkar muat periode tahun 2010 s/d Maret 2017.

Dikembalikan kepada JAILANI Bin FAUZIE ACHMAD.

11. DISITA dari saksi ALEXANDER HEPPY METRITAN yaitu:

- 1) 5 (lima) lembar foto copy dokumen penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Dakkar 4x4 AT warna Silver tahun 2016, KT-1372-NQ kepada sdr AJI NARENDRA AGUNG TRIASA B.

Dikembalikan kepada ALEXANDER HEPPY METRITAN.

12. DISITA dari saksi SUGORO MAHA PUTROSUSILO, S.Hut yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA B dan LINDA.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6472101101160003.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir info pelanggan listrik atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Usaha atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA.
- 5) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Karyawan dan Keterangan Pendapatan Karyawan.

Halaman 54 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir rincian transaksi tabungan Bank Mandiri nomor rekening : 14800111890902 atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA B.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Perjanjian Pembiayaan nomor : 083416200178 tanggal 25 April 2016.
- 8) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia nomor register 2016072764100141.

Dikembalikan kepada SUGORO MAHA PUTROSUSILO, S.Hut.

13. DISITA dari saksi AMBROSIUS DARE yaitu :

- 1) 1 (satu) buah buku warna merah jambu Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas pada Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2014.
- 2) 1 (satu) buah buku warna hijau Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas pada Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2015.

Dikembalikan kepada AMBROSIUS DARE;

14. DISITA dari saksi MAIMUNAH yaitu:

- 1) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No. Pol : KT-1278-WL, Warna abu-abu metalik, Noka : MHRGE8860EJ301543, Nosin : L15A77760281, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor : 0242354 dan kunci kontak mobil.
- 2) 1 (satu) unit mobil BMW No. Pol : KT-1278-WP, Warna coklat metalik, Noka : MHH3F5906DK946704, Nosin : A0880327, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor : K-00658091N dan Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor : 0034874 serta kunci kontak mobil.
- 3) 1 (satu) unit mobil Mini Cooper No. Pol : KT-1278-XI, Warna abu-abu metalik, Noka : MW263200CT205888, Nosin : A241J270, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor : J-04307138 dan kunci kontak mobil.
- 4) 1 (satu) unit mobil BMW No. Pol : KT-1278-MD, Warna abu-abu metalik, Noka : MHHVA77065K913497, Nosin : 1349J750,

Halaman 55 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor : L-01354101 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor : 0440013 serta kunci kontak mobil.

- 5) 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Land Cruiser No. Pol : B-458-DWI, Warna Hitam, Noka : JTMHV05JIC4095025, Nosin : 1VD0185852.
- 6) 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawazaki Ninja RR No. Pol : KT-7029-BH, Warna Putih (Warna Baru dicat) Warna BPKB Hitam, Noka : JKAKR150KSDA63774, Nosin : KR150EEA63774, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor : D-5158666N dan Kunci kontak sepeda motor.
- 7) 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : KT-6587-IU, Warna krem coklat, Noka : MH1JFK117FK208654, Nosin : JFL1E-1209498.
- 8) 1 (satu) unit Sepeda Motor Piaggio Liberty No. Pol : KT-6999-MI, Warna Coklat Perunggu, Noka : RP8M73210BV001555, Nosin : M734M2002679, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor : 0003169 serta Kunci kontak sepeda motor.
- 9) 3 (tiga) Unit Motor Trail Nomor 42 (Warna Putih-Orange), nomor 216 (Warna Orange) dan nomor 28 (Warna Hijau).

Dikembalikan kepada MAIMUNAH.

15. DISITA dari saksi RUDI, Amd.yaitu :
 - 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : KT-6587-IU, warna Krem Coklat, Noka: MH1JFK117FK208654, Nosin : JFL1E-1209498”;
16. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :
 - 1). 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jln. Mas Penghulu, Samarinda Kalimantan Timur.
17. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :
 - 1) 1 (satu) unit Rumah dan tanah yang terletak di Jln. Komura, Rt.30, Kel. Mesjid, Kec.Samarinda Seberang, Kab.Samarinda, Kalimantan Timur.



Dikembalikan kepada RUDI, A.Md.

18. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :

- 1) 1 (satu) unit Rumah dan tanah yang terletak di Jln. Harun Nafsi, Rt.22, Rapak Dalam, Samarinda, Kalimantan Timur.
- 2) 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor : 1133, 1134 dan 1135, Kel. Rapak dalam, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, atas nama H. DWI HARI WINARNO.
- 3) 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor : M.193 Kel.Purwajaya, Kec. Loa Janan Kutai Kalimantan Timur, dan Nomor : 1779 Kel.Purwajaya, Kec. Loa Janan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (KM 5 Kutai Kartanegara).
- 4) Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 80110893 yang diterbitkan oleh Camat Loa Janan Ilir, tanggal 13 September 2013 atas bidang tanah yang terletak di Jln. AM.Rifaddin, Rt.33, Kel.Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Samarinda Kalimantan Timur.
- 5) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 522, Kel. Mesjid, Kec. Samarinda Seberang, Kab. Samarinda, Kalimantan Timur atas tanah yang terletak di Jl.Komura (Eks. Jln. Patimura), Rt.30, Kel. Mesjid, Kec. Samarinda Seberang, Kab. Samarinda, Kalimantan Timur.

Dikembalikan kepada RUDI, A.Md.

19. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :

- 1) 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kel. Purwajaya, Kec. Loa Janan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (KM.5 Kutai Kartanegara).

Dikembalikan kepada RUDI, A.Md.

20. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :

- 1). 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. AM. Rifaddin, Rt.33, Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur.



Dikembalikan kepada RUDI, A.Md.

21. DISITA dari saksi JAYA IRWANI yaitu :

- 1) 3 (tiga) Bundel bukti pembayaran tahun 2014, 2015 dan 2016.

Dikembalikan kepada JAYA IRWANI.

22. DISITA dari saksi WIDJOKO LESTARIONO yaitu:

Dari PT. Dwi Karya Jasa Mandiri adalah :

- 1) 1 (satu) bundel Rekapan pembayaran PT.DKJM ke KOMURA tahun 2010 s/d 2016 beserta bukti pembayaran ke KOMURA.
- 2) 1 (satu) bundel Invoice PT.DKJM ke Shiper tahun 2010 s/d 2016.
- 3) Laporan bulanan kegiatan kapal 2015 s/d 2016.

Dari PT. Surya Pantai Loktuan adalah :

- 4) 1 (satu) bundel Rekapitulasi biaya KOMURA tahun 2012 s/d 2015.
- 5) 1 (satu) bundel Dokumen pendukung pelunasan biaya TKBM KOMURA.

Dikembalikan kepada WIDJOKO LESTARIONO.

23. DISITA dari saksi AGUNG WIBOWO, SE Bin yaitu :

- 1) 1 (satu) bundel Rekapan pembayaran PT.Adhiguna Putera ke KOMURA tahun 2010 s/d 2017”.

Dikembalikan kepada AGUNG WIBOWO, SE.

24. DISITA dari saksi BEDI SUSANTO, SE yaitu:

- 1) 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran kepada KOMURA pada pemuatan batu bara tahun 2010 s/d 2016, beserta lampiran bukti pembayaran.
- 2) 1 (satu) bundel Daftar pembayaran kepada KOMURA pada pemuatan Plywood tahun 2010 s/d 2016.

Dikembalikan kepada BEDI SUSANTO, SE.

25. DISITA dari saksi Dra. DEVI REVILTA yaitu :

- 1) 1 (satu) bundel invoice tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 .
- 2) Dokumen RKBM tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
- 3) 1 (satu) bundel Nota Kwitansi Komura.

Dikembalikan kepada Dra. DEVI REVILTA.



26. DISITA dari saksi AGUSTINUS NYARO yaitu:

- 1) 2 (dua) bundel Data Rekapitulasi Pembayaran TKBM dan Transport KOMURA Samarinda Vessel Gearless/Gundul tahun 2011 sampai dengan 2017.

Dikembalikan kepada AGUSTINUS NYARO.

27. DISITA dari saksi TONY SOETOPO yaitu :

- 1) 8 (delapan) bundel Rekapitan Pembayaran ke KOMURA sejak tahun 2011 sampai dengan 2017, beserta lampiran bukti pembayaran.

Dikembalikan kepada TONY SOETOPO.

28. DISITA dari saksi MUHAMMAD ACHSAN FAUZAN yaitu :

- 1) Daftar pembayaran dari PT. Budi Inti Rejeki bekerja sama dengan PT. Karya Lima Maritim kepada Komura pada pemuatan Batubara mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016.
- 2) Rekapitulasi pembayaran TKBM KOMURA mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 beserta bukti pembayaran dari PT. Budi Inti Rejeki bekerjasama dengan PT. Karya Lima Maritim kepada KOMURA.

Dikembalikan kepada MUHAMMAD ACHSAN FAUZAN.

29. DISITA dari saksi STEFANUS TRILAKSONO BUDIRAHARJO yaitu :

- 1) 1 (Satu) bundel Rekapitulasi Pembayaran TKBM KOMURA Pelabuhan Samarinda.

Dikembalikan kepada STEFANUS TRILAKSONO BUDIHARJO.

30. DISITA dari saksi ERWIN SULISTIYONO, SE yaitu :

- 1) Rekapitulasi pembayaran TKBM KOMURA periode tahun 2010 sampai dengan bulan Maret 2017.
- 2) 1 (satu) bundel Invoice dari KOMURA periode tahun 2010 s/d 2017.
- 3) 1 (satu) bundel Transfer ke KOMURA.
- 4) 1 (satu) bundel RKBM (Rencana Kerja Bongkar Muat).

Dikembalikan kepada ERWIN SULISTIYONO, SE.

31. DISITA dari saksi LILIK ZULZILAH yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel buku Akta Perubahan Koperasi (Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat) Nomor : 130/BH/PAD/KWK.17/VII/96, tanggal 02 Juli 1996.

Dikembalikan kepada LILIK ZULZILAH.

32. DISITA dari saksi ADIANTO LAUWINATA yaitu :

- 1) 4 (empat) bundel bukti pembayaran periode bulan Nopember 2013 sampai dengan Desember 2016.

Dikembalikan kepada ADIANTO LAUWINATA.

33. DISITA dari saksi HERWINDO yaitu:

- 1) Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dikembalikan kepada HERWINDO.

34. DISITA dari saksi NGATNO PRABOWO yaitu:

- 1). Uang sebesar Rp3.675.377.797,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Dikembalikan kepada NGATNO PRABOWO.

35. DISITA dari saksi NGATNO PRABOWO yaitu:

- 1). 1 (Satu) bundle foto copy laporan dan risalah rapat pembahasan upah TKBM di Terminal Petikemas Palaran.
- 2). 1 (Satu) bundle foto copy Keputusan bersama Dirjen Perhubungan laut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidang kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor : UM.003/41/2/DJPL-11, nomor: 93/DJPPk/XII/2011 dan nomor: 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan tanggal 29 Desember 2011.

Dikembalikan kepada NGATNO PRABOWO.

36. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM (BPD Kaltim) yaitu :

- 1) Uang sebesar Rp4.225.976.186,13 (empat miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus

Halaman 60 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh enam rupiah koma tiga belas sen) yang ada di Bank BPD Kaltim nomor : 0011536242 an. KOMURA.

Dikembalikan kepada NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM.

37. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM (BPD Kaltim) yaitu :

- 1) Uang sebesar Rp336.427,29 (tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah koma dua puluh sembilan sen) yang ada di Bank BPD Kaltim nomor : 0012470941 an. JAFAR ABDUL GAFFAR.
- 2) Uang sebesar Rp18.814.630,00 (delapan belas juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) yang ada di Bank BPD Kaltim nomor : 0011577555 an. JAFAR ABDUL GAFFAR.

Dikembalikan kepada NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM.

38. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM (BPD Kaltim) yaitu :

1. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening simpeda BPD Kaltim dengan nomor rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir permohonan pembukaan rekening Giro BPD Kaltim dengan nomor rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR
3. 4 (empat) lembar asli surat pimpinan BPD Kaltim Kantor Cabang samarinda nomor : 1304/B-5/BPD-KCU/VI/2017, tanggal 7 Juni 2017 perihal pemblokiran rekening atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
4. 1 (satu) bundle asli rekening Koran BPD Kaltim Cabang Utama samarinda nomor rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR, periode 5 Nopember 2004 s/d 1 Juni 2017.
5. 1 (satu) bundle asli rekening Koran Giro BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda nomor rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR, periode 29 Juni 2015 s/d 1 Juni 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai dan permohonan pengiriman uang dari nomor rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
7. 13 (tiga belas) lembar fotocopy legalisir Cek BPD Kaltim dari Rekening Giro nomor rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR berikut fotocopy identitas yang melakukan pencairan Cek.

Dikembalikan kepada NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM.

39. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO (BPD Kaltim) sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 18 April 2017 yaitu:
 1. 1 (satu) bundle rekening Koran Asli Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan rekening nomor : 0011536242 atas nama Komura Divisi Angkutan, Mutasi Rekening tanggal 13 September 2002 s/d 4 April 2017.
 2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir berkas pembukaan rekening Giro Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan rekening nomor : 0011536242 atas nama Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) Samarinda.
 3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor : M000539135, tanggal 30 Maret 2017.
 4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor : M000539136, tanggal 31 Maret 2017.
 5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor : M000539137, tanggal 3 April 2017.
 6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor : M000539138, tanggal 4 April 2017.

Dikembalikan kepada NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM.

40. DISITA dari saksi BANK BRI Pusat atas nama KOMURA yaitu :
 - 1) Rekening nomor : 008201005431408 senilai Rp8.000.000.000,00.
 - 2) Rekening nomor : 008201005489401 senilai Rp5.000.000.000,00.

Halaman 62 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Rekening nomor : 008201005562403 senilai
Rp10.000.000.000,00.
- 4) Rekening nomor : 008201005565401 senilai
Rp10.000.000.000,00.
- 5) Rekening nomor : 000044801000255403 senilai
Rp12.500.000.000,00.
- 6) Rekening nomor : 000044801000305402 senilai
Rp12.500.000.000,00.
- 7) Rekening nomor : 008201005601401 senilai
Rp3.500.000.000,00.
- 8) Rekening nomor : 206901000288408 senilai
Rp1.500.000.000,00.

Dikembalikan kepada BRI Pusat atas nama KOMURA.

41. DISITA dari saksi BANK SYARIAH MANDIRI atas nama KOMURA sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 24 April 2017 yaitu:

- 1) Rekening nomor: 1181181188 senilai Rp509.825.131,00.
- 2) Rekening nomor: 1191191192 senilai Rp 944.910,00.

Dikembalikan kepada BANK SYARIAH MANDIRI atas nama KOMURA.

42. DISITA dari saksi SETIANINGSIH yaitu :

- 1) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Tabungan Nomor: 0002001540012789 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 2) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Tabungan Nomor: 0002001500339430 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 3) 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BTN Giro Nomor: 0002001300004926 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400040466 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2017.
- 5) 5 (lima) lembar rekening Koran Bank BTN Giro Nomor: 0002001300004334 an. Koperasi Samudera Sejahtera periode tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 6) 10 (sepuluh) lembar rekening Koran Bank BTN Giro Nomor: 0002001300004316 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 7) 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400030958 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017.
- 8) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400035380 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017.
- 9) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400035882 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2017.
- 10) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400037879 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017.
- 11) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400037895 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017.
- 12) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400038011 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera

Halaman 64 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



periode tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017.

- 13) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400040408 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2017.

Dikembalikan kepada SETIANINGSIH.

43. DISITA dari saksi NG OEY MEI ING yaitu :

- 1) Foto copy KTP nomor NIK : 6472021105580004 atas nama DWI HARI WINARNO.

Dikembalikan kepada terdakwa DWI HARI WINARNO.

- 1) Foto copy slip setoran tunai senilai Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah).
- 2) Foto copy formulir data nasabah dan pembukaan rekening tabungan SUPER COMBO.
- 3) Foto copy formulir data nasabah dan pembukaan rekening tabungan PRIMADOLLAR.
- 4) Print out rekening Koran atas nama DWI HARI WINARNO dengan nomor rekening 003598220865 periode 27 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.
- 5) Print out rekening Koran atas nama DWI HARI WINARNO dengan nomor rekening 003598220931 periode 27 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.
- 6) Print out rekening Koran atas nama DWI HARI WINARNO dengan nomor rekening 003598421190 periode 4 Mei 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.

Dikembalikan kepada terdakwa DWI HARI WINARNO.

44. DISITA dari saksi SHAFIRA yaitu:

1. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000020172.

Halaman 65 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



2. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000020172, periode Januari 2010 s/d April 2017.
3. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000043172.
4. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000043172, periode Januari 2010 s/d Mei 2017.
5. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109106.
6. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517243 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 23.
7. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109112.
8. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517247 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 31.
9. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109092.
10. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517237 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 09.

Halaman 66 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



11. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109097.
12. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517239 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 16.
13. Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Koperasi Buruh Karyawan Maritim Indonesia Nomor : 898/BH/15 tanggal 1 Februari 1986;
14. Fotokopi sesuai asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pekerja Maritim Indonesia Nomor: 898a/BH/XVI/VI/8 tanggal 24 Juni 1989.
15. Fotokopi sesuai asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudra Sejahtera Nomor: 898b/BH/XVI/V/ 1990 tanggal 21 Mei 1990.
16. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Tabungan atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1901200418.
17. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Tabungan atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1901200418, periode September 2012 s/d Januari 2017.
18. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Tabungan atas nama DWI HARI WINARNO nomor rekening 1901055915;
19. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Tabungan atas nama DWI HARI WINARNO nomor rekening 1901055915, periode Juni 2011 s/d April 2017.
20. Fotokopi sesuai asli Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera tanggal 6 April 1991.
21. Fotokopi sesuai asli KTP atas nama HAFRIANSYAH, NIK. 347/III/3/1988, Comp. Yuka No 09, RT 12 Kel. Mesjid, Kec. Samarinda Seberang.

Halaman 67 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi sesuai asli SIM atas nama HASAN BUDIMAN, No SIM: 8896/Smd/LL/8I/XI/85, Jalan Limau No E/1, Samarinda.
23. Fotokopi sesuai asli KTP atas nama H. HADERAN SAAL, NIK: 8117/II-5/1988, Alamat : Jl. Hidayatullah GG. H. Bhakti Samarinda.
24. Fotokopi sesuai asli NPWP atas nama KOPERASI SAMUDERA SEJAHTERA No. Reg: 15001001722.

Dikembalikan kepada SHAFIRA

45. DISITA dari saksi ENDAH PRASETYAWATI yaitu:
 - 1) 1 (satu) buah Odner warna Merah yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen identitas IDA LISMAYA ASTUTY dan dokumen pembukaan rekening Bank Mandiri Nomor Rekening: 1480080839999 atas nama KSU PEMUDA DEMOKRAT.
 - b. 1 (satu) bundel company profile koperasi serba usaha pemuda democrat Indonesia bersatu (KSU-PDIB) Samarinda.
 - c. 1 (satu) bundel contoh tandatangan nasabah perorangan BANK Mandiri nomor Rekening 1480005023539 atas nama NOOR ASRIANSYAH.
 - d. 1 (satu) bundel Identitas atas nama H. DWI HARI WINARNO dan kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan bank mandiri nomor rekening 1480011720672 atas nama DWI HARI WINARNO.
 - e. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bank Mandiri 1480009802540 atas nama DWI HARI WINARNO.
 - f. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bank Mandiri 1480009981310 atas nama DWI HARI WINARNO.

Halaman 68 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bank Mandiri 1480011720516 atas nama DWI HARI WINARNO.
 - h. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana bank Mandiri 1480004076769 atas nama DWI HARI WINARNO;
 - i. 1 (satu) bundel fotocopy buku Tabungan bank mandiri 1480004076769 atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana bank mandiri nomor rekening 1480004076769.
 - j. 1 (satu) Bundel fotocopy Rekening Koran bank mandiri nomor rekening 1480005023539 atas nama Noor asriansyah periode 1 Mei 2006 sampai 30 April 2017.
 - k. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran bank mandiri nomor rekening 1480036317777 atas nama Noor koperasi serba usaha periode 6 Januari 2016 sampai 30 April 2017.
 - l. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran bank mandiri nomor rekening 1480080839999 atas nama Noor koperasi serba usaha periode 6 Januari 2016 sampai 30 April 2017.
- 1 (satu) buah Odner warna Kuning yang terdiri dari:
- j) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480098069951 periode 7 Oktober 1998 sampai 30 April 2017.
 - k) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480007114575 atas nama HERY SUSANTO GUN periode 9 Januari 2009 sampai 30 April 2017.
 - l) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480098069951 atas nama HERY SUSANTO GUN periode 7 Oktober 1998 sampai 30 April 2017.

Halaman 69 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- m) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480011720672 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 8 April 2013 sampai 30 April 2017.
- n) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480011720516 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 8 April 2013 sampai 30 April 2017.
- o) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480009981310 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 5 September 2010 sampai 30 April 2017.
- p) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480004076769 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 17 November 2003 sampai 30 April 2017.
- q) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480005582831 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 3 Juli 2007 sampai 30 April 2017.
- r) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480009802540 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 15 Juni 2010 sampai 30 April 2017.

Dikembalikan kepada ENDAH PRASETYAWATI.

46. DISITA dari saksi RUSDI HAIKAL BASYAIB (Bank Mega) yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR dan KTP atas nama DIO ROSITA PUTRI.
- 2) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir formulir data nasabah perorangan nama nasabah : JAFAR ABDUL GAFFAR nomor CIF : J026775 cabang Samarinda.
- 3) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir transaksi LTKM Bank Mega nomor : STUO-1BU0225-000601-28052014 An. JAFAR ABDUL GAFFAR (JAG).
- 4) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir transaksi rekening Koran nomor rekening : 020580010116214, 020580027800003 dan 020580020162079 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.

Halaman 70 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- 5) 1 (satu) lembar dari pimpinan Bank Mega nomor : 015/NTOP/2017, tanggal 29 Mei 2017 perihal Surat tugas sebagai saksi.
- 6) 1 (satu) lembar dari pimpinan Bank Mega nomor : 011/NTOP/2017, tanggal 18 Mei 2017 perihal Surat tugas sebagai saksi.

Dikembalikan kepada RUSDI HAIKAL BASYAIB.

47. DISITA dari saksi JUNIANSYAH yaitu:

- 1). 1 (satu) unit CPU Merek POWER warna hitam.
- 2). 8 (delapan) buah buku Berita Acara Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 593.82/22 s/d 29 /PEMT atas nama SUSI ARISKA.
- 3). 9 (sembilan) buah buku Berita Acara Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 593.82/30, 32 s/d 39 /PEMT atas nama ODI JUNGGA PUTRA.
- 4). 1 (satu) map warna hijau berisikan 1 bendel Surat Keterangan Pelepaskan Hak Pengusaan Atas Tanah atas nama SUPADI kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH.

Dikembalikan kepada JUNIANSYAH.

- 5). 1 (satu) map warna kuning berisikan 1 bendel Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah atas nama TATI kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH, 1 bendel Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah atas nama H. MARJUKI kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH.

Dikembalikan kepada JUNIANSYAH.

- 6) 1 (satu) map AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWA No. 24 tanggal 27 Oktober 2013, dari Notaris Ni Putu Dewi Juwita Wiryastuti, SH, M.Kn.
- 7) 1 (satu) map warna hijau berisikan 1 bendel Berita Acara Pelepasan Penguasaan Atas Tanah atas nama M. KASENG kepada SUSI ARISKA (Istri dari sdr. H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH).



- 8). 1 (satu) map warna hijau berisikan 1 bendel Berita Acara Pelepaskan Pengusaan Atas Tanah atas nama SYARIFUDDIN kepada SUSI ARISKA (Istri dari H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH).
- 9). 1 (satu) map warna putih berisikan 1 bendel Surat Keterangan Pelepaskan Hak Pengusaan Atas Tanah atas nama H. IDRUS kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH.
- 10). 1 (satu) bendel Surat Keterangan Pengusaan Tanah (SKPT) atas nama Pemegang Hak sdr. H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH dengan luas 400 M2 terletak di Jl. Samarinda Handil Rt. 011.

Dikembalikan kepada JUNIANSYAH.

- 1). 1 (satu) tas kecil warna hitam berisikan slip gaji Komura Pelabuhan Samarinda
- 2). 2 (dua) bonggol Buku Cek yang sudah terpakai pada Bank Kaltim Nomor Seri : M0001 168101 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
- 3). 1 (satu) bonggol Buku Cek yang sudah terpakai pada Bank Mega Nomor Seri : AAA 156275 atas nama H. JAFAR ABDUL GAFFAR S.Sos

Dikembalikan kepada JUNIANSYAH.

- 1) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jenis Scooter atas nama SUSI ARISKA.

Dikembalikan kepada SUSI ARISKA.

1. 1 (satu) buah BPKB Mobil Harrier atas nama SIGIT PRAMONO.

Dikembalikan kepada SIGIT PRAMONO.

- 1) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor atas nama KEVIN KAMIL.

Dikembalikan kepada KEVIN KAMIL.

- 1) 1 (satu) buah BPKB Mobil Jeep atas nama JAKA NOR ILING

Dikembalikan kepada JAKA NOR ILING.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas pada RAT tahun buku 2011.
- 2). 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor : 0057-KET/K-TKBM/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 atas nama H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH.
- 3). 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara dari Authorized Dealer Of Mitsubishi PT. Mahakam Berlian Samjaya untuk 2 Unit Kend. L300 PU B TTS 034670 No. SPK 120575 atas nam JAFAR ABDUL GAFFAR : 0057-KET/K-TKBM/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 atas nam H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH sebesar Rp10.000.000,00,00.
- 4). 4 (empat) lembar Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : 478/SMD-PIMP/VI/2014, tanggal 4 Juni 2014 atas nama pemohon H. Jafar Abdul Gaffar, S. Sos, MH.
- 5). 4 (empat) lembar Kwitansi masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (terima dari sdr. NANO SUGIONO, Rp175.000.000,00, (terima dari H. Jafar A. Gaffar), Rp50.000.000,00 (terima dari H. Jafar Abdul Gafar, S. Sos, MH, Rp50.000.000,00.
- 6). 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Administarsi Pelabuhan Samarinda Nomor : KU.117/1/2/AD.SMD-2008, tanggal 23 Januari 2008, tentang Pembentukan Tim Peneliti Dan Perumus Tarif OPP/OPT Pelabuhan Samarinda tahun 2008.
- 7). 1 (satu) lembar Rekap pemakaian BBM Speed Komura Pelabuhan Samarinda (Kapal Gundul), per Desember 2011.
- 8). 3 (tiga) lembar Risalah Rapat pada hari Senin tanggal 12 September 2011, Tempat : Rupert Samudera Dit Lantas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kementriam Perhubungan.
- 9). 1 (satu) buah Map warna kuning Kutipan Risalah lelang dan lampirannya.

Halaman 73 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10). 1 (satu) buah amplop besar warna coklat berisikan asli dan foto copy Surat Pernyataan dari sdr. Muhammad Yusran, tertanggal 24 Mei 2014.

11). 1 (satu) bendel SPJ PPS tahun 2012.

Dikembalikan kepada H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH.

1) 1 (satu) bendel Surat Keterangan Tanah berikut peta dalam amplop besar warna coklat.

Dikembalikan kepada H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH.

48. DISITA dari terdakwa **H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH** yaitu:

1) 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia E90 warna hitam, Imei : 353659010593974.

Dikembalikan kepada H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH.

DISITA dari saksi H. IDRUS yaitu:

1) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran asli penjualan sebidang tanah di Jl. Ripadin seluas 30 Mx40M dari H. JAFAR ABDUL GAFFAR kepada H. IDRUS sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH.

• DISITA dari Terdakwa JAFAR ABDUL GAFFAR yaitu:

- 1) Tanah seluas 19.977,47 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 2) Tanah seluas 20.000 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 3) Tanah seluas 19.648,93 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 4) Tanah seluas 20.000 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 5) Tanah seluas 19.847,33 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 6) Tanah seluas 19.745,69 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Tanah seluas 10.315,82 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 8) Tanah seluas 16.601,51m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 9) Tanah seluas 20.000 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 10) Tanah seluas 9.912,38 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 11) Tanah seluas 20.000 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 12) Tanah seluas 19.985,64 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 13) Tanah seluas 19.667,89 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 14) Tanah seluas 9.294,67 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 15) Tanah seluas 19.683,78 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 16) Tanah seluas 19.062,94 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 17) Tanah seluas 19.857 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 18) Tanah seluas 20.000 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 19) Tanah seluas 10.478,61 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 20) Tanah seluas 400 m² yang berlokasi di Jl. Samarinda Handil Rt.011, Kel. Handil Baru Darat, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara.
- 21) Tanah yang berlokasi di Jl. Gunung Sambu Rt.011, Kel. Handil Baru Darat, Kec. Samboja Kutai Kartanegara.

Dikembalikan kepada H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH

Halaman 75 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 722 K/Pid.Sus/2018, tanggal 19 April 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 945/Pid.B/2017/PN Smr., tanggal 21 Desember 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa JAFAR ABDUL GAFFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" dan "Pencucian uang yang dilakukan beberapa kali secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. DISITA dari saksi WAHYUDI yaitu:
 - 1) 1 (satu) lembar Nota Penjualan Jasa PT. Pelabuhan Samudera Palaran Nomor 1703324349, nama perusahaan KSU. Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu tanggal 17 Maret 2017, senilai Rp2.342.516,00.
 - 2) 1 (satu) lembar Nota Penjualan Jasa PT. Pelabuhan Samudera Palaran Nomor 1703324350, nama perusahaan KSU. Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu tanggal 17 Maret 2017, senilai Rp2.907.242,00.

Halaman 76 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) lembar Delivery Order RLP-17-0001627 an. Cipta Maju Samarinda.
- 4) 1 (satu) lembar Delivery Order RLP-17-0001566 an. Cipta Maju Samarinda.

Seluruhnya dikembalikan ke PT PSP.

2. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu:

- 1) 1 (satu) map hijau berisi fotocopy dokumen tanah.
- 2) 1 (satu) map plastik merah berisi dokumen penerimaan dana kesra.
- 3) 1 (satu) map merah berisi kuitansi pelunasan motor Kawazaki.

Dikembalikan kepada DWI HARI WINARNO.

- 4) 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Jazz No. Pol: B-1278-WL a.n. MAEMUNAH.
- 5) 1 (satu) buah BPKB motor Piaggio Liberty No. Pol: KT-3399-M a.n. MAEMUNAH.

Dikembalikan kepada MAEMUNAH.

- 6) 1 (satu) map merah berisi slip gaji a.n. DWI H. WINARNO dan dokumen kuitansi pembayaran.
- 7) 1 (satu) map warna biru berisi dokumen PT. Mandiri Makmur Sejahtera.
- 8) 1 (satu) map biru berisi Surat Keterangan Pelimpahan Tanah.
- 9) 1 (satu) map kuning berisi struk ATM Mandiri, BNI dan bon upah a.n. H. DWI HARI WINARNO.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 10) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama ARIF CATURANGGA PAMUNGKAS No.9000011496388.

Dikembalikan kepada ARIF CATURANGGA PAMUNGKAS.

- 11) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama ATARIT ZULFIKAR WIRARAJA nomor 1480013774883.

Dikembalikan kepada ATARIT ZULFIKAR WIRARAJA.

3. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu:
Dari ruang Penagihan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel kuitansi penagihan ke Palaran bulan Agustus 2016.
- 2) 1 (satu) bundel kuitansi penagihan ke Palaran bulan September 2016.
- 3) 1 (satu) bundel kuitansi penagihan ke Palaran bulan Oktober 2016.
- 4) 1 (satu) bundel kuitansi penagihan Asli yang belum dibayar oleh Palaran bulan September 2016.
- 5) 1 (satu) bundel bukti DP dari PBM ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

Dikembalikan kepada DWI HARI WINARNO.

- 6) 1 (satu) buah map warna hijau dari PBM ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) berisi uang tunai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar cek dan 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran.

Dirampas untuk Negara.

- 7) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (Komura).

Terlampir dalam berkas perkara.

- 8) 1 (satu) unit CPU Merk CG warna hitam biru.
- 9) Uang sejumlah Rp61.965.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Dari ruang Kasir:

- 1) 1 (satu) bundel bukti pembayaran pajak koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 2) 4 (empat) bundel kuitansi uang muka transport antaran atau jemputan.
- 3) 1 (satu) buah map warna merah yang berisikan 1 (satu) bundel rekapitulasi biaya gaji bulan Februari 2017 Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

Halaman 78 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah buku warna coklat pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 2 Januari 2014 – 31 Desember 2015.
- 5) 1 (satu) buah buku warna biru pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 2 Januari 2013 – 30 Desember 2013.
- 6) 1 (satu) buah buku warna biru pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 1 Januari 2010 – 22 Oktober 2013.
- 7) 1 (satu) buah buku warna orange pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 6 Januari 2016– 28 Desember 2012.
- 8) 1 (satu) buah buku warna coklat pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 4 Januari 2016 – 17 Maret 2017.
- 9) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 10) 1 (satu) bundel daftar piutang OPP-OPT dan transport PBM/ pelayaran periode bulan Juni 2014.
- 11) 1 (satu) buah buku warna hijau pembukuan DP dari PBM Barwil.
- 12) 1 (satu) buah buku warna ungu pembukuan pemotongan hutang dari personal ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 13) 1 (satu) buah buku warna orange rekapan uang muka transport antaran/jemputan.
- 14) 1 (satu) buah buku warna peach berisikan slip pembayaran stor panjar transportasi laut ke Bank BRI.
- 15) 1 (satu) buah buku warna coklat rekapan pembayaran gaji H. SAFRIE.
- 16) 1 (satu) buah buku warna biru pembukuan pembayaran hutang dari personal ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 17) 1 (satu) bundel Kuitansi pembayaran pinjaman H. SAFRIE unit 11 ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

Halaman 79 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) Uang tunai sejumlah Rp6.050.000.000,00 (enam miliar lima puluh juta rupiah).
- 19) 1 (satu) unit CPU merk HP warna Silver/Abu-abu hitam.

Dirampas untuk Negara.

Dari ruang rapat lantai 2:

- 1) 1 (satu) buah map warna kuning berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar speaboat dan longboat.
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy pemotongan pajak penghasilan.
- 3) 1 (satu) map plastik warna kuning berisikan 3 (tiga) bundel print out slide aturan Dirjen Pajak.
- 4) 1 (satu) buah buku warna orange daftar tanggungan pengobatan tahun 2015 KOMURA.
- 5) 1 (satu) bundel daftar anggota Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) tahun 2010.
- 6) 1 (satu) buah buku warna hijau daftar tanggungan pengobatan tahun 2013 TKBM KOMURA.
- 7) 1 (satu) buah map hijau kuning berisikan 1 (satu) bundel daftar pendidikan terakhir anggota Koperasi KOMURA.
- 8) 1 (satu) buah map batik warna coklat berisikan 1 (satu) bundle sertifikat dan penghargaan kepada Koperasi TKBM KOMURA.
- 9) 1 (satu) buah map warna kuning berisikan 1 (satu) bundel fotocopy KTP anggota Koperasi TKBM KOMURA, daftar nama dan nomor KTP dan lampiran surat perintah berlayar.
- 10) 1 (satu) buah map warna coklat berisikan 1 (satu) bundel Kuisioner Koperasi tahun 2012, 1 (satu) bundel fotocopy Kuisioner tahun 2012 sisa hasil usaha (SHU) dan Neraca perbandingan SHU tahun 2009-2011, 1 (satu) bundel profil calon Koperasi skala besar, 1 (satu) bundel print out slide workshop perpajakan, 1 (satu) bundel KLU wajib pajak 2003.
- 11) 1 (satu) bundel arsip pelimpahan mutasi Koperasi TKBM Samudera Sejahtera tahun 1999 – 2001.

Halaman 80 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- 12) 1 (satu) buah buku warna pink daftar tanggungan pengobatan tahun 2015.
- 13) 1 (satu) buah buku catatan warna coklat.
- 14) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel fotocopy Kartu Keluarga dan KTP anggota Koperasi TKBM Samudera Sejahtera.
- 15) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar speedboat dan longboat bulan Agustus dan September tahun 2014.
- 16) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat Perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan April 2015.
- 17) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar Speedboat dan Longboat bulan Juni dan Juli tahun 2015.
- 18) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Maret dan April 2016.
- 19) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan September 2015.
- 20) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan Juni 2015.
- 21) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei 2016.
- 22) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan April 2016.

Halaman 81 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- 23) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan Juli 2016.
- 24) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan Juni 2016.
- 25) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Juli dan Agustus 2016.
- 26) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Agustus dan September 2016.
- 27) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan September dan Oktober 2016.
- 28) 1 (satu) buah map warna Hijau berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Juli dan Agustus 2015.
- 29) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Oktober dan November 2015.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

Dari ruang rapat lantai 2 dari 2011 s/d 2017:

- 1) 1 (satu) bundel Pinjaman Gaji pendahuluan tahun 2011.
- 2) 1 (satu) bundel kuitansi penagihan tahun 2011.
- 3) 1 (satu) bundel Tagihan Unit Usaha Transport tahun 2011.
- 4) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan tahun 2012.
- 5) 1 (satu) bundel kuitansi penagihan tahun 2012.
- 6) 1 (satu) bundel kuitansi penagihan tahun 2013.
- 7) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan tahun 2013.
- 8) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2013.

Halaman 82 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- 9) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2014.
- 10) 1 (satu) bundel kuitansi penagihan tahun 2014.
- 11) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan 2014.
- 12) 1 (satu) bundel Nota Tagihan Transport tahun 2015.
- 13) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan tahun 2015.
- 14) 1 (satu) bundel kuitansi penagihan tahun 2015.
- 15) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2015.
- 16) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2016.
- 17) 1 (satu) bundel kuitansi penagihan tahun 2016.
- 18) 1 (satu) bundel Nota tagihan Januari – Maret 2017.
- 19) 1 (satu) bundel Kuitansi penagihan Januari – Maret 2017.
- 20) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan Januari–Maret 2017.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

Dari ruang kerja H. JAFAR:

- 1) 1 (satu) map berisikan Rekap laporan tagihan lokal.
- 2) 1 (satu) buah buku Agenda Kepala.
- 3) 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas tahun 2014.
- 4) 1 (satu) buah map berisikan permohonan menjadi anggota Koperasi atas nama ARMAN.
- 5) 1 (satu) buah map berisikan permohonan menjadi anggota Koperasi atas nama MUHAMMAD AHYAR NUR YAHYA.
- 6) 1 (satu) buah map berisikan permohonan menjadi anggota Koperasi atas nama RUSDIANSYAH.
- 7) 2 (dua) lembar tarif bongkar muat tahun 2014.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

Dari Arsip Sekertariat:

- 1) 1 (satu) bundel blanko surat persetujuan kerja.
- 2) 1 (satu) lembar daftar bongkar muat.

Halaman 83 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel fotocopy keputusan Kepala Kantor Adpel Samarinda tentang penetapan tarif.
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy keputusan Kepala Kantor Adpel Samarinda tentang penetapan hasil kesepakatan bersama.
- 5) 1 (satu) lembar Susunan Pengawas dan Pengurus Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 6) 1 (satu) bundel Art Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda.
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perubahan Koperasi.
- 8) 1 (satu) buah buku fotocopy Akta Perubahan Koperasi.
- 9) 1 (satu) buah buku daftar pengurus Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 10) 1 (satu) buah buku daftar pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

Dari Meja Pak FAMILYANTO:

- 1) 1 (satu) buah buku Notulen Rat dan Rapat.
- 2) 1 (satu) buah buku daftar hadir rapat.
- 3) 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda tahun 2015.
- 4) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda tahun 2014.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

Dari Operasional KOMURA:

- 1) 5 (lima) bundel Laporan Operasional operasi.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

4. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu:

Halaman 84 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) Laptop merek Thosiba warna Abu-abu.
- 2) 1 (satu) Kartu Anggota Koperasi TNKB Samudera Sejahtera Komura Pelabuhan Samarinda An. H. DWI HARI W.
- 3) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek. 1480009802540 An. DWI HARI WINARNO.
- 4) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Muamalat No. Rek. 0206110778 An. DWI HARI WINARNO.
- 5) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Artha Graha No. Rek. 2303204507 An. DWI HARI WINARNO.
- 6) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega No. Rek. 02234002022278 An. DWI HARI WINARNO.
- 7) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon No. Rek. 003598220865 An. DWI HARI WINARNO.
- 8) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah No. Rek. 1351351353 An. DWI HARI WINARNO.
- 9) 3 (tiga) buah buku tabungan Bank Bukopin No. Rek. 1711007751 An. H. DWI HARI WINARNO.
- 10) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bukopin No. Rek. 1901055919 An. H. DWI HARI WINARNO.
- 11) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah No. Rek. 7050752148 An. AJI NARENDRA AGUNG TRIASA BH.
- 12) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah No. Rek. 7050884761 An. AJI NARENDRA AGUNG TRIASA BH.
- 13) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek. 008201000788567 An. DWI HARI WINARNO.
- 14) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek. 008201001427508 An. DWI HARI WINARNO.
- 15) 2 (dua) lembar Surat Kuasa No. 0052.SK./K/-TKBM/IV/2008 tanggal 15 April 2008 tentang pembukaan Rekening.
- 16) 1 (satu) buah map kuning berisi 2 (dua) lembar Surat Permohonan Tambahan Kredit No. 0056.PMK-TKBM/IV/2008, tanggal 17 April 2008.

Halaman 85 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) 1 (satu) buah map hitam berisi Surat Custodian Service No. 14621 dari Bank BRI dan Surat Ringkasan Foto Folio Bank BRI.

18) 1 (satu) buah buku besar mutasi SKPT.

19) 1 (satu) bendel kuitansi pinjaman kepada anggota koperasi.

20) 1 (satu) buah folder warna kuning berisi:

a) Rekening Koran Bank Bukopin No. Rek. 1000020 172 An. Koperasi Samudera Sejahtera.

b) Rekening Koran Bank Bukopin No. Rek. 1000043 172 An. Koperasi Samudera Sejahtera.

c) Rekening Koran Bank Bukopin No. Rek. 1901200 418 An. Koperasi Samudera Sejahtera.

d) Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1901219002020096 sebesar Rp11.390.000,00 tertanggal 3 Juni 1994 An. Koperasi Samudera Sejahtera.

Dikembalikan kepada DWI HARI WINARNO.

e) Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517237 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp15.000.000.000,00 tanggal 9 Januari 2017 s/d 9 Februari 2017.

f) Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517239 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp15.000.000.000,00 tanggal 16 Januari 2017 s/d 16 Februari 2017.

g) Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517243 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp15.000.000.000,00 tanggal 23 Januari 2017 s/d 23 Februari 2017.

h) Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517247 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp15.000.000.000,00 tanggal 9 Januari 2017 s/d 9 Februari 2017.

Dirampas untuk Negara.

i) Laporan Transaksi Rek Giro BRI An. Koperasi Samudera Sejahtera No.00000082 01 000522 30 1.

Halaman 86 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j) Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005431 40 8
An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp8.000.000.000,00 tanggal 28 Juli 2016 s/d 28 Januari
2017.
- k) Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005489 40 1
An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp5.000.000.000,00 tanggal 21 September 2016 s/d 21
Maret 2017.
- l) Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005562 40 3
An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp10.000.000.000,00 tanggal 24 November 2016 s/d 24 Mei
2017.
- m) Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005565 40 1
An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp10.000.000.000,00 tanggal 28 November 2016 s/d 28 Mei
2017.
- n) Laporan Transaksi Rek. Giro BRI An. Koperasi Samudera
Sejahtera No. 0448 01 000054 30 2.
- o) Deposito Berjangka BRI 2 No. Rek. 0000448 01 000255 40
3 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp12.500.000.000,00 tanggal 20 Juli 2016 s/d 20 Januari
2017.
- p) Deposito Berjangka BRI 2 No. Rek. 0000448 01 000305 40
2 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp12.500.000.000,00 tanggal 20 Januari 2017 s/d 20
Februari 2017.
- q) Rekening Koran BTN No. Rek. 00020 01 30 000493
4 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- r) Rekening Koran BTN No. Rek. 00020 01 30 000431
6 An. Koperasi Samudera Sejahtera.

Dikembalikan kepada DWI HARI WINARNO.

Halaman 87 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s) Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003095
8 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp10.000.000.000,00 tanggal 19 September 2013.
- t) Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40
003538 0 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp23.000.000.000,00 tanggal 4 Februari 2015.
- u) Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003593
2 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp20.000.000.000,00 tanggal 20 Mei 2015.
- v) Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003787
9 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp10.000.000.000,00 tanggal 15 Desember 2015.
- w) Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003789
5 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp7.126.408.066,00 tanggal 16 Desember 2015.
- x) Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003801
1 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp31.000.000.000,00 tanggal 8 Januari 2016.
- y) Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 004040
8 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar
Rp20.000.000.000,00 tanggal 23 Desember 2016.

Dirampas untuk Negara.

- z) Rekening Koran BPD Kalimantan Timur No. Rek.
0011536242 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- aa). Rekening Koran Bank Permata No. Rek. 5786 049999
An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- bb). Rekening Koran Bank Mandiri Syariah No. Rek.
1181181188 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- cc). Rekening Koran Bank Mandiri Syariah No. Rek. 1191191192
An. Koperasi Samudera Sejahtera.

Halaman 88 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21) Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 0056 01 40 1
An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp3.500.000.000,00
tanggal 6 Januari 2017 s/d 6 April 2017.

22) Deposito Berjangka BRI No. Rek. 206901000288408 An.
Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp1.500.000.000,00
tanggal 17 Februari 2017 s/d 17 Maret 2017.

Dikembalikan kepada DWI HARI WINARNO.

23) 1 (satu) buah Asli Surat Keputusan Kepala Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda
Nomor KU.501//2/KSOP.SMD-2014, tentang Penetapan Tarif
Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan
(OPT) tanggal 10 Maret 2014.

**Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera
(KOMURA).**

5. DISITA dari saksi HADERAN SAAL yaitu:

1) 1 (satu) buah buku Keputusan Kepala Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda
Nomor KU.501//2/KSOP.SMD-2014 tentang Penetapan Tarif
Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan
Tujuan (OPT) Pelabuhan Samarinda tahun 2014.

**Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera
(KOMURA).**

- 2) 1 (satu) bundel bonggol Cek dalam plastik.
- 3) 1 (satu) bundel bukti pengeluaran harian.
- 4) 1 (satu) buah buku pembukaan pembayaran PBM.
- 5) 2 (dua) bundel rekening koran Bank Bukopin.
- 6) 1 (satu) bundel tagihan pajak.
- 7) 1 (satu) bundel laporan Deposito BRI.
- 8) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2011.
- 9) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2012.
- 10) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2013.
- 11) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2015.



- 12) 1 (satu) bundel daftar piutang OPP-OPT tahun 2015.
- 13) 1 (satu) bundel buku Asuransi tahun 2015.
- 14) 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit tahun 2015.
- 15) 1 (satu) bundel Rekening Koran 2016.
- 16) 1 (satu) bundel Kredit Bank tahun 2013-2014.
- 17) 2 (dua) bundel pinjaman gaji.

Dikembalikan kepada DWI HARI WINARNO;

- 18) 1 (satu) unit CPU Computer.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. DISITA dari saksi ANSHAR MADJID yaitu:

- 1) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2010.
- 2) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2011.
- 3) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2012.
- 4) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2013.
- 5) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2014.
- 6) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2015.
- 7) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2016.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

7. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu:

- 1) 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG S7 warna hitam, type SM G935FD berikut kartu sim card Simpati Nomor 08255585016.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. DISITA dari saksi ARIEF DENNY NUGROHO yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Pekerjaan Jasa Bongkar Muat, Nomor 1/PLM-MHU/2015, tanggal 1 Juni 2015, berikut Amandemen I tertanggal 1 Oktober 2015 dan Amandemen ke II tertanggal 31 Mei 2016.

2) 1 (satu) bendel fotocopy bukti tagihan dan transfer pembayaran periode Juni 2015 s/d Februari 2017.

Dikembalikan kepada ARIEF DENNY NUGROHO.

9. DISITA dari saksi ANSHAR MADJID yaitu:

1) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen bukti data pembayaran dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran ke Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) periode tahun 2010 s/d tahun 2017.

Dikembalikan kepada ANSHAR MADJID.

10. DISITA dari saksi JAILANI bin FAUZIE ACHMAD yaitu:

a) 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Tarif OPP – OPT periode tahun 2010 s/d tahun 2015.

b) 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Perjanjian Kontrak antara PT. Jembayan Muarabara dengan PBM (Perusahaan Bongkar Muat).

c) 1 (satu) bendel fotocopy dokumen invoice pembayaran jasa bongkar muat periode tahun 2010 s/d Maret 2017.

Dikembalikan kepada JAILANI bin FAUZIE ACHMAD.

11. DISITA dari saksi ALEXANDER HEPPY METRITAN yaitu:

1) 5 (lima) lembar fotocopy dokumen penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Dakkar 4x4 AT warna Silver tahun 2016, KT-1372- NQ kepada sdr AJI NARENDRA AGUNG TRIASA B.

Dikembalikan kepada ALEXANDER HEPPY METRITAN.

12. DISITA dari saksi SUGORO MAHA PUTROSUSILO, S.Hut., yaitu:

1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA B dan LINDA.

2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga (KK) Nomor 6472101101160003.

3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir info pelanggan listrik atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA.

Halaman 91 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Usaha atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA.
- 5) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Karyawan dan Keterangan Pendapatan Karyawan.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rincian transaksi tabungan Bank Mandiri nomor rekening 14800111890902 atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA B.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perjanjian Pembiayaan nomor 083416200178 tanggal 25 April 2016.
- 8) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia nomor register 2016072764100141.

Dikembalikan kepada SUGORO MAHA PUTROSUSILO, S.Hut;

13. DISITA dari saksi AMBROSIUS DARE yaitu:

- 1) 1 (satu) buah buku warna merah jambu Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas pada Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2014.
- 2) 1 (satu) buah buku warna hijau Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas pada Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2015.

Dikembalikan kepada AMBROSIUS DARE.

14. DISITA dari saksi MAIMUNAH yaitu:

- 1) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No. Pol: KT-1278-WL, warna abu-abu metalik, Noka: MHRGE8860EJ301543, Nosin: L15A77760281, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 0242354 dan kunci kontak mobil.
- 2) 1 (satu) unit mobil BMW No. Pol: KT-1278-WP, warna coklat metalik, Noka: MHH3F5906DK946704, Nosin: A0880327, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor: K-00658091N dan Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 0034874 serta kunci kontak mobil.
- 3) 1 (satu) unit mobil Mini Cooper No. Pol: KT-1278-XI, warna abu-abu metalik, Noka: MW263200CT205888, Nosin: A241J270,

Halaman 92 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor: J-04307138 dan kunci kontak mobil.

- 4) 1 (satu) unit mobil BMW No. Pol: KT-1278-MD, warna abu-abu metalik, Noka: MHHVA77065K913497, Nosin: 1349J750, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor: L-01354101 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 0440013 serta kunci kontak mobil.
- 5) 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Land Cruiser No. Pol: B-458-DWI, warna hitam, Noka: JTMHV05JIC4095025, Nosin: 1VD0185852.
- 6) 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawazaki Ninja RR No. Pol: KT-7029-BH, Warna Putih (Warna Baru dicat) warna BPKB hitam, Noka: JKA KR150KSDA63774, Nosin: KR150EEA63774, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor: D-5158666N dan Kunci kontak sepeda motor.
- 7) 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol: KT-6587- IU, warna krem coklat, Noka: MH1JFK117FK208654, Nosin: JFL1E-1209498.
- 8) 1 (satu) unit Sepeda Motor Piaggio Liberty No. Pol: KT-6999-MI, warna coklat perunggu, Noka: RP8M73210BV001555, Nosin: M734M2002679, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor: 0003169 serta Kunci kontak sepeda motor.
- 9) 3 (tiga) unit Motor Trail Nomor 42 (warna putih-orange), nomor 216 (warna orange) dan nomor 28 (warna hijau).

Dikembalikan kepada MAIMUNAH.

15. DISITA dari saksi RUDI, Amd., yaitu:

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol: KT-6587-IU, warna Krem Coklat, Noka MH1JFK117FK208654, Nosin JFL1E-1209498”.

Dikembalikan kepada RUDI, A.Md;

16. DISITA dari saksi RUDI, A.Md., yaitu:

Halaman 93 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- 1) 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jalan Mas Penghulu, Samarinda Kalimantan Timur.

Dikembalikan kepada RUDI, A.Md;

17. DISITA dari saksi RUDI, A.Md., yaitu:

- 1) 1 (satu) unit Rumah dan tanah yang terletak di Jalan Komura, RT.30, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur.

Dikembalikan kepada RUDI, A.Md;

18. DISITA dari saksi RUDI, A.Md., yaitu:

- 1) 1 (satu) unit Rumah dan tanah yang terletak di Jalan Harun Nafsi, RT.22, Rapak Dalam, Samarinda, Kalimantan Timur.
- 2) 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 1133, 1134 dan 1135, Kelurahan Rapak dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, atas nama H. DWI HARI WINARNO.
- 3) 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor M.193 Kelurahan Purwajaya, Kecamatan Loa Janan Kutai Kalimantan Timur, dan Nomor 779 Kelurahan Purwajaya, Kecamatan Loa Janan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (KM 5 Kutai Kartanegara).
- 4) Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 80110893 yang diterbitkan oleh Camat Loa Janan Ilir, tanggal 13 September 2013 atas bidang tanah yang terletak di Jalan AM. Rifaddin, RT.33, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda Kalimantan Timur.
- 5) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 522, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur atas tanah yang terletak di Jalan Komura (Eks. Jalan Patimura), RT.30, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur.

Dikembalikan kepada RUDI, A.Md;

19. DISITA dari saksi RUDI, A.Md., yaitu:

Halaman 94 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- 1) 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (KM.5 Kutai Kartanegara).

Dikembalikan kepada RUDI, A.Md;

20. DISITA dari saksi RUDI, A.Md., yaitu:

- 1) 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan AM. Rifaddin, RT.33, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur.

Dikembalikan kepada RUDI, A.Md;

21. DISITA dari saksi JAYA IRWANI yaitu:

- 1) 3 (tiga) Bundel bukti pembayaran tahun 2014, 2015 dan 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

22. DISITA dari saksi WIDJOKO LESTARIONO yaitu:

Dari PT.Dwi Karya Jasa Mandiri adalah:

- 1) 1 (satu) bundel Rekapitan pembayaran PT.DKJM ke KOMURA tahun 2010 s/d 2016 beserta bukti pembayaran ke KOMURA.
2) 1 (satu) bundel Invoice PT. DKJM ke Shiper tahun 2010 s/d 2016.
3) Laporan bulanan kegiatan kapal 2015 s/d 2016.

Dari PT. Surya Pantai Loktuan adalah:

- 1) 1 (satu) bundel Rekapitulasi biaya KOMURA tahun 2012 s/d 2015.
2) 1 (satu) bundel Dokumen pendukung pelunasan biaya TKBM KOMURA.

Dikembalikan kepada WIDJOKO LESTARIONO.

23. DISITA dari saksi AGUNG WIBOWO, S.E., bin KUSNINDAR yaitu:

- 1) 1 (satu) bundel Rekapitan pembayaran PT. Adhiguna Putera ke KOMURA tahun 2010 s/d 2017”.

Dikembalikan kepada AGUNG WIBOWO, S.E.

24. DISITA dari saksi BEDI SUSANTO, S.E., yaitu:

- 1) 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran kepada KOMURA pada pemuatan batu bara tahun 2010 s/d 2016, beserta lampiran bukti pembayaran.



2) 1 (satu) bundel Daftar pembayaran kepada KOMURA pada pemuatan Plywood tahun 2010 s/d 2016.

Dikembalikan kepada BEDI SUSANTO, S.E.

25. DISITA dari saksi Dra. DEVI REVILTA yaitu:

- 1) 1 (satu) bundel invoice tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 .
- 2) Dokumen RKBM tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
- 3) 1 (satu) bundel Nota Kuitansi Komura.

Dikembalikan kepada Dra. DEVI REVILTA.

26. DISITA dari saksi AGUSTINUS NYARO yaitu:

- 1) 2 (dua) bundel Data Rekapitulasi Pembayaran TKBM dan Transport KOMURA Samarinda Vessel Gearless/Gundul tahun 2011 sampai dengan 2017.

Dikembalikan kepada AGUSTINUS NYARO.

27. DISITA dari saksi TONY SOETOPO yaitu:

- 1) 8 (delapan) bundel Rekapitan Pembayaran ke KOMURA sejak tahun 2011 sampai dengan 2017, beserta lampiran bukti pembayaran.

Dikembalikan kepada TONY SOETOPO.

28. DISITA dari saksi MUHAMMAD ACHSAN FAUZAN yaitu:

- 1) Daftar pembayaran dari PT. Budi Inti Rejeki bekerja sama dengan PT. Karya Lima Maritim kepada Komura pada pemuatan Batubara mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016.
- 2) Rekapitulasi pembayaran TKBM KOMURA mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 beserta bukti pembayaran dari PT. Budi Inti Rejeki bekerjasama dengan PT. Karya Lima Maritim kepada KOMURA.

Dikembalikan kepada MUHAMMAD ACHSAN FAUZAN.

29. DISITA dari saksi STEFANUS TRILAKSONO BUDIRAHARJO yaitu:

- 1) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Pembayaran TKBM KOMURA Pelabuhan Samarinda.

Dikembalikan kepada STEFANUS TRILAKSONO BUDIHARJO.

30. DISITA dari saksi ERWIN SULISTIYONO, S.E., yaitu:

Halaman 96 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- 1) Rekapitulasi pembayaran TKBM KOMURA periode tahun 2010 sampai dengan bulan Maret 2017.
- 2) 1 (satu) bundel Invoice dari KOMURA periode tahun 2010 s/d 2017.
- 3) 1 (satu) bundel Transfer ke KOMURA.
- 4) 1 (satu) bundel RKBM (Rencana Kerja Bongkar Muat).

Dikembalikan kepada ERWIN SULISTIYONO,S.E.

31. DISITA dari saksi LILIK ZULZILAH yaitu:

- 1) 1 (satu) bundel buku Akta Perubahan Koperasi (Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat) Nomor 130/BH/PAD/KWK.17/VII/96, tanggal 02 Juli 1996.

Dikembalikan kepada LILIK ZULZILAH.

32. DISITA dari saksi ADIANTO LAUWINATA yaitu:

- 1) 4 (empat) bundel bukti pembayaran periode bulan November 2013 sampai dengan Desember 2016.

Dikembalikan kepada ADIANTO LAUWINATA.

33. DISITA dari saksi HERWINDO yaitu:

- 1) Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

34. DISITA dari saksi NGATNO PRABOWO yaitu:

- 1) Uang sebesar Rp3.675.377.797,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Dirampas untuk Negara.

35. DISITA dari saksi NGATNO PRABOWO yaitu:

- 1) 1 (satu) bundle fotocopy laporan dan risalah rapat pembahasan upah TKBM di Terminal Petikemas Palaran.
- 2) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan bersama Dirjen Perhubungan laut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidang kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor UM.003/41/2/DJPL-11, nomor



93/DJPPK/XII/2011 dan nomor 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan tanggal 29 Desember 2011.

Terlampir dalam berkas perkara.

36. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO, S.T., M.M., (BPD Kaltim) yaitu:

- 1) Uang sebesar Rp4.225.976.186,13 (empat miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah koma tiga belas sen) yang ada di Bank BPD Kaltim nomor 0011536242 an. KOMURA.

Dikembalikan kepada NOVI SATRIA JATMIKO, S.T., M.M.;

37. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO, S.T., M.M., (BPD Kaltim) yaitu:

- 1) Uang sebesar Rp336.427,29 (tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah koma dua puluh sembilan sen) yang ada di Bank BPD Kaltim nomor 0012470941 an. JAFAR ABDUL GAFFAR.
- 2) Uang sebesar Rp18.814.630,00 (delapan belas juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) yang ada di Bank BPD Kaltim nomor 0011577555 an. JAFAR ABDUL GAFFAR.

Dirampas untuk Negara.

38. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO, S.T., M.M., (BPD Kaltim) yaitu:

1. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening simpeda BPD Kaltim dengan nomor rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir permohonan pembukaan rekening Giro BPD Kaltim dengan nomor rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR
3. 4 (empat) lembar asli surat pimpinan BPD Kaltim Kantor Cabang Samarinda nomor 1304/B-5/BPD-KCU/VI/2017, tanggal

Halaman 98 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



7 Juni 2017 perihal pemblokiran rekening atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.

4. 1 (satu) bundle asli rekening Koran BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda nomor rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR, periode 5 November 2004 s/d 1 Juni 2017.
5. 1 (satu) bundle asli rekening Koran Giro BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda nomor rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR, periode 29 Juni 2015 s/d 1 Juni 2017.
6. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai dan permohonan pengiriman uang dari nomor rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
7. 13 (tiga belas) lembar fotocopy legalisir Cek BPD Kaltim dari Rekening Giro nomor rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR berikut fotocopy identitas yang melakukan pencairan Cek.

Terlampir dalam berkas perkara.

39. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO (BPD Kaltim) sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 18 April 2017 yaitu:

1. 1 (satu) bundle rekening Koran Asli Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan rekening nomor 0011536242 atas nama Komura Divisi Angkutan, Mutasi Rekening tanggal 13 September 2002 s/d 4 April 2017.
2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir berkas pembukaan rekening Giro Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan rekening nomor 0011536242 atas nama Koperasi samudera Sejahtera (Komura) Samarinda.
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor M000539135, tanggal 30 Maret 2017.
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor M000539136, tanggal 31 Maret 2017.

Halaman 99 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor M000539137, tanggal 3 April 2017.
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor M000539138, tanggal 4 April 2017.

Terlampir dalam berkas perkara.

40. DISITA dari saksi BANK BRI Pusat atas nama KOMURA yaitu:

- 1) Rekening nomor 008201005431408 senilai Rp8.000.000.000,00
- 2) Rekening nomor 008201005489401 senilai Rp5.000.000.000,00
- 3) Rekening nomor 008201005562403 senilai Rp10.000.000.000,00
- 4) Rekening nomor 008201005565401 senilai Rp10.000.000.000,00
- 5) Rekening nomor 000044801000255403 senilai Rp12.500.000.000,00
- 6) Rekening nomor 000044801000305402 senilai Rp12.500.000.000,00
- 7) Rekening nomor 008201005601401 senilai Rp3.500.000.000,00
- 8) Rekening nomor 206901000288408 senilai Rp1.500.000.000,00

Dikembalikan kepada BRI Pusat atas nama KOMURA.

41. Uang Deposito pada rekening BTN atas nama Komura Nomor Rekening (sesuai berita acara penyitaan tanggal 5 Juli 2017):

- 1) 000002001400030958 senilai Rp10.000.000.000,00.
- 2) 000002001400035380 senilai Rp23.000.000.000,00.
- 3) 000002001400035932 senilai Rp20.000.000.000,00.
- 4) 000002001400037879 senilai Rp10.000.000.000,00.
- 5) 000002001400037895 senilai Rp7.126.408.066,00.
- 6) 000002001400038011 senilai Rp31.000.000.000,00.
- 7) 000002001400040408 senilai Rp20.000.000.000,00.

Dirampas untuk Negara.

42. Uang Deposito pada rekening Bank Bukopin atas nama Komura Nomor Rekening (sesuai berita acara penyitaan tanggal 6 Juli 2017):

- 1) 1517237 senilai Rp15.000.000.000,00.
- 2) 1517239 senilai Rp15.000.000.000,00.
- 3) 1517243 senilai Rp15.000.000.000,00.

Halaman 100 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- 4) 1517247 senilai Rp15.000.000.000,00.
- 5) 1000020172 senilai Rp276.444.969,68.
- 6) 1000043172 senilai Rp885.104.596,25.
- 7) 1901200418 senilai telah ditutup pada tanggal 30 Januari 2017.

Dirampas untuk Negara.

43. Uang Deposito pada rekening BTN atas nama Komura Nomor Rekening (sesuai berita acara penyitaan tanggal 11 Juli 2017):

1. 000002001300004934 senilai Rp2.603.336.376,51.
2. 000002001300004316 senilai Rp9.115.706.819,97.

Dirampas untuk Negara.

44. Uang Deposito pada rekening BTN atas nama Dwi Hari Winano Nomor Rekening (sesuai berita acara penyitaan tanggal 11 Juli 2017):

1. 002001500339430 senilai Rp5.619.179,76.
2. 002001300004926 senilai Rp9.819.631,59.
3. 002001540012789 senilai Rp112.763.441,42.
4. 002001400040466 senilai Rp11.160.131.595,27.

Dirampas untuk Negara.

45. DISITA dari BANK SYARIAH MANDIRI atas nama KOMURA sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 24 April 2017 yaitu:

- 1) Rekening nomor 1181181188 senilai Rp509.825.131,00
- 2) Rekening nomor 1191191192 senilai Rp944.910,00

Dikembalikan kepada BANK SYARIAH MANDIRI atas nama KOMURA.

46. DISITA dari saksi SETIANINGSIH yaitu:

- 1) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Tabungan Nomor 0002001540012789 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.



- 2) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Tabungan Nomor 0002001500339430 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 3) 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BTN Giro Nomor 0002001300004926 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 4) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor 0002001400040466 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2017.
- 5) 5 (lima) lembar rekening Koran Bank BTN Giro Nomor 0002001300004334 an. Koperasi Samudera Sejahtera periode tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 6) 10 (sepuluh) lembar rekening Koran Bank BTN Giro Nomor 0002001300004316 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 7) 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor 0002001400030958 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017.
- 8) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor 0002001400035380 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017.
- 9) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor 0002001400035882 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2017.
- 10) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor 0002001400037879 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera

Halaman 102 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017.

- 11) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor 0002001400037895 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017.
- 12) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor 0002001400038011 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017.
- 13) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor 0002001400040408 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2017.

Terlampir dalam berkas perkara.

47. DISITA dari saksi NG OEY MEI ING yaitu:

- 1) Fotocopy KTP nomor NIK 6472021105580004 atas nama DWI HARI WINARNO.
- 2) Fotocopy slip setoran tunai senilai Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah).
- 3) Fotocopy formulir data nasabah dan pembukaan rekening tabungan SUPER COMBO.
- 4) Fotocopy formulir data nasabah dan pembukaan rekening tabungan PRIMADOLLAR.
- 5) Print out rekening Koran atas nama DWI HARI WINARNO dengan nomor rekening 003598220865 periode 27 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.
- 6) Print out rekening Koran atas nama DWI HARI WINARNO dengan nomor rekening 003598220931 periode 27 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.

Halaman 103 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Print out rekening Koran atas nama DWI HARI WINARNO dengan nomor rekening 003598421190 periode 4 Mei 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.

Terlampir dalam berkas perkara.

48. DISITA dari saksi SHAFIRA yaitu:

1. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000020172;
2. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000020172, periode Januari 2010 s/d April 2017.
3. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000043172.
4. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000043172, periode Januari 2010 s/d Mei 2017.
5. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109106.
6. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517243 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 23.
7. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109112.
8. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517247 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 31.

Halaman 104 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



9. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109092.
10. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517237 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 09.
11. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109097.
12. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517239 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 16.
13. Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Koperasi Buruh Karyawan Maritim Indonesia Nomor 898/BH/15 tanggal 1 Februari 1986.
14. Fotokopi sesuai asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pekerja Maritim Indonesia Nomor 898a/BH/XVI/VI/8 tanggal 24 Juni 1989.
15. Fotokopi sesuai asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudra Sejahtera Nomor 898b/BH/XVI/V/ 1990 tanggal 21 Mei 1990.
16. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Tabungan atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1901200418.
17. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Tabungan atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1901200418, periode September 2012 s/d Januari 2017.
18. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Tabungan atas nama DWI HARI WINARNO nomor rekening 1901055915.
19. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Tabungan atas nama DWI HARI WINARNO nomor rekening 1901055915, periode Juni 2011 s/d April 2017.

Halaman 105 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



20. Fotokopi sesuai asli Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera tanggal 6 April 1991.
21. Fotokopi sesuai asli KTP atas nama HAFRIANSYAH, NIK. 347/III/3/1988, Comp. Yuka No 09, RT 12 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang.
22. Fotokopi sesuai asli SIM atas nama HASAN BUDIMAN, No SIM 8896/Smd/LL/8I/XI/85, Jalan Limau No E/1, Samarinda.
23. Fotokopi sesuai asli KTP atas nama H. HADERAN SAAL, NIK 8117/II-5/1988, Alamat Jalan Hidayatullah GG. H. Bhakti Samarinda.
24. Fotokopi sesuai asli NPWP atas nama KOPERASI SAMUDERA SEJAHTERA No. Reg: 15001001722.

Terlampir dalam berkas perkara.

49. DISITA dari saksi ENDAH PRASETYAWATI yaitu:

- 1) 1 (satu) buah Odner warna Merah yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen identitas IDA LISMAYA ASTUTY dan dokumen pembukaan rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1480080839999 atas nama KSU PEMUDA DEMOKRAT.
 - b. 1 (satu) bundel company profile koperasi serba usaha pemuda democrat Indonesia bersatu (KSU-PDIB) Samarinda.
 - c. 1 (satu) bundel contoh tandatangan nasabah perorangan BANK Mandiri nomor Rekening 1480005023539 atas nama NOOR ASRIANSYAH.
 - d. 1 (satu) bundel Identitas atas nama H. DWI HARI WINARNO dan kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan bank mandiri nomor rekening 1480011720672 atas nama DWI HARI WINARNO.
 - e. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bank Mandiri 1480009802540 atas nama DWI HARI WINARNO.

Halaman 106 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- f. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bank Mandiri 1480009981310 atas nama DWI HARI WINARNO.
- g. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bank Mandiri 1480011720516 atas nama DWI HARI WINARNO.
- h. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana bank Mandiri 1480004076769 atas nama DWI HARI WINARNO.
- i. 1 (satu) bundel fotocopy buku Tabungan bank mandiri 1480004076769 atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana bank mandiri nomor rekening 1480004076769.
- j. 1 (satu) Bundel fotocopy Rekening Koran bank mandiri nomor rekeing 1480005023539 atas nama Noor Asriansyah periode 1 Mei 2006 sampai 30 April 2017.
- k. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran bank mandiri nomor rekeing 1480036317777 atas nama Noor koperasi serba usaha periode 6 Januari 2016 sampai 30 April 2017.
- l. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran bank mandiri nomor rekeing 1480080839999 atas nama Noor koperasi serba usaha periode 6 Januari 2016 sampai 30 April 2017.
- 1 (satu) buah Odner warna Kuning yang terdiri dari:
 - a) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480098069951 periode 7 Oktober 1998 sampai 30 April 2017.
 - b) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480007114575 atas nama HERY SUSANTO GUN periode 9 Januari 2009 sampai 30 April 2017.
 - c) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480098069951 atas nama HERY SUSANTO GUN periode 7 Oktober 1998 sampai 30 April 2017.

Halaman 107 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480011720672 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 8 April 2013 sampai 30 April 2017.
- e) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480011720516 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 8 April 2013 sampai 30 April 2017.
- f) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480009981310 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 5 September 2010 sampai 30 April 2017.
- g) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480004076769 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 17 November 2003 sampai 30 April 2017.
- h) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480005582831 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 3 Juli 2007 sampai 30 April 2017.
- i) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480009802540 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 15 Juni 2010 sampai 30 April 2017.

Terlampir dalam berkas perkara.

50. DISITA dari saksi RUSDI HAIKAL BASYAIB (Bank Mega) yaitu:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR dan KTP atas nama DIO ROSITA PUTRI.
- b) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir formulir data nasabah perorangan nama nasabah JAFAR ABDUL GAFFAR nomor CIF J026775 cabang Samarinda.
- c) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir transaksi LTKM Bank Mega nomor STUO-1BU0225-000601-28052014 An. JAFAR ABDUL GAFFAR (JAG).
- d) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir transaksi rekening Koran nomor rekening 020580010116214, 020580027800003 dan 020580020162079 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
- e) 1 (satu) lembar dari pimpinan Bank Mega nomor 015/NTOP/2017, tanggal 29 Mei 2017 perihal Surat Tugas sebagai saksi.

Halaman 108 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) lembar dari pimpinan Bank Mega nomor 011/NTOP/2017, tanggal 18 Mei 2017 perihal Surat Tugas sebagai saksi.

Terlampir dalam berkas perkara.

51. DISITA dari saksi JUNIANSYAH yaitu:

- 1) 1 (satu) unit CPU Merek POWER warna hitam.
- 2) 8 (delapan) buah buku Berita Acara Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 593.82/22 s/d 29 /PEMT atas nama SUSI ARISKA.
- 3) 9 (sembilan) buah buku Berita Acara Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 593.82/30, 32 s/d 39 /PEMT atas nama ODI JUNGGA PUTRA.
- 4) 1 (satu) map warna hijau berisikan 1 bendel Surat Keterangan Pelepaskan Hak Pengusaan Atas Tanah atas nama SUPADI kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH.

Dirampas untuk Negara.

- 5) 1 (satu) map warna kuning berisikan 1 bendel Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah atas nama TATI kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos., M.H., 1 bendel Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah atas nama H. MARJUKI kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos., M.H.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 6) 1 (satu) map AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWA No. 24 tanggal 27 Oktober 2013, dari Notaris Ni Putu Dewi Juwita Wiryastuti, S.H., M.Kn.
- 7) 1 (satu) map warna hijau berisikan 1 bendel Berita Acara Pelepasan Penguasaan Atas Tanah atas nama M. KASENG kepada SUSI ARISKA (Istri dari sdr. H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos., M.H).
- 8) 1 (satu) map warna hijau berisikan 1 bendel Berita Acara Pelepaskan Pengusaan Atas Tanah atas nama

Halaman 109 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYARIFUDDIN kepada SUSI ARISKA (Istri dari H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos., M.H).

- 9) 1 (satu) map warna putih berisikan 1 bendel Surat Keterangan Pelepaskan Hak Pengusaan Atas Tanah atas nama H. IDRUS kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos., M.H.
- 10) 1 (satu) bendel Surat Keterangan Pengusaan Tanah (SKPT) atas nama Pemegang Hak sdr. H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos., M.H., dengan luas 400 M2 terletak di Jalan Samarinda Handil RT. 011.

Dirampas untuk Negara.

- 1) 1 (satu) tas kecil warna hitam berisikan slip gaji Komura Pelabuhan Samarinda.
- 2) 2 (dua) bonggol Buku Cek yang sudah terpakai pada Bank Kaltim Nomor Seri M0001 168101 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
- 3) 1 (satu) bonggol Buku Cek yang sudah terpakai pada Bank Mega Nomor Seri AAA 156275 atas nama H. JAFAR ABDUL GAFFAR S.Sos.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jenis Scooter atas nama SUSI ARISKA.

Dikembalikan kepada SUSI ARISKA.

- 2) 1 (satu) buah BPKB Mobil Harrier atas nama SIGIT PRAMONO.

Dikembalikan kepada SIGIT PRAMONO.

- 3) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor atas nama KEVIN KAMIL.

Dikembalikan kepada KEVIN KAMIL.

- 4) 1 (satu) buah BPKB Mobil Jeep atas nama JAKA NOR ILING

Dikembalikan kepada JAKA NOR ILING.

Halaman 110 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas pada RAT tahun buku 2011.
- 2) 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor 0057-KET/K-TKBM/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 atas nama H. JAFAR ABD. GAFFAR S.Sos., M.H.
- 3) 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara dari Authorized Dealer Of Mitsubishi PT. Mahakam Berlian Samjaya untuk 2 Unit Kend. L300 PU B TTS 034670 No. SPK 120575 atas nam JAFAR ABDUL GAFFAR 0057-KET/K-TKBM/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 atas nam H. JAFAR ABD. GAFFAR S.Sos., M.H., sebesar Rp10.000.000,00.
- 4) 4 (empat) lembar Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 478/SMD-PIMP/VI/2014, tanggal 4 Juni 2014 atas nama pemohon H. Jafar Abdul Gaffar, S.Sos., M.H.
- 5) 4 (empat) lembar kuitansi masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (terima dari sdr. NANO SUGIONO, Rp175.000.000,00, (terima dari H. Jafar A. Gaffar), Rp50.000.000,00 (terima dari H. Jafar Abdul Gafar, S.Sos., M.H.,) Rp50.000.000,00.
- 6) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Administarsi Pelabuhan Samarinda Nomor KU.117/1/2/AD.SMD-2008, tanggal 23 Januari 2008, tentang Pembentukan Tim Peneliti Dan Perumus Tarif OPP/OPT Pelabuhan Samarinda tahun 2008.
- 7) 1 (satu) lembar Rekap pemakaian BBM Speed Komura Pelabuhan Samarinda (Kapal Gundul), per Desember 2011.
- 8) 3 (tiga) lembar Risalah Rapat pada hari Senin tanggal 12 September 2011, Tempat Rupert Samudera Dit Lantas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kementriam Perhubungan.
- 9) 1 (satu) buah Map warna kuning Kutipan Risalah lelang dan lampirannya.

Halaman 111 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) 1 (satu) buah amplop besar warna coklat berisikan asli dan fotocopy Surat Pernyataan dari sdr. Muhammad Yusran, tertanggal 24 Mei 2014.

11) 1 (satu) bendel SPJ PPS tahun 2012.

Terlampir dalam berkas perkara.

1) 1 (satu) bendel Surat Keterangan Tanah berikut peta dalam amplop besar warna coklat.

Dirampas untuk Negara.

52. DISITA dari Terdakwa H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos., M.H., yaitu:

1) 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia E90 warna hitam, Iimei: 353659010593974.

Dirampas untuk dimusnahkan.

53. DISITA dari saksi H. IDRUS yaitu:

1) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran asli penjualan sebidang tanah di Jalan Ripadin seluas 30 Mx40M dari H. JAFAR ABDUL GAFFAR kepada H. IDRUS sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

54. DISITA dari Terdakwa JAFAR ABDUL GAFFAR yaitu:

- 1) Tanah seluas 19.977,47 m² yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2) Tanah seluas 20.000 m² yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 3) Tanah seluas 19.648,93 m² yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 4) Tanah seluas 20.000 m² yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 5) Tanah seluas 19.847,33 m² yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.



- 6) Tanah seluas 19.745,69 m2 yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 7) Tanah seluas 10.315,82 m2 yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 8) Tanah seluas 16.601,51m2 yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 9) Tanah seluas 20.000 m2 yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 10) Tanah seluas 9.912,38 m2 yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 11) Tanah seluas 20.000 m2 yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 12) Tanah seluas 19.985,64 m2 yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 13) Tanah seluas 19.667,89 m2 yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 14) Tanah seluas 9.294,67 m2 yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 15) Tanah seluas 19.683,78 m2 yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 16) Tanah seluas 19.062,94 m2 yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Halaman 113 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- 17) Tanah seluas 19.857 m² yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 18) Tanah seluas 20.000 m² yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 19) Tanah seluas 10.478,61 m² yang berlokasi di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 20) Tanah seluas 400 m² yang berlokasi di Jalan Samarinda Handil RT.011, Kelurahan Handil Baru Darat, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 21) Tanah yang berlokasi di Jalan Gunung Sambi RT.011, Kelurahan Handil Baru Darat, Kecamatan Samboja Kutai Kartanegara.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/PK/Pid.B/2019/PN. Smr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 28 Oktober 2019 dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 28 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 30 Juli 2018 dan Terpidana tersebut mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Oktober 2019. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 114 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali/Terpida mengenai adanya “kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata” dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 722 K/Pid.Sus/2018, tanggal 19 April 2018 dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa *judex juris* telah keliru dalam putusannya dengan menyatakan PT.PSP (PT.Pelabuhan Samudera Palaran) merupakan lembaga resmi yang berhak mengatur segala kegiatan di TPK Palaran termasuk kegiatan bongkar muat barang;
 - Bahwa PT.PSP tidak pernah membuat perjanjian kerjasama dengan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Komura untuk melakukan kegiatan bongkar muat di TPK Palaran dan PT. PSP dalam melakukan pekerjaan bongkar muat barang sudah menggunakan teknologi mesin (*crane*) sehingga tidak memerlukan lagi tenaga manusia (TKBM) dalam melakukan bongkar muat;
 - Bahwa pertimbangan *judex juris* yang demikian seolah-olah menyimpulkan kalau keberadaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Komura sebagai penyedia tenaga kerja bongkar muat di TPK Palaran Samarinda adalah illegal sehingga tindakan Terpidana selaku Ketua Koperasi Komura yang mempekerjakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan TPK Samarinda itu adalah tindakan yang tidak sah (illegal) atau melawan hukum. Pertimbangan *judex juris* yang demikian tersebut di atas adalah jelas keliru dan menunjukkan adanya kekhilafan Hakim karena mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
 - Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diabaikan oleh *judex juris* adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001

Halaman 115 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Kepelabuhanan, Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan itu dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, dan di TPK Palaran Samarinda di kelola oleh PT. Pelabuhan Samudera Palaran (PT.PSP) sebagai Badan Usaha Pelabuhan, namun untuk kegiatan bongkar muat harus menggunakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), yang berdasarkan Pasal 6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, harus dilaksanakan oleh suatu badan hukum yang memiliki izin dan memenuhi persyaratan lainnya;

- b. Bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Komura sebagai penyedia tenaga kerja bongkar muat dimaksud memiliki legalitas sebagai badan hukum yang memiliki AD/ART yang terdaftar pada Kantor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Samarinda dan disahkan di Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I.dengan Surat Keputusan Nomor: 254.b/BH/PAD/518.6/VI/2006, tanggal 9 Juni 2006 serta memiliki SIUP, TDP, SITU, NPWP dan persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa Terpidana Jafar Abdul Gaffar, selaku Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Komura, mempekerjakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Samarinda itu atas dasar Keputusan Bersama 3 (tiga) Dirjen sebagai sumber legalitasnya;
- d. Bahwa keputusan bersama 3 (tiga) Dirjen yang dimaksud adalah Keputusan Bersama Dirjen Hubla, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: AL.59/1/12-02, Nomor: 300/BW-2002, Nomor: 113/SKB/DEP.I/VIII/2002 tertanggal 27 Agustus 2002 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) di Pelabuhan;
- e. Bahwa keberadaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Komura sebenarnya juga diakui oleh PT. Pelabuhan Samudera

Halaman 116 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Palaran (PT. PSP). Hal ini dapat dibuktikan dengan *novum* PK-1 sampai dengan bukti *novum* PK-13 berupa invoice yang diajukan oleh Koperasi TKBM Komura kepada PT. PSP. Invoice ini berdasarkan surat permohonan tenaga kerja bongkar muat dari PT. PSP kepada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Komura dan pengajuan invoice ini dilakukan setelah selesai melakukan pekerjaan bongkar muat yang dilakukan oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Komura atas permintaan PT.PSP;

- f. Bahwa terhadap keputusan bersama 3 (tiga) Dirjen dimaksud tidak ada gugatan dan/atau pengujian melalui upaya administratif atau di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga surat keputusan tersebut adalah keputusan yang sah dan memiliki kekuatan hukum formal dan kekuatan hukum materil, dengan demikian tindakan Terpidana Jafar Abdul Gaffar, selaku ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Komura yang mempekerjakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Palaran Samarinda dengan dasar keputusan yang sah dan memiliki kekuatan hukum formal dan kekuatan hukum materil, adalah merupakan tindakan yang sah (*rechtmatic*);
- Bahwa *judex juris* juga keliru dalam putusannya dengan menyatakan "Terpidana melakukan penekanan mengenai kenaikan tarif terhadap peserta rapat tanggal 28 Februari 2014 dengan melontarkan ancaman kepada para pengguna jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Komura. Terpidana melakukan pemerasan dengan cara memberikan invoice/penagihan kepada pihak PT. PSP sedangkan kegiatan bongkar muat di PT. PSP sudah menggunakan crane namun pihak Komura tetap melakukan penagihan dan jika tidak dipenuhi maka anggota Komura akan melakukan demo dipelabuhan". Bahwa pertimbangan *judex juris* yang demikian seolah-olah menyimpulkan kalau pungutan tarif yang dilakukan oleh Koperasi Komura terhadap penggunaan jasa tenaga kerja bongkar muat dari TKBM Koperasi Komura adalah tindakan yang illegal (tidak sah) dan penentuan tarif seolah-olah dipaksakan dan mengikuti kemauan Terpidana selaku Ketua Koperasi TKBM Komura. Pertimbangan *judex juris* yang demikian tersebut di atas

Halaman 117 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



adalah jelas keliru dan menunjukkan adanya kekhilafan Hakim karena mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

- Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diabaikan oleh *judex juris* adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Terpidana melakukan pungutan tarif ongkos bongkar muat di Pelabuhan Samarinda adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Nomor: KU.501/1/2/KSOP.SMD-2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Penetapan Hasil Keputusan Bersama Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi Perusahaan Batu Bara Indonesia (APBI), Masyarakat Perkayuan Indonesia (MPI), Koperasi TKBM KOMURA mengenai Tarif Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) Pelabuhan Samarinda Tahun 2014 menjadi Tarif OPP/OPT di Pelabuhan Samarinda Tahun 2014 (*novum* PK-17);

b. Bahwa sebelum Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Nomor: KU.501/1/2/KSOP.SMD-2014 tanggal 10 Maret 2014 tersebut disahkan dan dinyatakan berlaku, mengenai pemungutan tarif ongkos bongkar muat di Pelabuhan Palaran Samarinda (Tarif Ongkos Pelabuhan Pemuatan/OPP dan Tarif Ongkos Pelabuhan Tujuan/OPT) mengacu pada surat keputusan-surat keputusan bersama sebagai berikut:

- Keputusan Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Samarinda Nomor: AT.574/1/3/AD.SMD-2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Penetapan Tarif Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) Pelabuhan Samarinda Tahun 2009 (*novum* PK-14);
- Keputusan Kepala Kantor Administrator dan Otoritas Pelabuhan Samarinda Nomor: AT.574/I/6/AD.SMD.2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Kesepakatan Bersama Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi Perusahaan Batu Bara Indonesia (APBI), Masyarakat Perkayuan Indonesia (MPI), Koperasi TKBM KOMURA mengenai Tarif Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP), Ongkos

Halaman 118 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- Pelabuhan Tujuan (OPT) Pelabuhan Samarinda Tahun 2010 (*novum* PK-15);
- Keputusan Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Samarinda Nomor: AT.574/I/3/AD.SMD.2011 tanggal 19 Maret 2011 tentang Penetapan Hasil Keputusan Kesepakatan Bersama Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi Perusahaan Batu Bara Indonesia (APBI), Masyarakat Perkayuan Indonesia (MPI), Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Komura mengenai Tarif Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) Pelabuhan Samarinda Tahun 2010 menjadi Tarif OPP/OPT di pelabuhan Samarinda Tahun 2011 (*novum* PK-16);
 - c. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Nomor: KU.501/1/2/KSOP.SMD-2014 tanggal 10 Maret 2014 tersebut yang menggantikan surat keputusan surat keputusan sebelumnya, adalah merupakan keputusan bersama yang dihasilkan melalui rapat-rapat yang dilakukan beberapa kali, yang dihadiri oleh Tim Pembahas Penyesuaian Tarif OPP/OPT di Pelabuhan Samarinda Tahun 2014, antara lain: unsur Pembina, Asosiasi Pemakai Jasa dan Penyedia Jasa dan telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang hadir tersebut; Dengan demikian adalah keliru jika *judex juris* memberikan pertimbangan seolah-olah keputusan tentang penetapan tarif Tahun 2014 adalah merupakan kemauan Terpidana saja karena faktanya Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Nomor: KU.501/1/2/KSOP.SMD-2014 tanggal 10 Maret 2014 tersebut ditandatangani oleh Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, Ketua Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Komura, Kepala Disnaker Kota Samarinda, Kepala Dinas Dinas Koperasi & UKM Kota Samarinda dan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda;
 - d. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Nomor: KU.501/1/2/KSOP.SMD-2014

Halaman 119 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2014 tersebut adalah keputusan bersama yang telah disepakati bersama dan ditandatangani bersama dan keputusan tersebut sampai hari ini masih berlaku dan belum pernah di cabut;

- e. Bahwa oleh karena pemungutan tarif bongkar muat yang dilakukan Terpidana selaku Ketua Koperasi Komura didasarkan pada keputusan yang sah, maka tindakan Terpidana adalah tindakan yang legal dan tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan pemerasan;
- f. Bahwa tidak ada satu pun fakta di persidangan yang membuktikan tentang adanya tekanan dari Terpidana dalam rapat pembahasan tarif pada Tahun 2014. *Judex juris* hanya berasumsi dan menyimpulkan saja tanpa didasarkan fakta yang nyata. Keterangan saksi yang diajukan Terpidana di persidangan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Samarinda yaitu saksi Tekka Singka yang nota bene merupakan Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, yang adalah salah satu pihak yang ikut bertandatangan di surat keputusan mengenai tarif bongkar muat Tahun 2014, yang pada pokoknya di persidangan menerangkan "Terpidana tidak pernah bersikap arogan, menggerakkan massa dan melakukan pemerasan dalam pembahasan tarif pada Tahun 2014 tersebut". Bahwa keterangan saksi Tekka Singka ini bersesuaian dengan *novum* PK-17 dimana dalam novum tersebut saksi Tekka Singka ini menandatangani surat keputusan tarif Tahun 2014 tersebut. Dengan demikian, maka nyatalah kalau surat keputusan tersebut adalah keputusan bersama yang dibahas bukan hanya oleh Terpidana selaku Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Komura akan tetapi dengan pihak-pihak lainnya. Bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, jelas membuktikan tidak adanya pemerasan yang dilakukan Terpidana dalam melakukan pemungutan tarif bongkar muat (Tarif Ongkos Pelabuhan Pemuatan/OPP dan Ongkos Pelabuhan Tujuan/OPT) di Pelabuhan Palaran Samarinda Tahun 2014 dan juga tidak adanya penekanan yang dilakukan oleh Terpidana dalam pembahasan mengenai tarif bongkar muat tersebut;

Halaman 120 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemungutan tarif bongkar muat yang dilakukan oleh Terpidana didasarkan kepada Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Nomor: KU.501/1/2/KSOP.SMD-2014, tanggal 10 Maret 2014 yang sah (*rechtmatic*) dan terhadap keputusan tersebut sampai hari belum ada pengujian atau upaya administrasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun melalui mekanisme hukum lainnya untuk membatalkannya sehingga keputusan tersebut adalah keputusan yang sah dan berlaku serta mengikat;
- Bahwa dengan demikian, seharusnya bila pihak-pihak yang telah menandatangani kesepakatan tarif tersebut keberatan atas pungutan tarif dimaksud haruslah dirundingkan kembali atau diselesaikan melalui jalur sengketa perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 722 K/Pid.Sus/2018, tanggal 19 April 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor Nomor 945/Pid.B/2017/PN Smr, tanggal 21 Desember 2017 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua sehingga Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang bahwa karena Terpidana dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Halaman 121 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana JAFAR ABDUL GAFFAR** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 722 K/Pid.Sus/2018, tanggal 19 April 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor Nomor 945/Pid.B/2017/PN Smr, tanggal 21 Desember 2017 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **JAFAR ABDUL GAFFAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memerintahkan Terpidana dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP);
4. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan agar barang bukti:
 1. DISITA dari saksi WAHYUDI yaitu :
 - 1) 1 (satu) lembar Nota Penjualan Jasa PT. Pelabuhan Samudera Palaran Nomor : 1703324349, nama perusahaan : KSU.Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu tanggal 17 Maret 2017, senilai Rp2.342.516,00.

Halaman 122 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- 2) 1 (satu) lembar Nota Penjualan Jasa PT. Pelabuhan Samudera Palaran Nomor : 1703324350, nama perusahaan : KSU.Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu tanggal 17 Maret 2017, senilai Rp2.907.242,00.
- 3) 1 (satu) lembar Delivery Order RLP-17-0001627 an. Cipta Maju Samarinda.
- 4) 1 (satu) lembar Delivery Order RLP-17-0001566 an. Cipta Maju Samarinda.

Seluruhnya dikembalikan ke PT PSP

2. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu :

- 1) 1 (satu) map hijau berisi foto copy dokumen tanah.
- 2) 1 (satu) map plastik merah berisi dokumen penerimaan dana kesra.
- 3) 1 (satu) map merah berisi Kwitansi pelunasan motor Kawazaki.

Dikembalikan kepada DWI HARI WINARNO

- 1) 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Jazz No. Pol : B-1278-WL a.n. MAEMUNAH.
- 2) 1 (satu) buah BPKB motor Piaggio Liberty No. Pol : KT-3399-M a.n. MAEMUNAH.

Dikembalikan kepada MAEMUNAH

- 1) 1 (satu) map merah berisi slip gaji a.n. DWI H. WINARNO dan dokumen kwitansi pembayaran.
- 2) 1 (satu) map warna biru berisi dokumen PT.Mandiri Makmur Sejahtera.
- 3) 1 (satu) map biru berisi Surat Keterangan Pelimpahan Tanah.
- 4) 1 (satu) map kuning berisi struk ATM Mandiri, BNI dan bon upah a.n. H.DWI HARI WINARNO.

Dikembalikan kepada saksi H. DWI HARI WINARNO.

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama ARIF CATURANGGA PAMUNGKAS No.9000011496388.

Dikembalikan kepada ARIF CATURANGGA PAMUNGKAS

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama ATARIT ZULFIKAR WIRARAJA nomor : 1480013774883.

Dikembalikan kepada ATARIT ZULFIKAR WIRARAJA



3. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu :

Dari ruang Penagihan :

- 1) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan ke Palaran bulan Agustus 2016.
- 2) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan ke Palaran bulan September 2016.
- 3) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan ke Palaran bulan Oktober 2016.
- 4) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan Asli yang belum dibayar oleh Palaran bulan September 2016.
- 5) 1 (satu) bundel bukti DP dari PBM ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

Dikembalikan kepada saksi DWI HARI WINARNO.

- 1) 1 (satu) buah map warna hijau dari PBM ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) berisi uang tunai Rp6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), 2 (dua) lembar cek dan 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA);

- 1) 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (Komura).

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

- 1) 1 (satu) Unit CPU Merk CG warna hitam biru.
- 2) Uang sejumlah Rp61.965.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA);

Dari ruang Kasir :

- 1) 1 (satu) bundel bukti pembayaran pajak koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 2) 4 (empat) bundel Kwitansi uang muka transport antaran atau jemputan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah map warna merah yang berisikan 1 (satu) bundel rekapitulasi biaya gaji bulan pebruari 2017 Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 4) 1 (satu) buah buku warna coklat pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 2 Januari 2014 – 31 Desember 2015.
- 5) 1 (satu) buah buku warna biru pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 2 Januari 2013 – 30 Desember 2013.
- 6) 1 (satu) buah buku warna biru pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 1 Januari 2010 – 22 Oktober 2013.
- 7) 1 (satu) buah buku warna Orange pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 6 Januari 2016– 28 Desember 2012.
- 8) 1 (satu) buah buku warna coklat pembukuan keluar masuk uang dari tanggal 4 Januari 2016 – 17 Maret 2017.
- 9) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 10) 1 (satu) bundel daftar piutang OPP-OPT dan transport PBM/pelayaran periode bulan Juni 2014.
- 11) 1 (satu) buah buku warna hijau pembukuan DP dari PBM Barwil.
- 12) 1 (satu) buah buku warna ungu pembukuan pemotongan hutang dari personal ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 13) 1 (satu) buah buku warna orange rekapan uang muka transport antaran/jemputan.
- 14) 1 (satu) buah buku warna peach berisikan slip pembayaran stor panjar transportasi laut ke Bank BRI.
- 15) 1 (satu) buah buku warna coklat rekapan pembayaran gaji H. SAFRIE.
- 16) 1 (satu) buah buku warna biru pembukuan pembayaran hutang dari personal ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 17) 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran pinjaman H. SAFRIE Unit 11 ke Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudra Sejahtera (KOMURA)

- 1) Uang tunai sejumlah Rp 6.050.000.000.- (Enam Milyar Lima Puluh Juta Rupiah).

Halaman 125 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1 (satu) unit CPU merk HP warna Silver/Abu-abu hitam.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA);

Dari ruang rapat lantai 2 :

- 1) 1 (satu) buah map warna kuning berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar speaboat dan longboat.
- 2) 1 (satu) bundel foto copy pemotongan pajak penghasilan.
- 3) 1 (satu) map plastik warna kuning berisikan 3 (tiga) bundel print out slide aturan Dirjen Pajak.
- 4) 1 (satu) buah buku warna orange daftar tanggungan pengobatan tahun 2015 KOMURA.
- 5) 1 (satu) bundel daftar anggota Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) tahun 2010.
- 6) 1 (satu) buah buku warna hijau daftar tanggungan pengobatan tahun 2013 TKBM KOMURA.
- 7) 1 (satu) buah map hijau kuning berisikan 1 (satu) bundel daftar pendidikan terakhir anggota Koperasi KOMURA.
- 8) 1 (satu) buah map batik warna coklat berisikan 1 (satu) bundel sertifikat dan penghargaan kepada Koperasi TKBM KOMURA.
- 9) 1 (satu) buah map warna kuning berisikan 1 (satu) bundel foto copy KTP anggota Koperasi TKBM KOMURA, daftar nama dan nomor KTP dan lampiran surat perintah berlayar.
- 10) 1 (satu) buah map warna coklat berisikan 1 (satu) bundel Kuisisioner Koperasi tahun 2012, 1 (satu) bundel foto copy Kuisisioner tahun 2012 sisa hasil usaha (SHU) dan Neraca perbandingan SHU tahun 2009-2011, 1 (satu) bundel profil calon Koperasi skala besar, 1 (satu) bundel print out slide workshop perpajakan, 1 (satu) bundel KLU wajib pajak 2003.
- 11) 1 (satu) bundel arsip pelimpahan mutasi Koperasi TKBM Samudera Sejahtera tahun 1999 – 2001.
- 12) 1 (satu) buah buku warna Pink daftar tanggungan pengobatan tahun 2015.

Halaman 126 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) buah buku catatan warna coklat.
- 14) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel fotocopy kartu keluarga dan KTP anggota Koperasi TKBM Samudera Sejahtera.
- 15) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar speedboat dan longboat bulan Agustus dan September tahun 2014.
- 16) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1 (satu) bundel Surat Perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan April 2015.
- 17) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar Speedboat dan Longboat bulan Juni dan Juli tahun 2015.
- 18) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1 (satu) bundel surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Maret dan April 2016.
- 19) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan September 2015.
- 20) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan Juni 2015.
- 21) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei 2016.
- 22) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan April 2016.
- 23) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan Juli 2016.
- 24) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Mei dan Juni 2016.
- 25) 1 (satu) buah map warna hijau berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Juli dan Agustus 2016.
- 26) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Agustus dan September 2016.
- 27) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan September dan Oktober 2016.

Halaman 127 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- 28) 1 (satu) buah map warna Hijau berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Juli dan Agustus 2015.
- 29) 1 (satu) buah map warna merah berisikan 1(satu) bundel Surat perintah berlayar speedboat dan Longboat bulan Oktober dan Nopember 2015.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudra Sejahtera (KOMURA).

Dari ruang rapat lantai 2 dari 2011 s/d 2017 :

- 1) 1 (satu) bundel Pinjaman Gaji pendahuluan tahun 2011.
- 2) 1 (satu) bundel Kwitansi penagihan tahun 2011.
- 3) 1 (satu) bundel Tagihan Unit Usaha Transport tahun 2011.
- 4) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan tahun 2012.
- 5) 1 (satu) bundel Kwitansi penagihan tahun 2012.
- 6) 1 (satu) bundel Kwitansi penagihan tahun 2013.
- 7) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan tahun 2013.
- 8) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2013.
- 9) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2014.
- 10) 1 (satu) bundel Kwitansi penagihan tahun 2014.
- 11) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan 2014.
- 12) 1 (satu) bundel Nota Tagihan transport tahun 2015.
- 13) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan tahun 2015.
- 14) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan tahun 2015.
- 15) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2015.
- 16) 1 (satu) bundel tagihan transport tahun 2016.
- 17) 1 (satu) bundel kwitansi penagihan tahun 2016.
- 18) 1 (satu) bundel Nota tagihan Januari – Maret 2017.
- 19) 1 (satu) bundel Kwitansi penagihan Januari – Maret 2017.
- 20) 1 (satu) bundel pinjaman gaji pendahuluan Januari – Maret 2017.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudra Sejahtera (KOMURA).

Dari ruang kerja H. JAFAR :

- 1) 1 (satu) map berisikan Rekap laporan tagihan lokal.
- 2) 1 (satu) buah buku Agenda Kepala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah buku laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas tahun 2014.
- 4) 1 (satu) buah map berisikan permohonan menjadi anggota Koperasi atas nama ARMAN.
- 5) 1 (satu) buah map berisikan permohonan menjadi anggota Koperasi atas nama MUHAMMAD AHYAR NUR YAHYA.
- 6) 1 (satu) buah map berisikan permohonan menjadi anggota Koperasi atas nama RUSDIANSYAH.
- 7) 2 (dua) lembar tarif bongkar muat tahun 2014.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudra Sejahtera (KOMURA).

Dari Arsip sekertariat :

- 1) 1 (satu) bundel Blanko surat persetujuan kerja.
- 2) 1 (satu) lembar daftar bongkar muat.
- 3) 1 (satu) bundel foto copy keputusan Kepala Kantor adpel Samarinda tentang penetapan tarif.
- 4) 1 (satu) bundel foto copy keputusan Kepala Kantor adpel Samarinda tentang penetapan hasil Kesepakatan bersama.
- 5) 1 (satu) lembar Susunan pengawas dan Pengurus Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 6) 1 (satu) bundel Art Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda.
- 7) 1 (satu) bundel foto copy Akta Perubahan Koperasi.
- 8) 1 (satu) buah buku foto copy akta perubahan Koperasi.
- 9) 1 (satu) buah buku daftar pengurus Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).
- 10) 1 (satu) buah buku daftar pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda.

dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda.

Dari Meja Pak FAMILYANTO :

- 1) 1 (satu) buah buku Notulen Rat dan Rapat.
- 2) 1 (satu) buah buku daftar hadir rapat.

Halaman 129 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda tahun 2015.

4) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda tahun 2014.

dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

Dari Operasional KOMURA :

1) 5 (lima) bundel Laporan Operasional Koperasi.

dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

4. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu:

1) 1 (satu) Laptop merek Thosiba warna Abu-abu.

2) 1 (satu) Kartu Anggota Koperasi TNKB Samudera Sejahtera Komura Pelabuhan Samarinda An. H.DWI HARI.W.

3) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek.1480009802540 An.DWI HARI WINARNO.

4) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Muamalat No. Rek.0206110778 An.DWI HARI WINARNO.

5) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Artha Graha No. Rek.2303204507 An.DWI HARI WINARNO.

6) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega No. Rek.02234002022278 An.DWI HARI WINARNO.

7) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon No. Rek.003598220865 An.DWI HARI WINARNO.

8) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah No. Rek.1351351353 An.DWI HARI WINARNO.

9) 3 (tiga) buah buku tabungan Bank Bukopin No. Rek.1711007751 An.H.DWI HARI WINARNO.

10) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bukopin No. Rek.1901055919 An.H.DWI HARI WINARNO.

Halaman 130 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah No. Rek.7050752148 An.AJI NARENDRA AGUNG TRIASA BH.
- 12) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah No. Rek.7050884761 An.AJI NARENDRA AGUNG TRIASA BH.
- 13) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek.008201000788567 An.DWI HARI WINARNO.
- 14) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek.008201001427508 An.DWI HARI WINARNO.
- 15) 2 (dua) lembar Surat Kuasa No. 0052.SK./K/-TKBM/IV/2008 tanggal 15 April 2008 tentang pembukaan Rekening.
- 16) 1 (satu) buah map kuning berisi 2 (dua) lembar Surat Permohonan Tambahan Kredit No.0056.PMK-TKBM/IV/2008, tanggal 17 April 2008.
- 17) 1 (satu) buah map hitam berisi Surat Custodian Service No.14621 dari Bank BRI dan Surat Ringkasan Foto Folio Bank BRI.
- 18) 1 (satu) buah buku besar mutasi SKPT.
- 19) 1 (satu) bendel kwitansi pinjaman kepada anggota koperasi.
- 20) 1 (satu) buah folder warna kuning berisi :
 - a).Rekening Koran Bank Bukopin No. Rek. 1000020 172 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
 - b).Rekening Koran Bank Bukopin No. Rek. 1000043 172 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
 - c).Rekening Koran Bank Bukopin No. Rek. 1901200 418 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
 - d).Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1901219002020096 sebesar Rp11.390.000,00 tertanggal 3 Juni 1994 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
 - e).Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517237 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp15.000.000.000,00 tanggal 9 Januari 2017 s/d 9 Februari 2017.
 - f). Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517239 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp15.000.000.000,00 tanggal 16 Januari 2017 s/d 16 Februari 2017.

Halaman 131 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g). Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517243 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp15.000.000.000,00 tanggal 23 Januari 2017 s/d 23 Februari 2017.
- h). Deposito Bank Bukopin No. Rek. 1517247 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp.15.000.000.000,00 tanggal 9 Januari 2017 s/d 9 Februari 2017.
- i). Laporan Transaksi Rek Giro BRI An. Koperasi Samudera Sejahtera No.00000082 01 000522 30 1.
- j). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005431 40 8 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp8.000.000.000,00 tanggal 28 Juli 2016 s/d 28 Januari 2017.
- k). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005489 40 1 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp5.000.000.000,00 tanggal 21 September 2016 s/d 21 Maret 2017.
- l). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005562 40 3 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 24 Nopember 2016 s/d 24 Mei 2017.
- m). Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 005565 40 1 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00 tanggal 28 Nopember 2016 s/d 28 Mei 2017.
- n). Laporan Transaksi Rek. Giro BRI An. Koperasi Samudera Sejahtera No. 0448 01 000054 30 2.
- o). Deposito Berjangka BRI 2 No. Rek. 0000448 01 000255 40 3 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp12.500.000.000,00 tanggal 20 Juli 2016 s/d 20 Januari 2017.
- p). Deposito Berjangka BRI 2 No. Rek. 0000448 01 000305 40 2 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp12.500.000.000,00 tanggal 20 Januari 2017 s/d 20 Februari 2017.
- q). Rekening Koran BTN No. Rek. 00020 01 30 000493 4 An. Koperasi Samudera Sejahtera.
- r). Rekening Koran BTN No. Rek. 00020 01 30 000431 6 An. Koperasi Samudera Sejahtera.

Halaman 132 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003095 8 An.
Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00
tanggal 19 September 2013.
- t). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003538 0 An.
Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp23.000.000.000,00
tanggal 4 Pebruari 2015.
- u). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003593 2 An.
Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp20.000.000.000,00
tanggal 20 Mei 2015.
- v). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003787 9 An.
Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp10.000.000.000,00
tanggal 15 Desember 2015.
- w). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003789 5 An.
Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp7.126.408.066,-
tanggal 16 Desember 2015.
- x). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 003801 1 An.
Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp31.000.000.000,-
tanggal 8 Januari 2016.
- y). Deposito Berjangka BTN No. Rek. 0000020 01 40 004040 8 An.
Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp20.000.000.000,00
tanggal 23 Desember 2016.
- z). Rekening Koran BPD Kalimantan Timur No. Rek. 0011536242 An.
Koperasi Samudera Sejahtera.
- aa). Rekening Koran Bank Permata No. Rek. 5786 049999 An.
Koperasi Samudera Sejahtera.
- bb). Rekening Koran Bank Mandiri Syariah No. Rek. 1181181188 An.
Koperasi Samudera Sejahtera.
- cc). Rekening Koran Bank Mandiri Syariah No. Rek. 1191191192 An.
Koperasi Samudera Sejahtera.
- 21) Deposito Berjangka BRI No. Rek. 0082 01 0056 01 40 1 An. Koperasi
Samudera Sejahtera sebesar Rp3.500.000.000,00 tanggal 6 Januari
2017 s/d 6 April 2017.

Halaman 133 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- 22) Deposito Berjangka BRI No. Rek. 206901000288408 An. Koperasi Samudera Sejahtera sebesar Rp1.500.000.000,00 tanggal 17 Februari 2017 s/d 17 Maret 2017.

Dikembalikan kepada saksi DWI HADI WINARNO.

- 23) 1 (satu) buah Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Nomor: KU.501/II/2/KSOP.SMD-2014, tentang Penetapan Tarif Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) tanggal 10 Maret 2014.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

5. DISITA dari saksi HADERAN SAAL yaitu :

- 1) 1 (satu) buah buku Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Nomor : KU.501/II/2/KSOP.SMD-2014 tentang Penetapan Tarif Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) Pelabuhan Samarinda tahun 2014.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

- 1) 1 (satu) bundel bonggol Cek dalam plastik.
- 2) 1 (satu) bundel bukti pengeluaran harian.
- 3) 1 (satu) buah buku pembukaan pembayaran PBM.
- 4) 2 (dua) bundel rekening koran Bank Bukopin.
- 5) 1 (satu) bundel tagihan pajak.
- 6) 1 (satu) bundel laporan Deposito BRI.
- 7) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2011.
- 8) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2012.
- 9) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2013.
- 10) 2 (dua) bundel rekening koran tahun 2015.
- 11) 1 (satu) bundel daftar piutang OPP-OPT tahun 2015.
- 12) 1 (satu) bundel buku Asuransi tahun 2015.
- 13) 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit tahun 2015.



- 14) 1 (satu) bundel Rekening Koran 2016.
- 15) 1 (satu) bundel Kredit Bank tahun 2013-2014.
- 16) 2 (dua) bundel pinjaman gaji.

Dikembalikan kepada saksi DWI HADI WINARNO.

- 1) 1 (satu) Unit CPU Computer.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

6. DISITA dari saksi ANSHAR MADJID yaitu:

- 1) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2010.
- 2) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2011.
- 3) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2012.
- 4) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2013.
- 5) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2014.
- 6) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2015.
- 7) 1 (satu) bundel berkas data pembayaran ke Komura dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran tahun 2016.

Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).

7. DISITA dari Terdakwa DWI HARI WINARNO yaitu :

- 1) 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG S7 warna hitam, type : SM-G935FD berikut kartu sim card Simpati Nomor : 08255585016.

Dikembalikan kepada saksi DWI HARI WINARNO.

8. DISITA dari saksi ARIEF DENNY NUGROHO yaitu :

- 1) 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Pekerjaan Jasa Bongkar Muat, Nomor : 1/PLM-MHU/2015, tanggal 1 Juni 2015, berikut Amandemen I



tertanggal 1 Oktober 2015 dan Amandemen ke II tertanggal 31 Mei 2016.

- 2) 1 (satu) bendel foto copy bukti tagihan dan transfer pembayaran periode Juni 2015 s/d Pebruari 2017.

Dikembalikan kepada ARIEF DENNY NUGROHO.

9. DISITA dari saksi ANSHAR MADJID yaitu :

- 1) 1 (satu) bundel foto copy dokumen bukti data pembayaran dari PT. Pelabuhan Samudera Palaran ke Koperasi Samudera Sejahtera (KOMURA) periode tahun 2010 s/d tahun 2017.

Dikembalikan kepada ANSHAR MADJID.

10. DISITA dari saksi JAILANI Bin FAUZIE ACHMAD yaitu :

- 1) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Tarif OPP – OPT periode tahun 2010 s/d tahun 2015.
- 2) 1 (satu) bendel foto copy dokumen Perjanjian Kontrak antara PT. Jembayan Muarabara dengan PBM (Perusahaan Bongkar Muat).
- 3) 1 (satu) bendel foto copy dokumen invoice pembayaran jasa bongkar muat periode tahun 2010 s/d Maret 2017.

Dikembalikan kepada JAILANI Bin FAUZIE ACHMAD.

11. DISITA dari saksi ALEXANDER HEPPY METRITAN yaitu:

- 1) 5 (lima) lembar foto copy dokumen penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Dakkar 4x4 AT warna Silver tahun 2016, KT-1372-NQ kepada sdr AJI NARENDRA AGUNG TRIASA B.

Dikembalikan kepada ALEXANDER HEPPY METRITAN.

12. DISITA dari saksi SUGORO MAHA PUTROSUSILO, S.Hut yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA B dan LINDA.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6472101101160003.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir info pelanggan listrik atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Usaha atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA.



- 5) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Karyawan dan Keterangan Pendapatan Karyawan.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir rincian transaksi tabungan Bank Mandiri nomor rekening : 14800111890902 atas nama AJI NARENDRA AGUNG TRIASA B.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Perjanjian Pembiayaan nomor : 083416200178 tanggal 25 April 2016.
- 8) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia nomor register 2016072764100141.

Dikembalikan kepada SUGORO MAHA PUTROSUSILO, S.Hut.

13. DISITA dari saksi AMBROSIOUS DARE yaitu :

- 1) 1 (satu) buah buku warna merah jambu Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas pada Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2014.
- 2) 1 (satu) buah buku warna hijau Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas pada Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2015.

Dikembalikan kepada AMBROSIOUS DARE.

14. DISITA dari saksi MAIMUNAH yaitu:

- 1) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No. Pol : KT-1278-WL, Warna abu-abu metalik, Noka : MHRGE8860EJ301543, Nosin : L15A77760281, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor : 0242354 dan kunci kontak mobil.
- 2) 1 (satu) unit mobil BMW No. Pol : KT-1278-WP, Warna coklat metalik, Noka : MHH3F5906DK946704, Nosin : A0880327, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor : K-00658091N dan Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor : 0034874 serta kunci kontak mobil.
- 3) 1 (satu) unit mobil Mini Cooper No. Pol : KT-1278-XI, Warna abu-abu metalik, Noka : MW263200CT205888, Nosin : A241J270, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor : J-04307138 dan kunci kontak mobil.

Halaman 137 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit mobil BMW No. Pol : KT-1278-MD, Warna abu-abu metalik, Noka : MHHVA77065K913497, Nosin : 1349J750, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor : L-01354101 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor : 0440013 serta kunci kontak mobil.
- 5) 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Land Cruiser No. Pol : B-458-DWI, Warna Hitam, Noka : JTMHV05JIC4095025, Nosin : 1VD0185852.
- 6) 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawazaki Ninja RR No. Pol : KT-7029-BH, Warna Putih (Warna Baru dicat) Warna BPKB Hitam, Noka : JKA KR150KSDA63774, Nosin : KR150EEA63774, berikut Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor : D-5158666N dan Kunci kontak sepeda motor.
- 7) 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : KT-6587-IU, Warna kream coklat, Noka : MH1JFK117FK208654, Nosin : JFL1E-1209498.
- 8) 1 (satu) unit Sepeda Motor Piaggio Liberty No. Pol : KT-6999-MI, Warna Coklat Perunggu, Noka : RP8M73210BV001555, Nosin : M734M2002679, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor : 0003169 serta Kunci kontak sepeda motor.
- 9) 3 (tiga) Unit Motor Trail Nomor 42 (Warna Putih-Orange), nomor 216 (Warna Orange) dan nomor 28 (Warna Hijau).

Dikembalikan kepada MAIMUNAH.

15. DISITA dari saksi RUDI, Amd.yaitu :

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No. Pol : KT-6587-IU, warna Krem Coklat, Noka: MH1JFK117FK208654, Nosin : JFL1E-1209498"

16. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :

- 1) 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jln. Mas Penghulu, Samarinda Kalimantan Timur.

17. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :

- 1) 1 (satu) unit Rumah dan tanah yang terletak di Jln. Komura, Rt.30, Kel. Mesjid, Kec. Samarinda Seberang, Kab.Samarinda, Kalimantan Timur.

Dikembalikan kepada RUDI, A.Md.

Halaman 138 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :

- 1) 1 (satu) unit Rumah dan tanah yang terletak di Jln. Harun Nafsi, Rt.22, Rapak Dalam, Samarinda, Kalimantan Timur.
- 2) 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor : 1133, 1134 dan 1135, Kel. Rapak dalam, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, atas nama H. DWI HARI WINARNO.
- 3) 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor : M.193 Kel.Purwajaya, Kec. Loa Janan Kutai Kalimantan Timur, dan Nomor : 1779 Kel.Purwajaya, Kec. Loa Janan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (KM 5 Kutai Kartanegara).
- 4) Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 80110893 yang diterbitkan oleh Camat Loa Janan Ilir, tanggal 13 September 2013 atas bidang tanah yang terletak di Jln. AM.Rifaddin, Rt.33, Kel.Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Samarinda Kalimantan Timur.
- 5) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 522, Kel. Mesjid, Kec. Samarinda Seberang, Kab. Samarinda, Kalimantan Timur atas tanah yang terletak di Jl.Komura (Eks. Jln. Patimura), Rt.30, Kel. Mesjid, Kec. Samarinda Seberang, Kab. Samarinda, Kalimantan Timur.

Dikembalikan kepada RUDI, A.Md.

19. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :

- 1) 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kel. Purwajaya, Kec. Loa Janan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (KM.5 Kutai Kartanegara).

Dikembalikan kepada RUDI, A.Md.

20. DISITA dari saksi RUDI, A.Md yaitu :

- 1) 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. AM. Rifaddin, Rt.33, Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur.

Dikembalikan kepada RUDI, A.Md.

21. DISITA dari saksi JAYA IRWANI yaitu :

- 1) 3 (tiga) Bundel bukti pembayaran tahun 2014, 2015 dan 2016.

Dikembalikan kepada JAYA IRWANI.

22. DISITA dari saksi WIDJOKO LESTARIONO yaitu :



Dari PT. Dwi Karya Jasa Mandiri adalah :

- 1) 1 (satu) bundel Rekapan pembayaran PT.DKJM ke KOMURA tahun 2010 s/d 2016 beserta bukti pembayaran ke KOMURA.
- 2) 1 (satu) bundel Invoice PT.DKJM ke Shiper tahun 2010 s/d 2016.
- 3) Laporan bulanan kegiatan kapal 2015 s/d 2016.

Dari PT. Surya Pantai Loktuan adalah :

- 4) 1 (satu) bundel Rekapitulasi biaya KOMURA tahun 2012 s/d 2015.
- 5) 1 (satu) bundel Dokumen pendukung pelunasan biaya TKBM KOMURA..

Dikembalikan kepada WIDJOKO LESTARIONO.

23. DISITA dari saksi AGUNG WIBOWO, SE Bin yaitu :

- 1) 1 (satu) bundel Rekapan pembayaran PT.Adhiguna Putera ke KOMURA tahun 2010 s/d 2017”.

Dikembalikan kepada AGUNG WIBOWO, SE.

24. DISITA dari saksi BEDI SUSANTO, SE yaitu :

- 1) 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran kepada KOMURA pada pemuatan batu bara tahun 2010 s/d 2016, beserta lampiran bukti pembayaran.
- 2) 1 (satu) bundel Daftar pembayaran kepada KOMURA pada pemuatan Plywood tahun 2010 s/d 2016.

Dikembalikan kepada BEDI SUSANTO, SE.

25. DISITA dari saksi Dra. DEVI REVILTA yaitu :

- 1) 1 (satu) bundel invoice tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 .
- 2) Dokumen RKBM tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
- 3) 1 (satu) bundel Nota Kwitansi Komura.

Dikembalikan kepada Dra. DEVI REVILTA.

26. DISITA dari saksi AGUSTINUS NYARO yaitu :

- 1) 2 (dua) bundel Data Rekapitulasi Pembayaran TKBM dan Transport KOMURA Samarinda Vessel Gearless/Gundul tahun 2011 sampai dengan 2017.

Dikembalikan kepada AGUSTINUS NYARO.

27. DISITA dari saksi TONY SOETOPO yaitu :



- 1) 8 (delapan) bundel Rekapitan Pembayaran ke KOMURA sejak tahun 2011 sampai dengan 2017, beserta lampiran bukti pembayaran.

Dikembalikan kepada TONY SOETOPO.

28. DISITA dari saksi MUHAMMAD ACHSAN FAUZAN yaitu :

- 1) Daftar pembayaran dari PT. Budi Inti Rejeki bekerja sama dengan PT. Karya Lima Maritim kepada Komura pada pemuatan Batubara mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016.
- 2) Rekapitulasi pembayaran TKBM KOMURA mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 beserta bukti pembayaran dari PT. Budi Inti Rejeki bekerjasama dengan PT. Karya Lima Maritim kepada KOMURA.

Dikembalikan kepada MUHAMMAD ACHSAN FAUZAN.

29. DISITA dari saksi STEFANUS TRILAKSONO BUDIRAHARJO yaitu :

- 1) 1 (Satu) bundel Rekapitulasi Pembayaran TKBM KOMURA Pelabuhan Samarinda.

Dikembalikan kepada STEFANUS TRILAKSONO BUDIHARJO.

30. DISITA dari saksi ERWIN SULISTİYONO, SE yaitu :

- 1) Rekapitulasi pembayaran TKBM KOMURA periode tahun 2010 sampai dengan bulan Maret 2017.
- 2) 1 (satu) bundel Invoice dari KOMURA periode tahun 2010 s/d 2017.
- 3) 1 (satu) bundel Transfer ke KOMURA.
- 4) 1 (satu) bundel RKBM (Rencana Kerja Bongkar Muat).

Dikembalikan kepada ERWIN SULISTİYONO, SE.

31. DISITA dari saksi LILIK ZULZILAH yaitu :

- 1) 1 (satu) bundel buku Akta Perubahan Koperasi (Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat) Nomor : 130/BH/PAD/KWK.17/VII/96, tanggal 02 Juli 1996.

Dikembalikan kepada LILIK ZULZILAH.

32. DISITA dari saksi ADIANTO LAUWINATA yaitu :

- 1) 4 (empat) bundel bukti pembayaran periode bulan Nopember 2013 sampai dengan Desember 2016.

Dikembalikan kepada ADIANTO LAUWINATA.

33. DISITA dari saksi HERWINDO yaitu :



- 1) Uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dikembalikan kepada HERWINDO.

34. DISITA dari saksi NGATNO PRABOWO yaitu :

- 1) Uang sebesar Rp3.675.377.797,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Dikembalikan kepada NGATNO PRABOWO.

35. DISITA dari saksi NGATNO PRABOWO yaitu :

- 1) 1 (satu) bundle foto copy laporan dan risalah rapat pembahasan upah TKBM di Terminal Petikemas Palaran.
- 2) 1 (satu) bundle foto copy Keputusan bersama Dirjen Perhubungan laut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidang kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor : UM.003/41/2/DJPL-11, nomor: 93/DJPPk/XII/2011 dan nomor: 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan tanggal 29 Desember 2011.

Dikembalikan kepada NGATNO PRABOWO.

36. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM (BPD Kaltim) yaitu :

- 1) Uang sebesar Rp4.225.976.186,13 (empat miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah koma tiga belas sen) yang ada di Bank BPD Kaltim nomor : 0011536242 an. KOMURA.

Dikembalikan kepada NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM.

37. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM (BPD Kaltim) yaitu :

- 1) Uang sebesar Rp336.427,29 (tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah koma dua puluh sembilan sen) yang ada di Bank BPD Kaltim nomor : 0012470941 an. JAFAR ABDUL GAFFAR.
- 2) Uang sebesar Rp 18.814.630,00 (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Empatbelas Ribu Enam ratus Tiga Puluh Rupiah) yang ada di Bank BPD Kaltim nomor : 0011577555 an. JAFAR ABDUL GAFFAR.



Dikembalikan kepada NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM.

38. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM (BPD Kaltim) yaitu :

1. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening simpeda BPD Kaltim dengan nomor rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir permohonan pembukaan rekening Giro BPD Kaltim dengan nomor rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
3. 4 (empat) lembar asli surat pimpinan BPD Kaltim Kantor Cabang samarinda nomor : 1304/B-5/BPD-KCU/VI/2017, tanggal 7 Juni 2017 perihal pemblokiran rekening atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
4. 1 (satu) bundle asli rekening Koran BPD Kaltim Cabang Utama samarinda nomor rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR, periode 5 Nopember 2004 s/d 1 Juni 2017.
5. 1 (satu) bundle asli rekening Koran Giro BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda nomor rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR, periode 29 Juni 2015 s/d 1 Juni 2017.
6. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai dan permohonan pengiriman uang dari nomor rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
7. 13 (tiga belas) lembar fotocopy legalisir Cek BPD Kaltim dari Rekening Giro nomor rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR berikut fotocopy identitas yang melakukan pencairan Cek.

Dikembalikan kepada NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM.

39. DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO (BPD Kaltim) sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 18 April 2017 yaitu :

1. 1 (satu) bundle rekening Koran Asli Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan rekening nomor : 0011536242 atas nama Komura Divisi Angkutan, Mutasi Rekening tanggal 13 September 2002 s/d 4 April 2017.
2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir berkas pembukaan rekening Giro Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan rekening



nomor : 0011536242 atas nama Koperasi samudera Sejahtera
(Komura) Samarinda.

3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor : M000539135, tanggal 30 Maret 2017.
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor : M000539136, tanggal 31 Maret 2017.
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor : M000539137, tanggal 3 April 2017.
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Nomor : M000539138, tanggal 4 April 2017.

Dikembalikan kepada NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM.

40. DISITA dari saksi BANK BRI Pusat atas nama KOMURA yaitu :

- 1) Rekening nomor : 008201005431408 senilai Rp8.000.000.000,00
- 2) Rekening nomor : 008201005489401 senilai Rp5.000.000.000,00
- 3) Rekening nomor : 008201005562403 senilai Rp10.000.000.000,00
- 4) Rekening nomor : 008201005565401 senilai Rp10.000.000.000,00
- 5) Rekening nomor : 000044801000255403 senilai Rp12.500.000.000,00
- 6) Rekening nomor : 000044801000305402 senilai Rp12.500.000.000,00
- 7) Rekening nomor : 008201005601401 senilai Rp3.500.000.000,00
- 8) Rekening nomor : 206901000288408 senilai Rp1.500.000.000,00

Dikembalikan kepada BRI Pusat atas nama KOMURA.

41. Uang Deposito pada rekening BTN atas nama Komura
Nomor Rekening (sesuai berita acara penyitaan tanggal 5 Juli 2017):

- 1) 000002001400030958 senilai Rp10.000.000.000,00.
- 2) 000002001400035380 senilai Rp23.000.000.000,00.
- 3) 000002001400035932 senilai Rp20.000.000.000,00.
- 4) 000002001400037879 senilai Rp10.000.000.000,00.
- 5) 000002001400037895 senilai Rp7.126.408.066,00.
- 6) 000002001400038011 senilai Rp31.000.000.000,00.
- 7) 000002001400040408 senilai Rp20.000.000.000,00.

Dikembalikan kepada BTN atas nama Komura.

Halaman 144 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



42. Uang Deposito pada rekening Bank Bukopin atas nama Komura Nomor Rekening (sesuai berita acara penyitaan tanggal 6 Juli 2017):

- 1) 1517237 senilai Rp15.000.000.000,00.
- 2) 1517239 senilai Rp15.000.000.000,00.
- 3) 1517243 senilai Rp15.000.000.000,00.
- 4) 1517247 senilai Rp15.000.000.000,00.
- 5) 1000020172 senilai Rp276.444.969,68.
- 6) 1000043172 senilai Rp885.104.596,25.
- 7) 1901200418 senilai telah ditutup pada tanggal 30 Januari 2017.

Dikembalikan kepada Bank Bukopin atas nama Komura.

43. Uang Deposito pada rekening BTN atas nama Komura Nomor Rekening (sesuai berita acara penyitaan tanggal 11 Juli 2017):

1. 000002001300004934 senilai Rp2.603.336.376,51.
2. 000002001300004316 senilai Rp9.115.706.819,97.

Dikembalikan kepada BTN atas nama Komura.

44. Uang Deposito pada rekening BTN atas nama Dwi Hari Winarno Nomor Rekening (sesuai berita acara penyitaan tanggal 11 Juli 2017):

1. 002001500339430 senilai Rp5.619.179,76.
2. 002001300004926 senilai Rp9.819.631,59.
3. 002001540012789 senilai Rp112.763.441,42.
4. 002001400040466 senilai Rp11.160.131.595,27.

Dikembalikan kepada BTN atas nama Dwi Hari Winarno.

45. DISITA dari saksi BANK SYARIAH MANDIRI atas nama KOMURA sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 24 April 2017 yaitu :

- 1) Rekening nomor: 1181181188 senilai Rp509.825.131,00
- 2) Rekening nomor: 1191191192 senilai Rp944.910,00.

Dikembalikan kepada BANK SYARIAH MANDIRI atas nama KOMURA

46. DISITA dari saksi SETIANINGSIH yaitu :



- 1) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Tabungan Nomor: 0002001540012789 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 2) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Tabungan Nomor: 0002001500339430 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 17 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 3) 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BTN Giro Nomor: 0002001300004926 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 4 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 4) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400040466 an. DWI HARI WINARNO periode tanggal 28 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2017.
- 5) 5 (lima) lembar rekening Koran Bank BTN Giro Nomor: 0002001300004334 an. Koperasi Samudera Sejahtera periode tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 6) 10 (sepuluh) lembar rekening Koran Bank BTN Giro Nomor: 0002001300004316 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- 7) 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400030958 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017.
- 8) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400035380 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 4 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017.
- 9) 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400035882 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2017.
- 10) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400037879 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017.

Halaman 146 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400037895 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017.
- 12) 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400038011 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017.
- 13) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BTN Deposito Nomor: 0002001400040408 an. Koperasi TKBM Samudera Sejahtera periode tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2017.

Dikembalikan kepada SETIANINGSIH;

47. DISITA dari saksi NG OEY MEI ING yaitu :

- 1) Foto copy KTP nomor NIK : 6472021105580004 atas nama DWI HARI WINARNO.

Dikembalikan kepada saksi DWI HARI WINARNO.

- 1) Foto copy slip setoran tunai senilai Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah).
- 2) Foto copy formulir data nasabah dan pembukaan rekening tabungan SUPER COMBO.
- 3) Foto copy formulir data nasabah dan pembukaan rekening tabungan PRIMADOLLAR.
- 4) Print out rekening Koran atas nama DWI HARI WINARNO dengan nomor rekening 003598220865 periode 27 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.
- 5) Print out rekening Koran atas nama DWI HARI WINARNO dengan nomor rekening 003598220931 periode 27 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.
- 6) Print out rekening Koran atas nama DWI HARI WINARNO dengan nomor rekening 003598421190 periode 4 Mei 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.

Dikembalikan kepada saksi DWI HARI WINARNO.

48. DISITA dari saksi SHAFIRA yaitu :

Halaman 147 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000020172.
2. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000020172, periode Januari 2010 s/d April 2017.
3. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000043172.
4. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Giro atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1000043172, periode Januari 2010 s/d Mei 2017.
5. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109106.
6. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517243 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 23.
7. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109112.
8. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517247 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 31.
9. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109092.
10. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517237 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 09.
11. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Deposito atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 2170109097.
12. Fotokopi sesuai asli Bilyet Deposito Bukopin Nomor 1517239 atas nama Samudera Sejahtera Koperasi, nominal Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 16.
13. Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Koperasi Buruh Karyawan Maritim Indonesia Nomor : 898/BH/15 tanggal 1 Februari 1986.

Halaman 148 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi sesuai asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pekerja Maritim Indonesia Nomor: 898a/BH/XVI/VI/8 tanggal 24 Juni 1989.
15. Fotokopi sesuai asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudra Sejahtera Nomor: 898b/BH/XVI/V/ 1990 tanggal 21 Mei 1990.
16. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Tabungan atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1901200418.
17. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Tabungan atas nama Samudera Sejahtera Koperasi nomor rekening 1901200418, periode September 2012 s/d Januari 2017.
18. Fotokopi sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Tabungan atas nama DWI HARI WINARNO nomor rekening 1901055915.
19. Fotokopi sesuai asli rekening koran rekening Tabungan atas nama DWI HARI WINARNO nomor rekening 1901055915, periode Juni 2011 s/d April 2017.
20. Fotokopi sesuai asli Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Samudera Sejahtera tanggal 6 April 1991.
21. Fotokopi sesuai asli KTP atas nama HAFRIANSYAH, NIK. 347/III/3/1988, Comp. Yuka No 09, RT 12 Kel. Mesjid, Kec. Samarinda Seberang.
22. Fotokopi sesuai asli SIM atas nama HASAN BUDIMAN, No SIM: 8896/Smd/LL/8I/XI/85, Jalan Limau No E/1, Samarinda.
23. Fotokopi sesuai asli KTP atas nama H. HADERAN SAAL, NIK: 8117/II-5/1988, Alamat : Jl. Hidayatullah GG. H. Bhakti Samarinda.
24. Fotokopi sesuai asli NPWP atas nama KOPERASI SAMUDERA SEJAHTERA No. Reg: 15001001722.

Dikembalikan kepada SHAFIRA.

49. DISITA dari saksi ENDAH PRASETYAWATI yaitu :

- 1) 1 (satu) buah Odner warna Merah yang terdiri dari :



- a. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen identitas IDA LISMAYA ASTUTY dan dokumen pembukaan rekening Bank Mandiri Nomor Rekening: 1480080839999 atas nama KSU PEMUDA DEMOKRAT.
- b. 1 (satu) bundel company profile koperasi serba usaha pemuda democrat Indonesia bersatu (KSU-PDIB) Samarinda.
- c. 1 (satu) bundel contoh tandatangan nasabah perorangan BANK Mandiri nomor Rekening 1480005023539 atas nama NOOR ASRIANSYAH.
- d. 1 (satu) bundel Identitas atas nama H. DWI HARI WINARNO dan kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan bank mandiri nomor rekening 1480011720672 atas nama DWI HARI WINARNO.
- e. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bank Mandiri 1480009802540 atas nama DWI HARI WINARNO.
- f. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bank Mandiri 1480009981310 atas nama DWI HARI WINARNO.
- g. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bank Mandiri 1480011720516 atas nama DWI HARI WINARNO.
- h. 1 (satu) bundel identitas atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana bank Mandiri 1480004076769 atas nama DWI HARI WINARNO.
- i. 1 (satu) bundel fotocopy buku Tabungan bank mandiri 1480004076769 atas nama DWI HARI WINARNO dan aplikasi pembukaan rekening produk dana bank mandiri nomor rekening 1480004076769.
- j. 1 (satu) Bundel fotocopy Rekening Koran bank mandiri nomor rekening 1480005023539 atas nama Noor Asriansyah periode 1 Mei 2006 sampai 30 April 2017.

Halaman 150 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran bank mandiri nomor rekening 1480036317777 atas nama Noor koperasi serba usaha periode 6 Januari 2016 sampai 30 April 2017.
- l. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran bank mandiri nomor rekening 1480080839999 atas nama Noor koperasi serba usaha periode 6 Januari 2016 sampai 30 April 2017.
- 1 (satu) buah Odner warna Kuning yang terdiri dari:
 - a) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480098069951 periode 7 Oktober 1998 sampai 30 April 2017.
 - b) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480007114575 atas nama HERY SUSANTO GUN periode 9 Januari 2009 sampai 30 April 2017.
 - c) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480098069951 atas nama HERY SUSANTO GUN periode 7 Oktober 1998 sampai 30 April 2017.
 - d) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480011720672 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 8 April 2013 sampai 30 April 2017.
 - e) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480011720516 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 8 April 2013 sampai 30 April 2017.
 - f) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480009981310 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 5 September 2010 sampai 30 April 2017.
 - g) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480004076769 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 17 November 2003 sampai 30 April 2017.
 - h) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480005582831 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 3 Juli 2007 sampai 30 April 2017.

Halaman 151 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor rekening 1480009802540 atas nama DWI HARRY WINARNO periode 15 Juni 2010 sampai 30 April 2017.

Dikembalikan kepada ENDAH PRASETYAWATI.

50. DISITA dari saksi RUSDI HAIKAL BASYAIB (Bank Mega) yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR dan KTP atas nama DIO ROSITA PUTRI.
- 2) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir formulir data nasabah perorangan nama nasabah : JAFAR ABDUL GAFFAR nomor CIF : J026775 cabang Samarinda.
- 3) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir transaksi LTKM Bank Mega nomor : STUO-1BU0225-000601-28052014 An. JAFAR ABDUL GAFFAR (JAG).
- 4) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir transaksi rekening Koran nomor rekening : 020580010116214, 020580027800003 dan 020580020162079 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
- 5) 1 (satu) lembar dari pimpinan Bank Mega nomor : 015/NTOP/2017, tanggal 29 Mei 2017 perihal Surat tugas sebagai saksi.
- 6) 1 (satu) lembar dari pimpinan Bank Mega nomor : 011/NTOP/2017, tanggal 18 Mei 2017 perihal Surat tugas sebagai saksi.

Dikembalikan kepada RUSDI HAIKAL BASYAIB.

51. DISITA dari saksi JUNIANSYAH yaitu :

- 1) 1 (satu) unit CPU Merek POWER warna hitam.
- 2) 8 (delapan) buah buku Berita Acara Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 593.82/22 s/d 29 /PEMT atas nama SUSI ARISKA.
- 3) 9 (sembilan) buah buku Berita Acara Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 593.82/30, 32 s/d 39 /PEMT atas nama ODI JUNGGA PUTRA.
- 4) 1 (satu) map warna hijau berisikan 1 bendel Surat Keterangan Pelepaskan Hak Pengusaan Atas Tanah atas nama SUPADI kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH.

Dikembalikan kepada JUNIANSYAH.

Halaman 152 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- 5) 1 (satu) map warna kuning berisikan 1 bendel Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah atas nama TATI kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH, 1 bendel Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah atas nama H. MARJUKI kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH.

Dikembalikan kepada JUNIANSYAH.

- 6) 1 (satu) map AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN No. 24 tanggal 27 Oktober 2013, dari Notaris Ni Putu Dewi Juwita Wiryastuti, SH, M.Kn.
- 7) 1 (satu) map warna hijau berisikan 1 bendel Berita Acara Pelepasan Penguasaan Atas Tanah atas nama M. KASENG kepada SUSI ARISKA (Istri dari sdr. H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH).
- 8) 1 (satu) map warna hijau berisikan 1 bendel Berita Acara Pelepasan Penguasaan Atas Tanah atas nama SYARIFUDDIN kepada SUSI ARISKA (Istri dari H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH).
- 9) 1 (satu) map warna putih berisikan 1 bendel Surat Keterangan Pelepasan Hak Penguasaan Atas Tanah atas nama H. IDRUS kepada H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH.
- 10) 1 (satu) bendel Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama Pemegang Hak sdr. H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S.Sos, MH dengan luas 400 M2 terletak di Jl. Samarinda Handil Rt. 011.

Dikembalikan kepada JUNIANSYAH.

- 1) 1 (satu) tas kecil warna hitam berisikan slip gaji Komura Pelabuhan Samarinda.
- 2) 2 (dua) bonggol Buku Cek yang sudah terpakai pada Bank Kaltim Nomor Seri : M0001 168101 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.
- 3) 1 (satu) bonggol Buku Cek yang sudah terpakai pada Bank Mega Nomor Seri : AAA 156275 atas nama H. JAFAR ABDUL GAFFAR S.Sos.

Dikembalikan kepada JUNIANSYAH.

- 1) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jenis Scooter atas nama SUSI ARISKA.



Dikembalikan kepada SUSI ARISKA.

- 1) 1 (satu) buah BPKB Mobil Harrier atas nama SIGIT PRAMONO.

Dikembalikan kepada SIGIT PRAMONO.

- 1) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor atas nama KEVIN KAMIL.

Dikembalikan kepada KEVIN KAMIL.

- 1) 1 (satu) buah BPKB Mobil Jeep atas nama JAKA NOR ILING.

Dikembalikan kepada JAKA NOR ILING.

- 1) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas pada RAT tahun buku 2011.
- 2) 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor : 0057-KET/K-TKBM/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 atas nama H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH.
- 3) 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara dari Authorized Dealer Of Mitsubishi PT. Mahakam Berlian Samjaya untuk 2 Unit Kend. L300 PU B TTS 034670 No. SPK 120575 atas nam JAFAR ABDUL GAFFAR : 0057-KET/K-TKBM/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 atas nam H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH sebesar Rp. 10.000.000,00.
- 4) 4 (empat) lembar Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : 478/SMD-PIMP/VI/2014, tanggal 4 Juni 2014 atas nama pemohon H. Jafar Abdul Gaffar, S. Sos, MH.
- 5) 4 (empat) lembar Kwitansi masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (terima dari sdr. NANO SUGIONO, Rp175.000.000,00, (terima dari H. Jafar A. Gaffar), Rp50.000.000,00 (terima dari H. Jafar Abdul Gafar, S. Sos, MH, Rp50.000.000,00.
- 6) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Administarsi Pelabuhan Samarinda Nomor : KU.117/1/2/AD.SMD-2008, tanggal 23 Januari 2008, tentang Pembentukan Tim Peneliti Dan Perumus Tarif OPP/OPT Pelabuhan Samarinda tahun 2008.
- 7) 1 (satu) lembar Rekap pemakaian BBM Speed Komura Pelabuhan Samarinda (Kapal Gundul), per Desember 2011.

Halaman 154 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



- 8) 3 (tiga) lembar Risalah Rapat pada hari Senin tanggal 12 September 2011, Tempat : Rapat Samudera Dit Lantas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kementriam Perhubungan.
- 9) 1 (satu) buah Map warna kuning Kutipan Risalah lelang dan lampirannya.
- 10) 1 (satu) buah amplot besar warna coklat berisikan asli dan foto copy Surat Pernyataan dari sdr. Muhammad Yusran , tertanggal 24 Mei 2014.
- 11) 1 (satu) bendel SPJ PPS tahun 2012.

Dikembalikan kepada H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH ;

- 1) 1 (satu) bendel Surat Keterangan Tanah berikut peta dalam amplop besar warna coklat.

Dikembalikan kepada H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH ;

52. DISITA dari Terdakwa H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH yaitu :

- 1) 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia E90 warna hitam, Imei : 353659010593974.

Dikembalikan kepada H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH.

DISITA dari saksi H. IDRUS yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran asli penjualan sebidang tanah di Jl. Ripadin seluas 30 Mx40M dari H.JAFAR ABDUL GAFFAR kepada H. IDRUS sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH.

• **DISITA dari Terdakwa JAFAR ABDUL GAFFAR yaitu:**

- 1) Tanah seluas 19.977,47 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 2) Tanah seluas 20.000 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 3) Tanah seluas 19.648,93 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 4) Tanah seluas 20.000 m2 yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tanah seluas 19.847,33 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 6) Tanah seluas 19.745,69 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 7) Tanah seluas 10.315,82 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 8) Tanah seluas 16.601,51m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 9) Tanah seluas 20.000 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 10) Tanah seluas 9.912,38 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 11) Tanah seluas 20.000 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 12) Tanah seluas 19.985,64 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 13) Tanah seluas 19.667,89 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 14) Tanah seluas 9.294,67 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 15) Tanah seluas 19.683,78 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 16) Tanah seluas 19.062,94 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 17) Tanah seluas 19.857 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 18) Tanah seluas 20.000 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.
- 19) Tanah seluas 10.478,61 m² yang berlokasi di Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara.

Halaman 156 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Tanah seluas 400 m² yang berlokasi di Jl. Samarinda Handil Rt.011, Kel. Handil Baru Darat, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara.

21) Tanah yang berlokasi di Jl. Gunung Sambi Rt.011, Kel. Handil Baru Darat, Kec. Samboja Kutai Kartanegara.

Dikembalikan kepada H. JAFAR ABD. GAFFAR S. Sos. MH.

6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Peninjauan Kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
ttd
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

Halaman 157 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 158 dari 158 halaman Putusan Nomor 109 PK/Pid.Sus/2020